جـــمـــهـــوريـــــة السّـــودان
وزارة التّعليم العاليّ والبحث العلميّ
جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
كـــليّة الدّراسات العليا
دائـــرة الشـــريعة
قسم الفقه وأصوله

أثر المقصد الشّرعي في أحكام نوازل الإنجاب
"دراسة مقارنة"

بحث مقدم لنيل درجة التخصص الأولى "الماجستير" في أصول الفقه

إعـــداد الطّالـــبة/
حفصة محمد محمود

إشـــراف الدكتـــور
د. أسماء الطيب سليمان

العام الجامعيّ
1442هـ - 2020م


بسم الله الرحمن الرحيم

استهلال

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ لِّلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَٰثًا
وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَٰثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن
يَشَآءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾ ﴾

سورة الشورى: ٩٤ – ٥٠

إهـــداء

- إلى أمي الحبيبة.
- إلى أبي الحنون.
- إلى كل أفراد أسرتي.
- إلى كل من علمني حرفاً.
- إلى روح من انتقل إلى جوار ربّه و لم ننساه.
- الأستاذ الدكتور / **حمّاد محمد أحمد البشير**.
- وإلى كل من أسهم في نشر العلم وتعليمه.
- إليهم جميعاً أهدي هذا البحث المتواضع.

شكـــروعـــرفـان

الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبدالله .

الحمد والشكر لله أولاً وآخراً ظاهراً وباطنا أشكر الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ومنها توفيقه وتيسيره عليّ إتمام هذا البحث فله المنَّة والفضل.

كما أتقدم بالشكر لأسرة جامعة القرآن الكريم ممثلة في كلية الشريعة التي أتاحت لي فرصة الدراسة، وكذلك أتقدم بالشكر إلى أساتذتي الكرام وأخصّ بالذكر الدكتورة أسماء الطيب سليمان التي شرفتني بقبولها الإشراف على هذا البحث فكانت لتوجيهاتها القيمة ونصائحها الغالية كبير الأثر في هذا البحث حتى أخرج في هذه الصورة التي بين أيديكم، كما لا أنسى أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الأستاذ الدكتور الوالد عبد الله أبوبكر عبد الله فالكلمات والعبارات لن توفيه شيئا من حقه ولا بجزء بسيط عن ما قدم فجزاه الله عني خير الجزاء وإلى موظفي المكتبات داخل الجامعة وخارجها فجزاهم الله عني خير الجزاء ، ويسرني أيضاً أن أتقدم بخالص الشكر إلى كل من مد لي يد العون أو أسدى لي نصحاً في إخراج هذا البحث . فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله فالحمد والشكر لله رب العالمين.

مستخلص الدراسة

تناولت هذه الدراسة موضوع :((أثرالمقصد الشرعي في أحكام نوازل الإنجاب))،وهدفت الدراسة جمع النوازل المتعلقة بالإنجاب ودراستها لبيان حكمها الشرعي ومقصد الشارع فيها. واتبعت الدراسة منهج الوصفي المقارن. اشتملت الدراسة على مقدمة وأربعة فصول: الفصل الأول: مفهوم مقاصد الشريعة وأهميتها وأقسامها وحجيتها، وفي الفصل الثاني:مفهوم نوازل الإنجاب وأسباب وقوعها وضوابطها وحكم الإجتهاد فيها، وفي الفصل الثالث:مفهوم التلقيح الصناعي وأحكامها، وفي الفصل الرابع :أحكام اختيار جنس الجنين ومنع الحمل.

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: جواز التلقيح الصناعي بين الزوجين إذا توفرت الشروط والضوابط المذكورة،لأن مقصد الشارع في مشروعية الزواج هو المحافظة على النسل إيجادا وإبقاء.وأيضا توصلت الدراسة إلى عدم جوازتأجير الأرحام وكذلك عدم جواز اختيار جنس الجنين. توصي الدراسة بعدة توصيات أهمها :أخذ الاحتياطات والضوابط الشرعية لمنع وقوع المحاذير التي حذر منها الشرع كاختلاط الأنساب أو وقوع بعض المحرمات ككشف العورة إلا عند الضرورة التي تقدر بقدرها.

ABSTRACT

The study tackled the " The effect of the legal purpose of the procreation calamities ", the study aimed to collect calamities related to the procreation to clarify the legal provision and the Islamic purpose. The study followed the descriptive comparative method . The study included 4 chapters, the 1st chapter tackled : the concept of the Islamic Sharia purposes, their importance, divisions and proof, in the 2nd chapter the researcher tackled the concept of the procreation calamities , the causes of occurrence , the measurements and rule of (Ijtihad) interpretative of them, while the 3rd chapter addressed the concept of the artificial insemination and its provisions, and that in the 4th chapter: the provisions for choosing the gender of the fetus and contraception .

The study concluded to a number of results top of which are: that the artificial insemination between spouses is permissible if the above mentioned conditions and controls are met, as that the Legitimacy purpose in the legality of marriage is to keep the offspring to finding and keeping , that the surrogacy is inadmissible, besides that the inadmissibility of choosing the gender of the fetus.

The study recommended several recommendations, including: to take precautions and legal controls to prevent the occurrence of inconvenience that the Sharia warns of it, such as mixing of lineages, or the occurrence of some forbidden things, such as revealing the nakedness, except when it is necessary and that necessity should not be exaggerated.

• مقدّمة :

الحمد لله ربّ العالمين الذي خلق الإنسان من نطفة أمشاج فجعله سميعاً بصيراً، ثم الصلاة والسّلام على سيّد ولد عدنان،الذّي برأه على أحسن خلق وفضيلة، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين.

أما بعد :

فإن من أهم مقاصد الشريعة حفظ الضروريات الخمس ومنها مقصد حفظ النسل الذي هو من أهم مقاصد النكاح ، ومع ذلك قد تكون هناك عوامل وأسباب مانعة من الحمل خارجة عن إرادة الزوجين تحتاج إلى علاج فكانت عظمة الإسلام في مشروعية التداوي من العقم،مما يحقّق المصلحة،ويلبّي الرغبة في الحدود والضوابط المشروعة ومع التطور العلمي الهائل في مجال العلوم الطبية ظهر ما يعرف بالتّلقيح الصناعي،وكذلك اختيار جنس الجنين لذلك جاء هذا البحث المتواضع الذي سميته مقاصد الشريعة وأثرها في نوازل الإنجاب لكي يوضح الحكم الشرعي في هذه النوازل وربطها بالمقاصد الشرعية . اشتملت الدراسة على أربعة فصول،تناول الفصل الأول:مفهوم مقاصد الشريعة، وفي الفصل الثاني:مفهوم نوازل الإنجاب وأسبابها وأحكامها، وفي الفصل الثالث:تعريف التلقيح الصناعي وأحكامه،وفي الفصل الرابع:أحكام تحديد جنس الجنين ومنع الحمل.

• أهميّة الموضوع :

إن أهمية هذا الموضوع تنبع من مدى حداثة هــذا الموضوع وشّدة الحاجة إليه،ولا شك أن نوازل الإنجاب تعدُّ موضوعاً جديداً من جهة تعلّقه بوقائع لم تقع من قبل ثم الحاجة الماسة لبيان هذه المستجدات، والاستفادة من معطيات العلوم فيما يوفّر لبني الإنسان الحياة الرّغدة المطمئنة بهدف إعمار الأرض والقيام بمهمّة الاستخلاف.

- **مشكلة البحث وأسئلته :**

مثلّت التّقنيات الحديثة، في مجال الإنجاب، الشّغل الشّاغل للنّاس في هذا العصر،وأصبح من اللازم أن ينتبه المسلمون إلى ضرورة التّعاطي مع هذه المستجدّات وفق الأحكام الشّرعيّة المتعلّقة بالإنجاب عليه؛ فإنّ مشكلة البحث تتمحور حول سؤال رئيس هو: ما المقاصد الشّرعيّة فيما يتعلّق بنوازل الإنجاب؟ وتتفرّع منه الأسئلة التّالية:

1. ما حكم الشّرع فيما يعرف بالتلقيح الصنّاعي؟
2. ما حكم الشّرع فيما يتعلّق باستئجار الأرحام ؟وما القضايا المتفرعة عن ذلك؟
3. ما نظر الحكم الشّرعي فيما يتعلّق باختيار جنس الجنين بالتّقنيات الحديثة؟
4. ما أثر المقاصد في نوازل الإنجاب ؟

- **أسباب اختيار الموضوع :**

1. حداثة الموضوع وجدّته ولأهميته في المجتمع الإسلامي حتى يتعرّف أفراده على ما يجوز وما لا يجوز من هذه المستجدات .
2. الحاجة الماسّة لمثل هذا الموضوع لقلة مراجع نوازل الإنجاب.
3. الرغبة في الإسهام ولو بجهد يسير،في مجال فقه النوازل وما استجدّ في هذا العصر.

- **أهداف البحث :**

1. توضيح أهمية مقاصد الشريعة للفقيه والمجتهد.
2. توضيح أثر المقاصد الشّرعيّة في نوازل الإنجاب.
3. جمع النوازل المتعلّقة بالإنجاب ثم دراستها لبيان حكم الشرعي ومقصد الشارع فيها.
4. بيان كمال الشريعة الإسلاميّة واستيعابها لجميع المستجدات على مرّ العصور، والتي من جملتها النوازل المتعلقة بالإنجاب.

5. توعية الناس وبخاصة المتخصصين في المجال الطبي ، بما ينبغي عليهم معرفته من الأحكام الشرعية المتعلقة بالإنجاب .

6. **منهج البحث :**

منهج الوصفي المقارن

و يتبين هذا المنهج فيما يلي:

عمل الباحثة :

أصور المسألة المراد بحثها قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها.

إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليلها

أما إذا كانت من مسائل الخلاف فأتبع مايلي:

تحرير محل النزاع

ذكر الأقوال في المسألة

الإقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة

توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه

استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة وذكر ما يرد عليها من مناقشات ،وما يجاب به عنها إذا وجدت.

الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع مع ذكر المؤلف ثم المؤلف ثم المطبعة ثم العام النشر إذا وجد

ترقيم الآيات وبيان سورها مع ذكر رقم الآية.

تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما، فإذا كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها.

التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب.

الترجمة للأعلام غير خلفاء الراشدين.

7. الدّراسات السّابقة :

1/ مستجدات العلوم الطبيعية وأثره في الاختلافات الفقهية،لمحمد نعمان البعداني ، رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه،كلية الشريعة والقانون – جامعة أمدرمان الإسلامية، 2012م.

2/ أحكام النوازل في الإنجاب،لمحمد بن هائل المد حجي، رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراة ، جامعة الإمام ، الرياض ، 2009م.

3/ تحديد جنس الجنين بين المجيرين والمانعين:د.عبد المجيد الكردي ، بحث مقدم للمؤتمر الدولي التاسع – كلية الشريعة ، جامعة النجاح – فلسطين.

4/ تحديد جنس الجنين من الناحية الطبية والشرعية للباحثة ساجدة طه محمود ، بحث مقدم للمؤتمر الدولي ، جامعة بغداد ، 2011م.

اتّفقت هذه الدّراسات مع رسالتي هذه في كونها تتناول قضايا في جانب من جوانب المستجدّات العصريّة. فالدراسة الأولى تناولت مستجدّات العلوم الطبية وهي تختلف عن مجال هذه الدّراسة، أما الدّراسة الثانيّة؛ فمع كونها تناولت أحكام النّوازل إلاّ أنّها لم تتناول مقاصد الشّرع في ذلك، وأما الدّراستان الثالثة والرّابعة؛ فمع التقائهما مع رسالتي هذه في دراسة الأجنّة، إلاّ أن الأولى منهما كرّست الجهد في بيان آراء المجيزين والمانعين لتحديد جنس الجنين، والثّانية تحدّثت عن جنس الجنين من النّاحية الطبيّة والشّرعيّة.

وأرى أن دراستي الحالية مجالها أوسع، وتناول موضوعها أعمق، إذ تدور حول محور أساس، وهو مقاصد الشّريعة، إذ تتيح هذه المقاصد المجال واسعاً للباحثة لمناقشة قضايا متفرّعة ومتشبعة، ستجد الباحثة لها سعة في ساحة الشّريعة الرّحبة. لذا، فهذه الدّراسة أشبه بالدّراسة التطبيقيّة لربط هذا الموضوع بمقاصد الشّريعة.

- **هيكل البحث :**

يتكون هذا البحث من مقدّمة، شملت أهميّة الموضوع، وأسباب اختياره، وأهداف البحث، ومشكلة البحث وأسئلته، والمنهج المتبع فيه، والدّراسات السّابقة، والخاتمة وفيها النتائج والتّوصيات. وهذا الهيكل على النّحو التّالي:

الفصل الأوّل

مفهوم مقاصـد الشّريعة

المبحث الأوّل : تعريف مقاصد الشريعة .

المبحث الثّاني : حجية مقاصد الشريعة وأهميتها .

المبحث الثّالث : أقسام مقاصد الشريعة .

الفصل الثّاني

مفهـوم نوازل الإنجـاب وأسبابها وأحكامها

المبحث الأوّل : تعريف نوازل الإنجاب

المبحث الثّاني : أساب وقوع النوازل وضوابط الاجتهاد في النوازل

المبحث الثّالث : حكم النوازل في الاجتهاد وأهميته

الفصل الثّالث

تعريف التلقيح الصناعي وأحكامه

المبحث الأوّل : تعريف التلقيح الصناعي

المبحث الثّاني : صور التلقيح الصناعي وأحكامها

المبحث الثّالث : أحكام متعلقة بالطفل المولود من التلقيح الصناعي

الفصل الرّابع

أحكـام تحـديد جنس الجنين

المبحث الأوّل : مفهوم اختيار جنس الجنين

المبحث الثّاني : المقصود بتحديد جنس الجنين بالتقنيات الصناعية

المبحث الثّالث : حكم اختيار جنس الجنين

الفصل الأوّل

مفهوم مقاصد الشّـــريعة

ويحتوي على ثلاثة مباحث:

- **المبحث الأوّل: تعريف مقاصد الشّـريعة**
- **المبحث الثّاني: حجيّة مقاصد الشّريعة وأهميتها**
- **المبحث الثّالث: أقسام مقاصـد الشّـريعة**

المبحث الأوّل

تعريف مقاصـــد الشّـريعة

وفيه مطلبان:

- المطلب الأوّل: تعريف مقاصد الشريعة باعتبارها مركب إضافي
- المطلب الثّاني: تعريف مقاصد الشريعة باعتبارها اللقبي

● المطلب الأوّل : تعريف مقاصد الشريعة

مقاصد الشريعة هي اسم ولقب لعلم من فنون الشّرع الإسلامي،وهذا الاسم يتركب من لفظين: لفظ مقاصد ولفظ الشريعة .

ولتعريف هذا الاسم المركب وهذا اللقب العلمي الشرعي يجب تعريف كل من اللفظين اللذين يتركب منهما،وهما لفظ (المقاصد) ولفظ (الشّريعة).

الفرع الأوّل :

تعريف المقاصد في اللغة :

مقاصد جمع مقصد،وهو مصدر ميمي مأخوذ من الفعل قصد، يقال . قصد قصده أي نحا نحوه.([1]).

ولكلمة القصد في اللغة معان متعددة منها :

1. استقامة الطريق .([2]) ومن ذلك قوله تعالى:﴿وَعَلَى ٱللَّهِ قَصۡدُ ٱلسَّبِيلِ﴾([3]).
2. الأم : يقال قصد إليه إذا أمه ، ويقال أقصده السهم إذا أصابه.([4]).
3. الاعتدال والتوسط ، ومنه قوله تعالى:﴿وَمِنۡهُم مُّقۡتَصِدٞ﴾ ([5]).
4. الاكتناز في الشيء، يقال الناقة القصيدة. أي مكتنزة الممتلئة لحماً.([6]).

([1]) معجم اللغة العربية المعاصرة :أحمد مختار، الطبعة الأولى ، 1429هـ - 2008م ،1820/3.

([2]) كتاب العين:الخليل بن أحمد الفراهيدي، ترتيب وتحقيق:د. عبدالحميد منداوي، دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان ، و، ط (393/3).

([3]) سورة النحل : الآية 9.

([4]) لسان العرب :لابن منظور، تحقيق:عبدالله علي الكبير،محمد أحمد وهاشم محمد ،د ، ط ، د،ت(5/364315).

([5]) سورة فاطر:الآية 32.

([6]) معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ،د،ط(95/5)

الفرع الثّاني :

تعريف الشريعة لغة واصطلاحاً :

أولاً: تعريف الشريعة لغة :

وردت كلمة الشريعة في اللغة عدة معان منها :

1- الطريق المستقيم ([1]) ومنه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾﴾ ([2]).

2- الدين والملة ([3]) ومنه قوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ﴾ ([4]).

3- مورد الماء الجاري الذي يقصد للشرب أصل الشريعة في كلام العرب (مورد الشاربة)التي يشرعها الناس([5])

ثانياً: تعريف الشريعة اصطلاحاً:

عرف الباحثون الشريعة عدة تعريفات منها أنها :

((ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات،ونظم الحياة في شعبها المختلفة لتنظيم علاقة الناس بربّهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض،وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة))([6]).

---

(1) لسان العرب :لابن منظور،(2239/4)

(2) سورة الجاثية الآية: 18.

(3) لسان العرب(2239/4)

(4) سورة الشورى ، الآية 13.

(5) تاج العروس من جوهر القاموس: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق عبد العليم الطحاوي، الطبعة الثانية ، 1404هـ - 1984 (260121).

(6) تاريخ التشريع الإسلامي،التشريع والفقه: د. سعد بن عبد الرحمن الداشر:مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية،1417هـ- 1996م ، ص : 13،14).

وعرفها الدكتور يوسف العالم بأنها : ([1])

((ما جاءت به الرسل من عند الله بقصد هداية البشر إلى الحق في الاعتقاد وإلى الخير في السلوك والمعاملة)).([2])

(1) هو الشيخ الفاضل يوسف حامد محمد المهد البشير،يلقب بالعالم،ولد الشيخ رحمه الله عام 1928م الموافق 1352هـ بإقليم كردفان وتوفاه الله في عام 1988م، من مؤلفات المؤلف رحمه الله:صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان وغير ذلك، أنظر: الشيخ يوسف حامد العالم حياته وآثاره الدعوية والثقافية : محمد = خلف الله محمد أحمد أبو سبيب ،(رسالة ماجستير) جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،الخرطوم – السودان ، 2016م، 1437هـ ، ص:(2،3،114)

(2) المقاصد العامة للشريعة الإسلامية : د.يوسف حامد العالم ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،الطبعة الأولى ، 1413هـ ، 199م (ص: 20)

المطلب الثاني: تعريف مقاصد الشريعة باعتبارها لقباً على علم معين .

وفيه فرعان:

الفرع الأوّل : عند المتقدمين :

لم يوجد عند العلماء الأوائل تعريف واضح أو محدد أو دقيق لمقاصد الشريعة، وإنما وجدت كلمات وجمل لها تعلق ببعض أنواعها وأقسامها، وبعض تعبيراتها ومرادفاتها، وبأمثلتها وتطبيقاتها.

فقد ذكروا الكُليّات المقاصدية الخمس:(حفظ الدّين والنّفس والعقل والنّسل والمال) وذوات المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية .

وذكروا بعض الحكم والأسراروالعلل المتصلة بأحكامها وأدلتها.

كما أنهم عبّروا عن المقاصد بتعبيرات كثيرة دلت في مجملها بالتصريح والتلميح والتنصيص والإيماء على التفات هؤلاء الأعلام إلى مراعاة المقاصد واستحضارها في عملية فهم النصوص والأحكام والاجتهاد فيها والترجيح بينها.[1]

وسبب ذلك يعود إلى أن صدراً من الأمة لم يكونوا يتكلفون ذكر الحدود ولا الإطالة فيها لأن المعاني عندهم واضحة ومتمثلة في أذهانهم وتسيل على ألسنتهم وأقلامهم دون كدّ أو مشقة . ([2])

ومن هذه العبارات قول الغزالي.رحمه الله ([3]):(أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة ودفع مضرّة ،ولسنا نعني به ذلك فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم .

---

(1) علم مقاصد الشريعة، د.نور الدين مختار الخادمي ، ط1 ، 1421هـ – 2008م (14/1)

(2) مقاصد الشريعة عند ابن تيمية،د. يوسف أحمد محمد البدوي، دار النفاس – الأردن ،ط1، 2000، ص(45).

([3]) محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي ، أبو حامد ، حجة الإسلام ، مولده ووفاته في الطابر أن نسبته إلى صناعة العزل عند من يقول بتشديد الناي) أو إلى غزالة (من قرى طوس) لمن قال بالتخفيف. له نحو مائتي مصنف ومن ذلك : كتابه المشهور : إحياء علوم الدين . .

لكنا نعني بالمصلحة : المحافظة على مقصود الشرع.

ومقصود الشرع من الخلق خمسة : وهو أن يحفظ عليهم دينهم ، ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. ([1])

وقال العز بن عبد السّلام ([2]):(ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عـــــــرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها، وأن هذه المفسدة لا يجـــــــوز قـــربانها وإن لم يكن فيها اجماع ولا نص ولا قياس. ([3])

وقال الشّاطبي:([4]) ((تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام:

أولها : أن تكون ضرورية

الثّاني : أن تكون حاجية

الثّالث : أن تكون تحسينية))([5])

الفرع الثّاني : عند المتأخرين :

تعددت تعريفات المعاصرين للمقاصد ومن أبرزها :

أنظر : الأعلام : خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي ، دار العلم للملايين ، ط5 ، 2002م (22/7)

(1) المستصفى في علم الأصول للإمام أبو حامد الغزالي ، تحقيق : د. حمزة بن زهير ، د،ط، د، ت (48112،482)

(2) هو عبد العزيز بن عبد السلام السلمي ، المعروف بالعز بن عبد السلام ، ولد عام 577هـ – 1181م في دمشق ونشأ بها وتفقه على أكابر علمائها ، فبرع في الفقه والأصول والتفسير والعربية حتى انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي وبلغ رتبة الاجتهاد: انظر : مشاهير أعلام المسلمين : علي بن نايف الشحود ، د، ط، د،ت ، ص (30)

(3) قواعد الأحكام في مصالح الأنام لأبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ، دار المعارف – بيروت – لبنان ، الطبعة الأولى ، 1421هـ – 2000م (160/2)

(4) القاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد الرعيني ، أبو محمد الشاطبي ، إمام القراء ، ولد بشاطبة (في الأندلس) وتوفى بمصر وهو صاحب حرز الأماني(قصيدة في القراءات تعرف بالشاطبية) ، وكان عالماً بالحديث والتفسير واللغة : أنظر : الأعلام للزركلي (180/5)

(5) الموافقات للإمام الشاطبي ، دار ابن عفان ، د،ط (17/2)

عرفها الشيخ محمد الطاهر بن عاشور.([1]) بقوله:(هي المعاني والحكم والملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها) ([2]) وعرفها الفاسي ([3]) بقوله:(هي الغاية والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها. ([4]) وعرفها الريسوني ([5]) بقوله:(إن مقاصد الشّريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد) ([6]).

وعـــــرفها الدكتور محمد اليوبي ([7]) بقوله:(هي المعاني والحكم ونحوها

---

(1) هو محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور ، ولد بتونس عام 1296هـ - 1879م في أسرة علمية عريقة تمتد أصولها إلى بلاد الأندلس ، يعد الطاهر بن عاشور من كبار مفسري القرآن في العصر الحديث ، ومن مؤلفاته تفسير التحرير والتنوير ، مقاصد الشريعة .

أنظر المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين : أعضاء ملتقى أهل الحديث ، د ط ، د ن ، ص (127 ، 130)

(2) مقاصد الشريعة الإسلامية لإبن عاشور ، تحقيق : د. محمد الحبيب ابن الخوجة ، الطبعة الأولى ، 1425هـ - 2004م (21/2)

(3) الأستاذ الخطيب الأديب محمد علال بن العلامة الخطيب المدرس الكاتب المفتي عبد الواحد ابن عبد السلام ابن علال الفهري نسباً ثم الفاسي مولداً وداراً ومنشأ ، ولد علال الفاسي بفاس في أواخر شوال عام 1326هـ ، من مؤلفاته: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها : أنظر مشاهير أعلام المسلمين ، ص (148)

(4) مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها : د. علال الفاسي ، الطبعة الخامسة ، 1993م ، ص : (71)

(5) هو أحمد بن عبد السلام بن محمد الريسوني ولد عام 1953م في قرية أولاد سلطان بناحية مدينة القصر الكبير في اقليم العرائش شمال المغرب. ، في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الرباط، وله عدة مؤلفات منها : نظرية المقاصد عند الشاطبي.

أنظر :htt//www Aljaseera.net

(6) نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي : د. أحمد الرسيوني ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، الطبعة الأولى ، 1416هـ - 1995م

(7) هو محمد بن سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي ولد في (الأبواء) قرية بين مكة والمدينة ، درس بها حتى حصل على الدكتوراة ، وصار محاضراً بالجامعة في كلية الشريعة ، وله عدة مؤلفات منها : ضوابط تيسير الفتوى والرد على المتساهلين فيها ، ضوابط أعمال مقاصد الشريعة في الاجتهاد المعاصر.

أنظر :https//www.ahlalhadeeth.com

التي راعها الشارع في التشريع عموماً وخصوصاً من أجل تحقيق مصالح العباد . ([1])

أما المقاصد عند الدكتور وهبة الزحيلي([2])فقد عرفها بأنها:(المعاني والأهداف الملحوظة للشرع في جميع أحكامه أو معظمها، أو هي الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها .([3])

---

(1) مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية : د. محمد بن سعد بن أحمد اليوبي ، دار الهجرة ، الطبعة الثامنة ، 1418هـ – 1998م ، ص (37).

2)هو وهبة بن مصطفى الزحيلي ولد في بلدة دير عطية من نواحي دمشق عام 1932، درس الابتدائية في بلد الميلاد، ثم المرحلة الثانوية في الكلية الشرعية بدمشق ثم توجه إلى مصر ليكمل مصيرته العلمية،فقد درس في الجامعة الأزهرية في كليتي الشريعة واللغة العربية،كما درس في كلية الحقوق بجامعة عين الشمس. من مؤلفاته: أصول الفقه الإسلامي، الفقه الإسلامي وأدلته.
أنظر:https//shamela.ws

(3) أصول الفقه الإسلامي : د. وهبه الزحيلي ط21 –1436هـ 2015م (307/2)

المبحث الثّاني

حجيّة مقاصـــد الشّــريعة وأهميّتها

- **المطلب الأوّل : حجيّة مقاصد الشريعة**

وفيه فرعان :

الفرع الأوّل : حجية الاستقراء في الكشف عن المقاصد الشرعية عند الشاطبي

الفرع الثّاني : حجية الاستقراء في الكشف عن المقاصد الشّرعية عند ابن عاشور

- **المطلب الثاني : أهمية مقاصد الشريعة عند العلماء**

● المطلب الأوّل : حجيّة مقاصد الشريعة

من أعظم الأدلة وأقواها في إثبات حجية المقاصد هو دليل الاستقراء([1])، فقد ثبت بالاستقراء وتتبع نصوص الشرع أن للأحكام الشريعة مقاصد وأنها وضعت لمصلحة العباد في الدين وأنها قطعية ، نصّ على ذلك كثير من العلماء:

الفرع الأوّل : حجية الاستقراء في الكشف عن المقاصد الشرعية عند الشاطبي :

ويقول الشاطبي ([2]) رحمه الله: (أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معاً وهذه دعوى لابد من إقامة البرهان عليها صحة أو فساداً.([3])

ويقول رحمه الله مبينا أن أحكام الله تعالى معللة برعاية مصالح العباد:((والمعتمد إنما هو استقرينا من الشريعة أنها ما وضعت لمصالح العباد استقراء.([4]) واستشهد في ذ لك نصوص من القرآن منها: قول الله تعالى﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾سورة الذاريات، الآية:56 وقوله تعالى﴿ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ ﴾سورة المائدة، الآية:6 وقال في الصيام﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾سورة البقرة،الآية:183 وفي الصلاة﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ﴾ العنكبوت:45وفي القبلة﴿ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ ﴾ البقرة:150 وفي الجهاد﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾الحج:39 وفي القصاص﴿ وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ البقرة:179

الفرع الثّاني : حجية الاستقراء في الكشف عن المقاصد الشّرعية عند ابن عاشور:

---

[1] الاستقراء هو أحد طرق الاستدلال على الأحكام الشرعية، وهو:استنتاج حكم على من تتبع جزئياته، فإن كان الاستدلال على الكلي بكل جزئياته فهو استقراء تام، وإن كان الاستدلال على الكلي ببعض جزئياته فهو استقراء ناقص. أنظر:شرح كوكب المنير(594/1)

([2]) سبق ترجمته.

([3])الموافقات للإمام الشاطبي ، ص (912).

([4]) المرجع السابق ، (1212).

يقول ابن عاشور([1]):(واستقراء أدلة كثيرة من القرآن والسنة الصحيحة يوجب لنا اليقين بأن أحكام الشّريعة الإسلاميّة منوطة بحكم وعلل راجعة للصلاح العام للمجتمع والأفراد. ([2])

ومنها:

قوله صلى الله عليه وسلم:((إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا،واستعينوا بالغدة والروحة وشيئ من الدلجة))([3])

وقوله صلى الله عليه وسلم:((لاضرر ولا ضرار))([4])

([1]) سبق ترجمته.

([2]) مقاصد الشريعة لابن عاشور ، (3713).

([3])أخرجه البخاري،كتاب الإيمان/باب الدين يسر/رقم(39)،(16/1)

([4])أخرجه الدارقطني /كتاب الأقضية/رقم(86)،(228/4)، والحاكم/كتاب البيوع/باب النهي عن المحاقلة،(577/2).ضعفه الدارقطني، أنظر :لسان الميزان(175/4)

● المطلب الثاني : أهمية المقاصد عند العلماء :

الفرع الأوّل : أهمية المقاصد عند الشاطبي

بين الشاطبي([1]) رحمه الله في عدّة مواضع من كتابه الموافقات أهمية المقاصد وحاجة المجتهد إليها، وعدم الاستغناء عنها عند استنباط الأحكام لا سيما في النوازل الفقهية والمستجدات العصرية .

وقال في(الموافقات): إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين:

أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها .

والثاني: التَّمكُّن من الاستنباط بناء على فهمه فيها . ([2])

الفرع الثّاني : أهمية المقاصد عند ابن عاشور :

أمّا العلامة ابن عاشور([3]) فقد تعرض مراراً لبيان أهمية المقاصد في الاجتهاد الفقهي فقد كتب فصلاً سماه :(احتياج الفقيه إلى معرفة مقاصد الشريعة) بين فيه أن الاجتهاد في الشريعة يكون على خمسة أوجه وهي:

الأولى: فهم أقوالها، والاستفادة مدلولات تلك الأقوال بحسب الاستعمال اللغوي، وبحسب النقل الشرعي.

الثّانية: البحث عما يعارض من الأدلة التي لاحت للمجتهد والتي استكمل إعمال نظرة في استفادة مدلولاتها ليستيقن أن تلك الأدلة سالمة بما يبطل دلالتها ويقضي عليها بالإلغاء والتنقيح ، فإذا استيقن أن الدليل سالم عن المعارضة أعمله ، وإذا ألفى له معارضاً نظر في كيفية العمل بالدليلين، معاً أو رجحان أحدهما على الآخر.

الثّالثة : قياس مالم يرد حكمه في أقوال الشارع على حكم ما ورد حكمه فيه بعد أن يعرف علل التشريعات.

---

(1) سبقت ترجمته

(2) الموافقات للإمام الشاطبي (5/41،42)

(3) سبق ترجمته.

الرّابعة: إعطاء حكم لفعل أو حادث حدث للناس لا يعرف حكمه فيما لاح للمجتهدين من أدلة الشريعة دلالة نظير يقاس عليه.

الخامسة: تقرير الأحكام التعبدية على ما هي عليه.([1])

الفرع الثّالث : أهمية مقاصد الشريعة عند الفاسي :

فقد أكد الأستاذ علال الفاسي ([2]) أهمية المقاصد، وقال إن مقاصد الشريعة هي المرجع الأبدي لاستقاء ما يتوقف عليه التشريع والقضاء في الفقه الإسلامي.([3])

الفرع الرّابع : أهمية مقاصد الشريعة عند الريسوني :

وقال الريسوني([4]) في كتابه نظرية المقاصد عند الشاطبي مبيناً أهمية المقاصد:(فالنظرة الشمولية المنسجمة للشريعة وأحكامها ، لا تأتي إلا لمن خبروا المقاصد وأحكموا الكليات ثم نظروا في الأحكام من خلال ذلك ومن فاته هذا المستوى وأهمل هذا النوع من النظر وقع في التخبط والاضطراب وأتى بالأقوال الشاذة المجافية لمقاصد الشارع أو انتهى إلى العجز.([5])

---

(1) مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (3/ 40،41) نقل بتصرف.

(2) سبقت ترجمته .

(3) مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها : للفاسي ،(ص : 55).

(4) سبقت ترجمته.

(5) نظرية المقاصد عند الشاطبي للريسوني .

المبحث الثّالث

أقسام مقاصد الشّريعة

وفيه أربعة مطالب:

- **المطلب الأوّل : أقسام مقاصد الشريعة من حيث الحاجة إليها.**
  - **الفرع الأوّل :الضروريات .**
  - **الفرع الثّاني : الحاجيات .**
  - **الفرع الثّالث : التحسينات .**
- **المطلب الثّاني : أقسام مقاصد الشريعة من حيث محل صدورها.**
  - **الفرع الأوّل: مقاصد الشارع .**
  - **الفرع الثّاني : مقاصد المكلف.**
- **المطلب الثّالث : مقاصد الشريعة من حيث ثبوتها .**
  - **الفرع الأوّل : مقاصد قطعيّة.**
  - **الفرع الثّاني:مقاصد ظنيّة.**
  - **الفرع الثّالث : مقاصد وهميّة .**
- **المطلب الرّابع : مقاصد الشريعة من حيث العموم والخصوص.**
  - **الفرع الأوّل : مقاصد عامة .**
  - **الفرع الثّاني : مقاصد خاصة .**

● المطلب الأوّل : أقسام مقاصد الشريعة من حيث الحاجة إليها :

هذا هو التقسيم الأساسي لعلم المقاصد كما ذهب إليه الشاطبي، وهو ينقسم إلى ضروريات، وحاجيات، وتحسينات،وما ينبثق عنها من مسائل على النّحو التّالي:

الفرع الأوّل :الضروريات

المسألة الأولى: تعريفها

الضرورة معناها أنها لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجد مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين . ([1])

المسألة الثانية:أقسامها:

تنقسم المقاصد الضرورية إلى خمسة أقسام وهي:(حفظ الدّين والنّفس والعقل والنّسل والمال ([2]) وقد ذكر هذا الترتيب الإمام الغزالي ([3]) وغيره.

غير أن بعض العلماء قد استبدل النسب بالنسل ثم أضاف إلى الأقسام الخمسة قسماً سادساً سماه العرض([4]) وممن ذهب إلى ذلك إمام القرافي.([5])

القسم الأوّل: حفظ الدين وهو الذي عليه مدار الحياة السليمة المستقرة للأفراد والشعوب والأمم ، وقد شرع الله تعالى لحفظ الدين وجوب الإيمان بالله ، وحرمة الكفر وشرع الجهاد،وجعل من يقتل في سبيل إعلاء كلمته ونصرة دينه في أعلى الدرجات وشرع عقوبة البدع والضلال وقتل المرتدين .([6])

([1]) الموافقات:للإمام الشاطبي(2/17،18)

([2]) المستصفى من علم الأصول: الإمام أبو حامد الغزالي ، (2/491)

([3]) سبقت ترجمته

([4]) شرح تنقيح الفصول :لأبو العباس القرافي،تحقيق:طه عبد الرؤوف سعد،شركة الطباعة الفنية المتحدة،ط1، 1393هـ/1973م

([5]) هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن،أبو العباس،شهاب الدين الصنهاجي القرافي،من علماء المالكية،نسبته إلى قبيلة صنهاجة،وهو مصري المولدوالمنشأ والوفاة.له مصنفات جليلة منها:شرح تنقيح الفصول،شرح المحصول. أنظر:الأعلام:للزركلي (ص:94،95)

(6) مقاصد العامة للشريعة الإسلامية : للدكتور. يوسف العالم ،ص162 .

القسم الثّاني:حفظ النفس: أي الإبقاء على الحياة التي وهبها الله لعباده حتى يعمروا هذا الكون بصفتهم خلفاء مكرمين ومفضلين عنده. فشرع لذلك تحريم القتل العمد العدوان وأوجب القصاص جزاء ووفاء لمن اعتدى على النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. ([1])

يقول الشاطبي([2]) رحمه الله:(وحفظ النفس حاصلة في ثلاثة معان وهي إقامة أصله بشرعية التناسل وحفظ بقائه بعد خروجه من العدم إلى الوجود من جهة المأكل والمشرب وذلك ما يحفظه من الداخل، والملبس والمسكن، وذلك ما يحفظه من الخارج وجميع هذا مذكور أصله في القرآن ومبين في السنة .([3])

القسم الثالث: حفظ العقل الذي عليه مدار التكاليف وبه امتاز الإنسان عند سائر الحيوانات ، وبه تسير الأمور على منهج قويم ، فشرع الله لحفظه وجوب التعليم على كل مسلم ومسلمة ، وشرع تحريم المنكرات ، والمخدرات وأوجب إقامة الحد على شرب المسكر .([4])

وحفظ العقل يتناول ما لا يفسده. ([5])

القسم الرّابع :حفظ النسل: لو ترك الناس فوضى وشأنهم كالبهائم لما انتسب إنسان إلى آخر، ويترتب على هذا التزاحم على الأبضاع واختلاط الأنساب والتقاتل ولذلك شرع الله النكاح كطريق للنّسل، وحرم الزنى ، وحرم تكملة لهذا المقصود النظر إلى الأجنبية بغير وجه شرعي.([6]) والبضع مقصود الحفظ في التزاحم عليه اختلاط الأنساب وانقطاع التعهد على الأولاد .([7])

القسم الخامس:حفظ المال:والمال يعتبر عصب الحياة وسر العمران، والتقدم المادي للشعوب والأمم، فشرع الله طرقاً لكسبه ، وإنفاقه وتنميته ، وشرع تحريم

---

(1)مقاصد العامة للشريعة الإسلامية : للدكتور. يوسف العالم.،ص162.

(2) سبقت ترجمته.

(3) الموافقات:للإمام الشاطبي،ج4،ص348،347.

(4) مقاصد العامة للشريعة الإسلامية : ليوسف العالم (ص : 162).

(5) الموافقات:للشاطبي،ج4،ص349

(6) المقاصد العامة للشريعة : ليوسف العالم ،ص 163.

(7) شفاء الغليل:للإمام الغزالي،ص160.

الإعتداء عليه بالسرقة والغصب ، وحرم أكل أموال الناس بالباطل ، وأوجب ضمان المتلفات عمداً أو خطأ.([1]) والأموال مقصودة بالحفظ على ملاكها ، عرف ذلك بالمنع من التعدي على حق الغير ، وإيجاب الضمان ومعاقبة السارق بالقطع. ([2])

الفرع الثّاني : الحاجيات :

المسألة الأولى: تعريف الحاجيات:

هي الأمور التي يحتاجها الناس لتأمين شؤون الحياة بيسر وسهولة، وتدفع عنهم المشقة وتخفف عنهم التكاليف وتساعدهم على تحمل أعباء الحياة ،وإذا فقدت هذه الأمور لايختل نظام حياتهم .. لكن يلحقهم الحرج، والضيق والمشقّة.([3]) وهي جارية في العبادات كالرخص المخففة بنسبة إلى لحقوق المشقّة بالمرض والسفر، وفي العادات كإباحة الصيد ، وفي المعاملات كالمساقاة والسلم.([4])

المسألة الثانية: وسائل حفظها:

شرع الله أحكاماً لا حصر لها لرعاية المصالح الحاجية للناس، فشرع الرخص في العبادات، فأباح الفطر في رمضان، وشرع قصر الصلاة وجمعها للمسافر وغير ذلك وشرع البيوع والشركات والإجارة لتأمين التعامل الصحيح بين الناس، وشرع الحفاظ على الحاجيات في المال والبطلان والفساد في العقود،ورغّب في الرخّص فرخص الله تعالى في بعض العقود التي لا تنطبق عليها الأسس العامة في العقود كالسلم والمساقاة.([5])

---

(1) المقاصد العامة للشريعة ، الدكتور يوسف العالم ، (ص: 163).

(2) شفاء الغليل : للإمام الغزالي (ص : 160).

(3) الوجيز في أصول الفقه الإسلامي : الدكتور مصطفى الزحيلي ، الطبعة الثانية ، 1427هـ - 2006 (113/1)

(4) الموافقات للأمام الشاطبي (22،21/2) نقل بتصرف.

(5) الوجيز في أصول الفقه : الدكتور محمد الزحيلي (1192118/1).

الفرع الثّالث : التحسينات :

المسألة الأولى: تعريفها :

هي المصالح والأعمال والتصرفات التي لا تتوقّف الحياة عليها ، ولا تفسد ولا تختلّ، فالحياة تتحقق بدون تلك التحسينات وبدون أي ضيق فهي من قبيل التزيين والتجميل .([1])

ففي العبادات كإزالة النجاسة وبالجملة الطهارات كلّها،وستر العورة، وأخذ الزينة،والتقرب بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات وأشباه ذلك.وفي العادات كآداب الأكل والشرب وفي المعاملات كالمنع من بيع النجاسة وفضل الماء.([2])

المسألة الثانية : حفظ المصالح التحسينية :

شرع الله تعالى أحكاماً كثيراً لتأمين المصالح التحسينية للناس، وتحقيق مصالحهم فيها بما تقتضيه المروءة ومكارم الأخلاق في مختلف فروع الشريعة ، لتؤدي مصالح الناس على أكمل وجه وأحسنه ، فشرع الله في العبادات أحكاماً لتكون العبادة على أقوم السبل ، كالطهارة في الجسم والثوب والمكان وستر العورة ، وفي المعاملات حرم الغش والتدليس والاحتكار وما أشبه ذلك.

وفي الجهاد حرم قتل النساء والصبيان والرهبان وفي العقوبات والقصاص فرض المماثلة والإحسان في القتل، ثم أفاض الإسلام في رعاية الأخلاق العامة ، والآداب الراقية والفضائل السامية. ([3])

---

(1) الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجع للدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النمله ، مكتبة الرشد – الرياض ، الطبعة الأولى ، 1420هـ – 2000م ، (ص:386).

(2) الموافقات للشاطبي (2/22،23).

(3) الوجيز في أصول الفقه لمحمد مصطفى الزحيلي (1/120).

● المطلب الثّاني : أقسام مقاصد الشريعة من حيث محل صدورها.

الفرع الأوّل: مقاصد الشارع :

وهي المقاصد التي قصدها الشارع بوضعه الشريعة وهي تتمثل إجمالاً في جلب المصالح ودرء المفاسد في الدارين.([1])

وقد قسم الشاطبي.([2]) بهذا القسم إلى أربعة أنواع:

النّوع الأوّل:

قصد الشارع في وضع الشريعة: ومعنى هذا هو أن الشريعة وضعت لمصالح العباد في الدارين.([3])، وهذه المصالح تشمل جلب المنافع ودرء المفاسد([4])

النوع الثّاني:

قصد الشارع في وضع الشريعة للأفهام: ومعني هذا هو أن القرآن الكريم نزل بلسان العرب فمن أراد أن يفهمه فعليه أن يتعلم بلغة العرب، ولا سبيل لفهمه من غير هذه الجهة . فهذا هو المقصود من هذا النوع.([5])

النوع الثّالث:

قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها :ومعنى هذا هو أن قدرة المكلف على القيام بالتكليف شرط أساسي لابد منه في قيام التكليف وصحته،لذلك نفى الشارع الحكيم الحرج والعنت، ولم يكلف عباده بما لا يطاق من الأحكام، وبما لا يستطاع من الأعمال والعبادات، وبما لا يقد عليه من المعاملات والتصرفات ([6]).

([1]) الاجتهاد المقاصدي: للخادمي،(53/1.

([2]) سبقت ترجمته.

([3]) نظرية المقاصد عند الشاطبي:للريسوني،ص149.

([4]) علم مقاصد الشريعة:للخادمي(109/2).

([5]) نظرية المقاصد عند الشاطبي :للريسوني ، (ص:149) نقل بتصرف.

([6]) علم مقاصد الشريعة ، د. نور الدين الخادمي (109/2).

النوع الرّابع:

قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة : ومعنى هذا هو أنه لا يستثني أحد ولا تستثني حالة ولا يخرج شيئاً أبداً عن أحكام الشريعة؛ فالنّاس عامّتهم وخاصتّهم ، والوقائع معهودها وغريبها.

والأحوال ظاهرها وباطنها ، كل ذلك يجب إخضاعه لأحكام الشريعة ، وإدخاله في الامتثال لها .([1])

الفرع الثّاني : مقاصد المكلف:

هي المقاصد التي يقصدها المكلّف في سائر تصرّفاته اعتقاداً وقولاً وعملاً والتي تفرق بين صحة الفعل وفساده، وبين ما هو تعبد وما هو معاملة ، وما هو ديانة وما هو قضاء، وما هو مواقف للمقاصد وما هو مخالف لها.([2]) وهي تفرق بين ما هو عادة وما هو عبادة ، وفي العبادات بين ما هو واجب وغير واجب ، وفي العبادات بين الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام والصحيح والفاسد وغير ذلك من الأحكام والأمر الواحد يقصد أمر فيكون عبادة ، ويقصد به شيء آخر فلا يكون كذلك بل يقصد شيء فيكون إيماناً، ويقصد به شيء آخر فيكون كفراً ، كالسجود لله أو للصنم.([3])

([1]) نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي : د.أحمد الريسوني (ص: 155).

([2]) الاجتهاد المقاصدي : لنور الدين الخادمي (53/1).

([3]) الموافقات: للإمام الشاطبي (3/ 8،9).

● المطلب الثّالث : مقاصد الشريعة من حيث ثبوتها :

الفرع الأوّل : مقاصد قطعيّة :

هي التي تواترت على اثباتها طائفة عظمى من الأدلة والنصوص.([1])

ومثالها ما يؤخذ من متكرر أدلة القرآن تكراراً ينفي احتمال قصد المجاز والمبالغة ، نحو كون مقصد الشارع التيسير فقد قال الله تعالى:﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ﴾ ([2]) وقوله تعالى:﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ ([3]) وقوله تعالى:﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ﴾([4]).

الفرع الثّاني :مقاصد ظنيّة :

وهي التي تقع دون مرتبة القطع ، والتي اختلفت حيالها الأنظار والآراء.

ومثالها: مقصد سد ذريعة إفساد العقل الذي تأخذ منه تحريم القليل من الخمر وتحريم النبيذ الذي لا يغلب إفضاؤه إلى الإسكار، فتكون تلك الأدلة دلالة ظنية خفية ([5])

الفرع الثّالث : مقاصد وهميّة :

وهي التي يتخيّل أنها صلاح وخير إلا أنها على غير ذلك. ([6])

مثل توهم النفع في الخمر،أو الميسر أوالربا.

([1]) علم مقاصد الشريعة : للخادمي (37/1).

(2) سورة البقرة الآية : (185).

(3) سورة الحج الآية : (78).

(4) سورة النساء الآية (28).

(5) علم مقاصد الشريعة للخادمي (73/1،74).

(6) علم مقاصد الشريعة للخادمي (373/1).

● المطلب الرّابع : مقاصد الشريعة من حيث العموم والخصوص

ينقسم هذا النوع إلى قسمين

الفرع الأوّل : مقاصد عامة

هي التي تلاحظ في جميع أو أغلب أبواب الشريعة ومجالاتها ، بحيث لا تختصّ ملاحظتها في نوع خاص من أحكام الشريعة فيدخل في هـــــذا أوصاف الشريعة الكبرى([1])، ومثال المصلحة العامة:هي حفظ الدين من الزوال،وحماية الحرمين،حرم مكة ومدينة من أن يقعا في أيدي غير المسلمين، وحفظ القرآن من التّلاشي والتغيير العام بانقضاء حفاظه وتلف مصاحفه([2])

الفرع الثّاني : مقاصد خاصة :

هي مصلحة الفرد أو الأفراد القليلة وهي نوع ومراتب وقد تكفّلت الشّريعة بحفظها. وقيل: هي التي تتعلق بباب معين أو أبواب معينة.([3]) كمقاصد العبادات أو المعاملات ([4])

([1]) مقاصد الشريعة للخادمي (72/1).

([2]) علم مقاصد الشريعة: لابن عاشور(254/3).

([3]) علم مقاصد الشرعية:للخادمي (72/1).

([4]) مقاصد الشريعة الإسلامية:لمحمد أحمد اليوبي،ص411.

الفصل الثّاني

مفهوم نــوازل الإنجـــاب وضوابطها وذكر الاجتهاد فيها

ويحتوي على ثلاثة مباحث :

- **المبحث الأوّل : تعريف نوازل الإنجـــاب وأنواعها**
- **المبحث الثّاني : وقــوع النّوازل وضوابطها**
- **المبحث الثّالث : حكم الاجتهاد في النّوازل وأهميّـته**

المبحث الأوّل

تعريف نوازل الإنجاب وأنواعهاوفيها ثلاثة مطالب

المطلب الأول: تعريف النوازل لغة واصطلاحاً وفيه فرعان

الفرع الأول : تعريف النوازل لغة

الفرع الثاني : تعريف النوازل اصطلاحاً

المطلب الثاني : تعريف الانجاب لغة واصطلاحاً وفيه فرعان

الفرع الأوّل : تعريف الإنجاب لغة

الفرع الثّاني : تعريف الإنجاب اصطلاحاً

المطلب الثالث:أنواع النوازل

● المطلب الأوّل : تعريف النوازل لغة واصطلاحاً

الفرع الأوّل : تعريف النوازل لغة :

النون والزاء واللام كلمة صحيحة تدل على هبوط شيء ووقوعه.([1])

والنوازل جمع نازلة ، والنازلة هي الشديدة تنزل على القوم .([2])

والنازلة شدة من شدائد الدهر .([3])

الفرع الثّاني : النوازل اصطلاحاً :

أ/ تطلق النوازل في اصطلاح الحنفية خاصة على: الفتاوى والواقعات ، وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عن ذلك ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين.([4])

ب/تطلق النوازل في اصطلاح المالكية خصوصا في بلاد الأندلس والمغرب العربي على:(القضايا والوقائع التي يفصل فيها القضاة طبقا للفقه الإسلامي([5].)

ج/ شاع واشتهر عند الفقهاء عامة اطلاق النازلة على: المسألة الواقعة الجديدة التي تتطلب اجتهاداً وبيان حكم .([6])

د/: معنى النوازل باعتباره لقباً على علم معين : عرف بعدة تعاريف منها:

1. هي الأمور والقضايا الجديدة التي تحصل مع تطور الأوقات واختلاف الأزمان والأماكن.([7])
2. معرفة الأحكام الشرعية للوقائع المستجدة الملحة.([8])
3. هي الحادثة المستجدة التي تحتاج إلى حكم شرعي.([9])

([1]) معجم مقاييس اللغة : لأبي الحسين أحمد بن فارس (417/5)

([2]) تهذيب اللغة : لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ، د،ط، 282هـ ، الدار المصر ، تحقيق : الأستاذ أحمد عبد العليم (211،13) ، لسان العرب (659،656،11).

([3]) معجم مقاييس اللغة : لأبي الحسين (417/5) لسان العرب (659،565/11).

([4]) مجموعة رسائل ابن عابدين : د،ط،د،ت (17/1).

[5])النوازل الفقهية في العمل القضائي المغربي:د.عبد اللطيف هداية،ص:319

([6]) فقه النوازل : للدكتور ، محمد حسين الجيزاني ، دار ابن الجوزي ، د،ط (21/1).

([7]) الفقه العقدي للنوازل : عبد الرحيم السلمي ، د،ط،د،ت(3/1).

([8]) فقه النوازل : للجيزاني (26/1) .

(9) فقه النوازل في العبادات : د. خالد بن علي بن محمد ، د، ط، د، ت(ص:1).

● المطلب الثّاني: تعريف الإنجاب لغةً واصطلاحاً

الفرع الأوّل: تعريف الإنجاب لغة

الإنجاب لغة :مصدر للفعل أنجب

يقال :أنجب الرجل والمرأة إذ ولدا نجيباً أي كريماً.([1])

الفرع الثّاني : تعريف الإنجاب عند الإطباءْ:

الإنجاب عند أهل الطب الحديث صار ذا مدلول أوسع من مدلوله اللغوي إذ يطلقونه على حصول الذرية مطلقاً بغضّ النظر عن أي وصف في هذه الذرية في عملية تبدأ بالتلقيح مروراً بالحمل انتهاءً بالولادة.([2])

وتشير الباحثة إلى أن معجزة الخلق، وهي تصوّر رحلة الإنجاب قد حكاها القرآن بأسلوبه المعجز، قال تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمۡ فِي رَيۡبٖ مِّنَ ٱلۡبَعۡثِ فَإِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن تُرَابٖ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةٖ ثُمَّ مِنۡ عَلَقَةٖ ثُمَّ مِن مُّضۡغَةٖ مُّخَلَّقَةٖ وَغَيۡرِ مُخَلَّقَةٖ لِّنُبَيِّنَ لَكُمۡۚ وَنُقِرُّ فِي ٱلۡأَرۡحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى ثُمَّ نُخۡرِجُكُمۡ طِفۡلٗا ثُمَّ لِتَبۡلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمۡۖ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرۡذَلِ ٱلۡعُمُرِ لِكَيۡلَا يَعۡلَمَ مِنۢ بَعۡدِ عِلۡمٖ شَيۡـٔٗا ... ﴾

---

(1) أنظر لسان العرب 748/16) ، كتاب العين (152/6).

(2) أحكام النوازل في الإنجاب: د. محمد بن هائل بن غيلان المدحجي ، دار كنوز إسبيليا – المملكة العربية السعودية ، ط1، 1432هـ – 2011م ، (52/1).

المطلب الثالث: أنواع النوازل:

1: نوازل استجدت في أصل الوقوع والحدوث بحيث أنها لم تقع إلافي هذا العصر. وهذا الفرع هو أصل المستجدات والنوازل ويمثل له بولادة المرأة في ستة أشهر من زواجها في عهد الخليفة الثالث الذي اعتبره قرينة للزنا.

2: الحادثة المستجدة في نفسها وكونها من النوال أو المستجدات الجديدة باعتبارها قد استجدت في صورتها وحالها وإن كان أصلها سابقا مثل: صور القمار الحديثة([1])

[1])أنظر:مستجدات العصر:د.عبد العزيز، ص:18،19

المبحث الثّاني

وقوع النّوازل وضوابطها

وفيه مطلبان :

- **المطلب الأوّل : أسباب وقوع النوازل.**
- **المطلب الثّاني : ضوابط الاجتهاد في النوازل .**

المبحث الثّاني
وقوع النّوازل وضوابطها

● المطلب الأوّل : أسباب وقوع النوازل :

لكل عصر نوازله الخاصة به، وقد تكاثرت النوازل في هذا العصر بسرعة عظيمة،ومن الممكن إرجاع السبب في ذلك إلى أمرين أحدهما أخصّ وألصق بهذا العصر من الآخر.

الأمر الأول: التّطوّر العلمي والتّقّدم الصّناعي:

لقد شهد هذا العصر ثورة صناعية هائلة، فقد تم اختراع الطاقة الكهربائية؛ فتغيرت وسائل التنقل حيث وجدت السيارات، والطائرات، وتطورت وسائل الاتصال والإعلام والتعليم ،واخترعت أجهزة طبية لم تعرف من قبل، كما أكتشفت وصنعت أغذية وعقاقير جديدة للاستعمال البشري والحيواني والزراعي ،وقد كان لهذه التطورات المذهلة أثر كبير في وقوع نوازل جديدة ومسائل مستجدة.

الأمر الثاني: الفجور:

وهو تفريط الناس في الالتزام بأحكام هذا الدين،مما يلحق به ، وربما اندرج تحته التّوسّع في الملذّات من المطاعم والمساكن والمراكب والملابس والانشغال بالملاهي والاستكثار من المكاسب والشبه بالكافرين ([1]) وقد دلّ على هذا الأمر قول عمر بن عبد العزيز([2]) رضي الله عنه:(تحدث الناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور.([3])

([1]) فقه النوازل : للجيزاني (32/1).

[2])هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، أبو حفص. الخليفة الصالح، والملك العادل وربما قيل له خامس الخلفاء الراشدين تشبيها له بهم. وهو من ملوك الدولة المروانية الأموية بالشام. ولد ونشأ بالمدينة، وولي الخلافة بعهد من سليمان سنة 99هـ فبويع في مسجد دمشق. أنظر: الأعلام: للزركلي(50/5)

([3]) المنتقى شرح موطأ الإمام مالك: للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي ، الطبعة الأولى،1232هـ (140/6) .

● المطلب الثّاني: ضوابط الاجتهاد في النوازل :

هنالك ضوابط لابد أن يراعيها المجتهد في النوازل، وهذه الضوابط كالتّالي:

الضابط الأوّل:

اعتماد المنهج الأصولي الصحيح في الاستنباط والبحث عن الحكم الشّرعي ، وذلك بالاستدلال بالقرآن وبالسنة وبالإجماع وبالقياس، ومعرفة التعامل مع هذه النصوص،وفهمها واعتبار اللغة العربية فيما يتعلق بها.

الضابط الثّاني:

مراعاة مقاصد الشريعة؛ فكل حكم يناقض مقصداً من مقاصد الشريعة يعتبر باطلاً.

الضابط الثّالث:

معرفة الواقع المحيط بها ؛ لأن الفقيه الذي تأتيه النازلة يشرط فيه شرطان:

الشرط الأوّل:أن يعرف الحكم الشرعي ويحرّره.

الشرط الثّاني:أن يعرف الواقع المرتبط به.

الضابط الرابع:

فهم النازلة ومعرفة أنواعها وأقسامها وتصويرها تصويراً دقيقاً:

الضابط الخامس:

الشّورى، لاسيما في الأمور العامة ،فالنوازل العامة يشترط فيها الشورى ، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفعل ذلك.

الضابط السّادس:

الصدق والإخلاص والالتجاء إلى الله عزّ وجلّ، والبعد عن الهوى، فإن الهوى من الأمور الموصلة إلى الفتن، وهو من المضلّات عن الحقّ.([1])

الضابط السابع:

أن تكون لديه ملكة فكرية وموهبة عقلية تمكّنه من دقّة النّظر ، وسعة التأمل والتحليل والاستنتاج.

([1]) الفقه العقدي للنوازل ، لعبد الرحيم السلمي (11/2).

الضابط الثّامن:

مراعاة الظروف الزمانية والمكانية والعوائد والأعراف والأحوال ، وهو أمر بالغ الأهمية وبخاصة عند النظر في أحكام النوازل لكونها في الغالب تنشأ تلبية لحاجات معينة للأفراد أو المجتمعات، ويساهم في ظهورها غالباً الظروف الزمانية أو المكانية المحيطة، ولذا ينبغي للمجتهد فيها أن يكون مدركاً لهذه العوامل بعد أن يتيقّن أن النازلة من جنس الأحكام الاجتهادية التي يمكن أن تتغير الفتوى فيها بسبب الزمان أو المكان.([1]) وذلك على اعتبار أن تغيّر الفتوى لايكون أصلاً؛ إلاّ من خلال ضوابط حاكمة لذلك، فالحقيقة القائمة، وفق القاعدة،" لاينكر تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان"([2]) نحتاج إلى النّظر العميق والدقيق، والأدلة المسندة لذلك، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه (إعلام الموقعين) جملة من النماذج والتطبيقات لهذه القاعدة وبين اتصاف الشريعة بهذا راجع إلى كون المقصد الأعظم منها هو تحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد.([3])

كما ينبغي له مراعاة العوائد والأعراف فإن لها أثر في الأحكام الاجتهادية ، ومن القواعد الخمسة الكبرى: العادة محكمة .([4])

([1]) النوازل الأصولية : د. أحمد بن عبد الله بن محمد الضويحي ، د،ط ، 1427هـ ، (ص:40)

([2]) شرح القواعد الفقهية : أحمد بن الشيخ محمد الزرقاء ، دار القلم – دمشق – سوريا ، الطبعة الثانية ، 1409هـ – 1989م ، (ص:227)

([3]) أعلام الموقعين :لمحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن القيم الجوزية، تحقيق:محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية،بيروت،ط1411،1هـ/1991م(41/1)

([4]) الأشباه والنظائر : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، دار الكتب العلمية ، ط1، 1411هـ – 1990م ، (ص:89)

المبحث الثّالث

حكم الاجتهاد في النّوازل وأهميّته

وفيه مطلبان :

- **المطلب الأوّل : حكم الاجتهاد في النوازل.**
- **المطلب الثّاني : أهمية الاجتهاد في النّوازل.**

● المطلب الأوّل : حكم الاجتهاد في النوازل :

الاجتهاد واجب على هذه الأمة فهو من فروض الكفاية،وربما يتعيّن هذا الواجب على بعض المتهيئين للنظر في بعض النوازل فيصير النظر في نازلة ما واجباً.([1])

أما حكم الاجتهاد في حق العلماء على ثلاثة أضرب: فرض عين، فرض كفاية، وندب.

فالأول (الفرض العين) على حالين:

الأول : أن يجتهد في حقّ نفسه عند نزول الحادثة .

الثاني : أن يجتهد فيما تعيّن عليه الحكم فيه.

فإن ضاق فرض الحادثة كان على الفور وإلا كان على التّراخي.

والثّاني : (الفرض الكفاية) على حالتين:

1. إذا نزلت بالمستفتي حادثة، فاستفتى أحد العلماء، توجّه الفرض على جميعهم وأخصّهم بمعرفتها من خصّ بالسؤال عنه، فإن أجاب هو أو غيره سقط الفرض وإلا أثموا جميعاً. ([2])
2. أن يتردّد الحكم بين قاضيين مشتركين في النّظر فيكون فرض الاجتهاد مشتركا بينهما ، فأيهما تفرّد بالحكم فيه سقط فرضه عنهما.

والثّالث وهو (النّدب) على حالتين:

1. أن يجتهد فيه العالم من غير النوازل ليسبق إلى المعرفة حكمه قبل نزوله.
2. أن يستفتيه قبل نزولها. ([3])

([1]) فقه النوازل للجيزاني (9/1).

([2]) إرشاد الفحول للشوكاني، تحقيق سامي ابن العربي،دار الفضيلة،ط1421،1هـ-2000م(ج1036/2،1،35) ، قواطع الأدلة في أصول الفقه : للسمعاني، تحقيق:د.عبد الله بن حافظ الحكمي ، د،ط، (2/5-3).

([3]) قواطع الأدلة للسمعاني (2/5-3).

وقد ذكر ابن عبد البر ([1]) عن جمهور أهل العلم أنهم كانوا يكرهون استعمال الرأي في الوقائع قبل أن تنزل ، وتفريع الكلام عليها قبل أن تقع ، وعدواً ذلك اشتغالاً بما لا ينفع.([2])

لذلك كان من شروط المسألة المجتهد فيها أن تكون من المسائل النازلة بالمسلمين ، أما المسائل غير الواقعة فقد يكره الاجتهاد فيها .([3])

● المطلب الثّاني : أهمية الاجتهاد في النّوازل :

وتظهر أهمية الاجتهاد في النوازل في التّالي:

- بيان صلاح هذه الشريعة لكل زمان وأنها هي الشريعة الخالدة الباقية ، ،وأنها الكفيلة بتقديم الحلول لكل المشكلات والمعضلات.
- إن إعطاء هذه النوازل أحكامها الشرعية المناسبة لها دعوة صريحة إلى تحكيم الشريعة في جميع جوانب الحياة وتطبيق عملي مشاهد.
- إن إعطاء النوازل المستجدّة في كلّ عصر أحكامها الشرعية والمناسبة يدخل دخولاً أولياً تحت مهمة التجديد لهذا الدين.
- إن الحاجة قائمة إلى ضرورة إيجاد معلمة متكاملة تستوي قضايا العصر ومسائلة المستجدة على هدي الشريعة الإسلامية .([4])
- إذا كان مقصود المسلم من الطاعات وأعمال البر هو مرضاة الله وتحصيل الثواب ، فلا شك أنّ الاشتغال بالشرعيات في الجملة له ميدان رحيب لكسب الحسنات وتحصيل الخيرات والمشتغل بالنوازل الفقهية درساً وبحثاً من أعلى العلماء رتبة ، وأجلّهم قدراً وأكثرهم أجراً. ([5])

([1])هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي ، أبو عمر : من كبار حفاظ الحديث ، مؤرخ ، أديب يقال له حافظ المغرب ولد بقرطبة ورحل رحلات طويلة في غرب الأندلس وشرقيها ، توفى بشاطبة من كتبه : جامع بيان العلم وفضله. أنظر : الأعلام للزركلي (240/8).

([2]) إعلام الموقعين : (96/1).

([3]) فقه النوازل للجيزاني (34/1).

([4]) المرجع نفسه ، (9/1).

([5]) فقه النوازل للأقليات المسلمة: د. محمد يسري إبراهيم دار البر، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1434هـ – 20134 (69/1).

- إن الاستغال ببحث النوازل ودراسة المسائل المستجدة يدور حكمه بين فرض العين وفرض الكفاية ، والقيام بهذا الفرض العيني أو الكفائي أداء الأمانة التي حملها الله تعالى أهل العلم فقد أخذ الله تعالى الميثاق على العلماء ليبينوا الأحكام الشرعية ، ولا يكتموها ، والتكليف بهذه الأمانة منحصر فيهم ، لقيام أهليتهم واكتمال آليتهم الشرعية لاستنباط أحكام النوازل الفقهية ، فكان لزاما أن يتصدي المتأهلون من الفقهاء والمجتهدون من العلماء لهذا الواجب ، إبراء للذمة وطلباً للمعذرة عند الله وقياماً بحق ([1]) قوله تعالى: ﴿وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ ١٢٢﴾ ([2])
- بيان كمال الشريعة وأنها صالحة لكل زمـــــان ومكان، فما من نازلة من النوازل إلا ولها حكم في الشريعة جاء بيان ذلك في كتاب الله، يعلم ذلك ويعرفه الراسخون في العلـــم ([3]) ودليل ذلك قـــــــوله تعالى: ﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗا﴾ ([4]) وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ وَبُشۡرَىٰ لِلۡمُسۡلِمِينَ ٨٩﴾ ([5]).
- التعبد لله عز وجل بدراسة هذه النوازل لأن دراستها من تعلم العلم وتعليمه ، والعلم من أفضل العبادات وأجل القربات فالتصدي لمثل هذه النوازل عبادة يؤجر عليها الإنسان.([6])

([1]) فقه النوازل للأقليات المسلمة : د.محمد يسري إبراهيم (69،70/1).

([2]) سورة التوبة : الآية (122).

([3]) فقه النوازل في العبادات (ص:2).

([4]) سورة المائدة الآية (3).

([5]) سورة النحل الآية (89).

([6]) فقه النوازل في العبادات (ص :3) .

الفصل الثّالث

مفهوم التلقيح الصّناعـــي وأحكامه

ويحتوي على ثلاثة مباحث:

- **المبحث الأوّل:** تعريف التلقيح الصناعي وتاريخه وأنواعه وشروطه.
- **المبحث الثّاني:** صور التلقيح الصناعي وأحكامها.
- **المبحث الثّالث:** أحكام المترتبة على التلقيح الصناعي

المبحث الأوّل

تعريف التلقيح الصّناعي وتاريخه وأنواعه.

- **المطلب الأوّل: تعريف التلقيح الصناعي وفيه فرعان**

  الفرع الأوّل : تعريف التلقيح الصناعي لغة.

  الفرع الثّاني : تعريف التلقيح الصناعي اصطلاحاً.

- **المطلب الثّاني : تاريخ التلقيح الصناعي**

- **المطلب الثّالث : أنواع التلقيح الصناعي**

  الفرع الأوّل : تعريف التلقيح الصناعي الداخلي وشروطه.

  الفرع الثّاني : التلقيح الخارجي وشروطه.

المبحث الأوّل

تعريف التلقيح الصّناعي وتاريخه وأنواعه.

● تـــوطئـــة:

لكي يبقى جنس الإنسان ليعبد ربّه عزّ وجل المدة التي أراد الله تعالى الدنيا، جعل الله وسيلة بقاء هذا الجنس هو التناسل،فأودع في الإنسان غريزة تحمله ليقوم بهذا الدور وأرشده إلى الطريق القويم لذلك،وجعله الزواج الشرعي الذي شرعه وقام به الأنبياء جميعاً وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ﴾([1]).

وقد حفظ الإسلام النسل من جانبين ، جانب الوجود ، وجانب العدم .

أولاً: جانب الوجود :

وذلك بالحثّ على ما يحصله ويحدث به استمراره وبقاءه وتكثيره ، ومن أعظم الوسائل في ذلك الزواج الشرعي ، لذا جاء الشرع بالحث عليه والترغيب فيه والتحذير من تركه.

وردّ النبي صلى الله عليه وسلم على لثلاثة الذين عزم أحدهم على ترك النساء بقوله:" وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني " ([2]).

فجميع أحكام الأسرة التي أفاض الإسلام بيانها إنما هو للتحقيق والحفاظ على هذا المقصد .([3])، ومن هنا نعلم أنّ الزواج له مقصد أصلي ومقاصد تبعية مكملة للمقصد الأصلي فالمقصد الأصلي فهو يتمثّل في المحافظة على النّسل، وحفظه من الانقطاع ،وما عداه مما يقصد الإنسان من منافع الزواج يعتبر من المقاصد التبعية.

([1]) سور الرعد الآية:38.

([2]) رواه البخاري / باب الترغيب في النكاح ، رقم (5063) (2/7).

([3]) مقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلاً وتفصيلاً (ص :316).

وجاء في إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ([1]) (أن للزواج خمس فوائد الولد وكسر الشهوة وتدبير المنزل وكثرة العشيرة ومجاهدة النفس بالقيام بشؤون الزوجين. وإن الولد هو الأصل المقصود وله،وضِعَ النكاح، والمقصود إبقاء النسل وأن لا يخلو العالم من جنس الإنس)([2])؛ لأن جنس الإنس هذا، هو مناط به إعمار الأرض، قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوٓا۟ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا۟ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ ۖ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾﴾([3])

ثانياً: جانب العدم:

إن الله تعالى شرع أحكاماً تحفظ النسل من الضياع والتّشرّد أو الانعدام أو التقليل منه، بدءاً من غضّ البصر، وانتهاء بإقامة الحد على الزاني الذي يعتدي على العرض أو الفرج ويخلط الأنساب بما يضيع النسل، وإقامة حد القذف على من يعتدي معنوياً وأدبياً على العرض والنسب ، كما نهي عن التبتل ([4]) وترك النكاح.

ومن حفظ النسل من العدم أيضاً تحريم الأنكحة الفاسدة مثل التي كانت منتشرة في الجاهلية من الاستبضاع([5]) والرهط ([6]) ، كما حرم نكاح المتعة ([7]) وكل ذلك ينافي مع مصلحة الإنسان في حفظ العرض والنسب والنسل كما يهدم معنى المقصود من الزواج كالمودة والرحمة والتناسل والتكاثر وغير ذلك.([8])

---

(1) سبق ترجمته.

(2) إحياء علوم الدين : للغزالي (24/2).

(3) سورة الروم الآية:9.

(4) الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة.

(5) نوع من نكاح الجاهلية،وهو أن تطلب المرأة جماع الرجل لتنال منه الولد فقط.

(6) اشتراك جمع من الرجل في الدخول على إمرأة واحدة واعطاؤها الحق في الولد أن تلحقه بمن شاءت منهم.

(7) هو النكاح المنقطع الذي له أجل معين.

(8) مقاصد الشريعة تأصيلاً وتفعيلاً، ص:318.

ومما تقدم يمكن القول بأن المصلحة الأصلية للشارع من مشروعية الزواج هي المحافظة على النسل إيجاداً وإبقاءً ولم يخالف أحد من علماء الشريعة في هذا لأنهم أجمعوا على أن المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية الخمسة وهي الدين والنفس والعقل والنّسل والمال.وذلك أن مدار حياة الإنسان يدور عليها، سواء أكان ذلك في نفسه أم مع غيره ما يعرف بالعلاقات الإنسانيّة، وتقوم الشّريعة بتنظيم هذه العلاقات مراعاة للحقوق والواجبات.

وعلى هذا، فقد فطر الله في النّاس حبّ النسل الذي يعمّر به الكون ، ومع ذلك قد تكون هناك عوامل وأسباب مانعة من الحمل خارجة عن إرادة الزوجين تحتاج إلى علاج فكانت عظمة الإسلام في مشروعية التداوي من العقم بما يحقق المصلحة ويلبّي الرغبة المشروعة في الحدود والضوابط المشروعة.

ولايغيب عن بالنا أن الإنجاب وما يترتب عليه من نسل هبة من الله، قال تعالى: ﴿ لِّلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَٰثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ ﴾ (1).

ومن قسمة الشّريعة،ورحمة الشّارع ، أن أمر النّاس بالتداوي، حتّى العقم،واستجدت في هذا العصر صور من التداوي بالعقم ومنها : التداوي بالتلقيح الصناعي.

(1) سورة الشورى الآية:49.

● المطلب الأوّل: تعريف التلقيح الصناعي وفيه فرعان

الفرع الأوّل : تعريف التلقيح الصناعي لغة :

لقحت الناقة لقحاً ولقاحاً ، قبلت اللقاح فهي لاقـــــــح من لواقـــــح ([1])

ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَٰحَ لَوَٰقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً...﴾([2])

لقح وألقح الفحل الناقة ، والريح السحاب والرياح لواقح وتلقيح النخل إبادة .([3])

والصناعي لغة صنع (الصنع) بالضم مصدر قولك صنع إليه معروفاً وصنع به صنيعاً قبيحاً أي فعل ،والصناعة حرفة الصانع وعمله الصنعة .([4])

الفرع الثّاني: تعريف التلقيح الصناعي اصطلاحاً

يطلق التلقيح الصناعي ويراد به إلقاء نطفة الرجل بويضة المرأة بطريقة صناعية ، أو بغير الاتصال الجنسي المباشر،وذلك لغرض الحمل.

ويراد به كذلك : تلقيح بويضة الزوجة بماء الزوج التي تتم داخل الأنبوبة ثم تنقل بعد ذلك إلى رحم المرأة داخل الإطار الطبي المعروف وبمعرفة الهيئة الطبية المختصة

وهناك من يعرف التلقيح بطريقة أعم من ذلك فيقول : التلقيح الصناعي يكون بنقل نطفة من ذكور الإنسان والحيوان إلى أنثيهما من غير مباشرة بين الذكور والإناث.([5])

([1]) القاموس المحيط :لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي،دار الحديث،القاهرة،د،ط،1429هـ،2008م(ص:1481)

([2]) سورة الحجر الآية:22.

([3]) مختار الصحاح :لمحمد بن أبي بكر الرازي، مكتبة لبنان،بيروت،د،ط،1986م(ص :251)

([4]) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :لإسماعيل بن حمادالجوهري،تحقيق:أميل بديع،وآخرون،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،ط1، 1420هـ،1999م(524/3)

([5]) أحكام الاشتباه في النسب في الفقه الإسلامي : علي عبد الرحيم عامر ، دار السلام – الطبعة الأولى ، 1433هـ ، 2012 ، ص:195

● المطلب الثّاني : تاريخ التلقيح الصناعي :

التلقيح الصناعي ما هو إلا العمل على التقاء الخلية الذكرية (الحيوان المنوي) بالخلية الأنثوية (البويضة) عن طريق غير الجماع ، وهذا الأمر لا يخرج عن معنى استدخال مني الرجل على مني المرأة من غير جماع ، وهذا ما تحدث عنه الفقهاء القدامى رحمهم الله تحت اسم الاستدخال وأشاروا إليه ورتبوا عليه آثار حكمية كالعدة والنسب وما تبع ذلك من اثبات ونفي .([1])

ظهر التلقيح الصناعي في الحيوانات في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي وبدايات القرن العشرين، والبعض يرد التاريخ إلى أكثر من خمسمائة سنة ، ويرون أن بعض العرب كانوا يقومون بها في الخيول،وذلك في القرن الرابع عشر إذ كانت بعض القبائل العربية تلقح خيولها من نطف جنسية تحصل عليها من حصان أصيل له من الصفات الممتازة غير المتوفرة في الذكور الأخرى، وكانت بداية التلقيح الصناعي في العالم الغربي 1780م قام به الكاهن البريطاني "لازار دسبالاني "على كلب، وبعد ذلك أجراه على القرود والخيل والكلاب والقطط والمواشي....([2])

ولقد كانت البحوث المبتكرة في هذا المجال تتناول نقل الحيوانات المنوية إلى الأنثى بطريقة غير الطريقة التقليدية ، ولقد نجحت معظم هذه التجارب دون مشاكل أو اعتراضات فالعملية بسيطة .([3])

أما التلقيح الصناعي للإنسان فلم يتوصل إليه العلماء إلا حديثاً فبعد نجاح العلماء في مجال الوراثة وحصولهم على أنواع حسنة من الثمار والحيوانات ودفعهم ذلك إلى إجراء التلقيح على الآدميين ، ويعتبر العالم الإنجليزي Hunter هو أول من قام بهذه المحاولة عام 1791م.([4]) فقد قام بتلقيح زوجة أحد تجار

([1]) أحكام الاشتباه في النسب في الفقه الإسلامي : علي عبد الرحيم عامر

([2]) أطفال الأنابيب بين الحظر والإباحة : محمود سعيد شاهين ، ص89

([3]) مقال بعنوان : الأنابيب بين الخطر والإباحية ، ص 79

([4]) التلقيح الصناعي بين أقوال الأطباء وآراء الفقهاء: أحمد محمد لطفي أحمد ، دار الفكر الجامعي ، ط1، 2010 ، ص 57-58

الأقمشة باستعمال نطفته عن طريق الحقن مباشرة وفي عام 1403م تم في فرنسا ،وكان يجب الانتظار حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر لتظهر أول الكتابات في هذا الموضوع ، فقد ظهر كتاب سنة 1969م للدكتور (Jules Goutier) بعنوان الإخصاب الصناعي واستعماله ضد العقم .([1]) وفي خلال عامين ذاع أمر التلقيح الصناعي وانتشر انتشاراً واسعاً وكانت نتائجه مضمونة وبدون مخاطر بل اعتبر في مجال الطبي أن تلقيح الصناعي هو أحد الوسائل لعلاج العقم.([2]) وقيل أول من قام بهذه المحاولة في الإنسان الدكتور (روبرت أدواردز) ([3]) وفشلت محاولته تلك، واستمر في محاولاته إلى أن نجحت أول محاولة للحمل عام 1976م ولكن كان الحمل في قناة الرحم، وفي عام 1978م تمت ولادة أول طفل في العالم(لويزابراون) عندما نجح إدواردوزو وستيتو Edwardono & Setito في تلك المحاولة وكانت قد سبقتها مائة محاولة فاشلة.([4])

أما تلقيح المرأة بمني رجل غير زوجها وهو أحد صور التلقيح الخارجي فقد تم لأول مرة في فرنسا عام 1918م ، وانتشر بسرعة حيث إنه في عام 1935م سجلت في انجلترا حالة تلقيح خارجي واحدة .

وفي أمريكا تم هذا النوع من التلقيح لما يقرب من عشرين ألف مرة .

وقد تطورت فكرة التلقيح الصناعي مرة أخرى ، فأصبح التلقيح يتم خارج الرحم في أنبوب ، ثم تنقل البويضة إلى رحم المرأة التي أخذت النطف ، وقد تطور تجارب التلقيح الصناعي وراح العلماء يجرون التلقيح في أرحام الحيوانات لتقوم بالحمل بدلاً من الآدميات.([5]).

([1]) العقم : هو عدم القدرة على الانجاب.

([3])هو عالم أحياء بريطاني ورائد في مجال البيلوجيا والطب التكاثري، ولد في مانشستر في 27 سبتمبر 1925،حصل على شهادة الدكتوراه سنة 1955 من جامعة إدنبرة.وحصل على جائزة نوبل في الطب عام 2010 لدورة في تطوير الإخصاب خارج الرحم، أنظر:htt://ar.m.wikipedia.org

([4]) التلقيح الصناعي بين أقوال الأطباء وآراء الفقهاء ، ص : 58

([5]) المرجع السابق ص58

أما ظهور التلقيح الصناعي في المجامع الفقهية كانت 1406هـ/1985م

عرضت هذه النازلة المستجدة في هذا العصر على مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة 10ـ16 ربيع الآخر 1406هـ/1985/12/28م، وقد قدم مجموعة من الأطباءالاختصاصيين والخبراء في المجال الطب بحوثا حولها، ولم يصل المجمع في هذه الدورة الى التصور المطلوب، وأصدر المجمع بالآتي:((وبعد أن تبين له ـأي مجلس المجمع ـ أن الموضوع يحتاج إلى مزيد من الدراسة طبيا وفقهيا، وإلى مراجعة الدراسات والبحوث السابقة، واستيفاء التصورجميع جوانبه قرر ما يلي:تأجيل هذا الموضوع إلى الدورة القادمة للمجمع.((وفي دورة مؤتمره الثالث بعمان وقف المجمع على حقيقة التلقيح الصناعي وصوره، وطرقه، وتمكن تصوره من كل الجوانب فأصدر القرارالفقهي المتعلق به، ونصوا على تحريم خمس طرق من سبع للتلقيح الصناعي لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع المومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية وعددوا هذه الطرق الخمسة))

● المطلب الثّالث : أنواع التلقيح الصناعي وشروطه وكيفية اجراءها :

ينقسم التلقيح الصناعي إلى نوعين :

1/ التلقيح الصناعي الداخلي

2/ التلقيح الصناعي الخارجي

وسوف نتناولهم في فرعين على النحو التالي :

الفرع الأوّل : تعريف التلقيح الصناعي الداخلي وشروطه :

أولاً: تعريفه :

هو نقل المني صناعياً من ذكر الرجل إلى مهبل الأنثى بقصد إحداث الحمل.([1])

ثانياً: شروط التلقيح الصّناعي:

وقد اشترط الفقهاء لإجراء التلقيح الصناعي الداخلي شروط وهي :

1/ أن يتم بين زوجين في حال قيام عقد الزوجية ، أما إذا انتهى عقد الزوجية بموت أو طلاق فلا يحلّ ذلك.

2/ أن يقوم بهذا التلقيح على يد امرأة طبيبة مسلمة فإن لم يتيسر ذلك فبطبيب مسلم ثقة فإن لم يتيسر ذلك فبطبيب غير مسلم ثقة .([2])

3/ استحالة الإنجاب بالطريق الطبيعي يشترط لجوازٍ التلقيح الصناعي الداخلي أن تكون حالة الزوجين وفقاً للمقاييس الطبية يستحيل معها الإنجاب بالطريق الطبيعي بسبب إصابة الزوجين أو أحدهما بالعقم أو ضعف الخصوبة .([3])

4/ رضا الزوجين : من شروط صحة التلقيح الصناعي رضا الزوجين بذلك ، لأن الولد يحمل اسمي أبويه ومن ثم يجب رضا كل منهما صراحة أو ضمناً.([4])

([1])التلقيح الصناعي بين أقوال الأطباء وآراء الفقهاء: أحمد محمد لطفي أحمد ص68

([2]) أخلاقيات التلقيح الصناعي نظرة إلى الجذورية : د. محمد علي عبد البار دلر السعودية ، ط1، 1407هـ-1987 ، ص 45

([3]) التلقيح الصناعي بين أقوال الأطباء وآراء الفقهاء ، ص:68

([4]) أحكام الاشتباه في النسب ، علي عبد الرحيم عامر ، ص:202

5/ اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لعدم اختلاط النطف وعدم الاحتفاظ بالمني في الثلاجات بل إجراء التلقيح فور أخذه من الزوج وإعطاء للزوجة.([1])

الفرع الثّاني : التلقيح الخارجي وشروطه :

أولاً : تعريفه:

يقصد به الحالة التي يتم التلقيح فيها بين مني الرجل وبويضة الأنثى في وسط خارج الرحم كأنبوب اختبار أو أي وعاء مخبري وبعد أن يحدث الانقسام المناسب بعد اجتماع الحيوانات المنوية بالبويضة تعاد البويضة الملقحة إلى رحم المرأة سواء صاحبة البويضة أو غيرها.([2])

ثانياً: شروطه :

اشترط العلماء لجواز التلقيح الصناعي الخارجي بشروط وهي:

1/ الحاجة الملحة

وذلك بأن يكون في الزوجة التي يراد استخلاص البويضة منها لتلقح خارجياً مانع يمنع من اتصال الحيوان المنوي بالبويضة لأي سبب كأن يكون في مبيضها أو في قناتي فالوب انسداد ،ولا يمكن معالجة ذلك الانسداد بعمليات أو عقاقير أو تكون تلك الأعضاء قد استأصلت تماماً لمرض فيها.

أما إذا كان أعضاء المرأة سليمة ويمكن أن تحمل عن طريق الاتصال الطبيعي فإنه لا يجوز إجراء التلقيح الخارجي.

2/ أن يغلب على ظنّ الطبيب المعالج الإضرار من إجراء العملية .([3])

3/ ألا يؤدي إلى اختلاط الأنساب كتغيير الطبيب لماء الرجل أو ببويضة المرأة بغيرها وإلا كان محرماً. ([4])

([1]) أخلاقيات التلقيح الاصطناعي ، ص :46.

([2]) أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة ، زياد أحمد سلامه ، الدار العربية للعلوم – دار البيارق ، ط1 ، 1417هـ – 1996م .

([3]) الإنجاب الصناعي بين التحليل والتحريم : محمد بن يحيى بن حسن النجيمي، مكتبة العبيكان ، ط1، 1432هـ – 2011م، ص:133.

([4]) فقه القضايا الطبية المعاصرة: على محي الدين القرة داغي وآخرون ، دار البشائر الإسلامية ، ط1، 1427هـ – 2011 ، ص 581.

4/ أن تكون العملية بين زوجين وأثناء قيام الزوجية.

5/ أن يقوم بهذا العملية لجنة طبية موثوقة علميا وشرعيا في مركز متخصص،أو مؤسسة تقوم بتجميد الحيوانات المنوية والبويضات وذلك لأمرين:

أ- أن يشرف على تلك الأجنّة جهة مركزية موثوقة.

ب-أن يصدر قانون ينظم هذه العملية بحيث يترتب على كل من يتلاعب بها عقوبات رادعة. ([1])

([1]) الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي : محمد خالد منصور – دار النفائسي ، الأردن ، ط1، 1419هـ 1999م ، ص99

المبحث الثّاني
صور التّلقيح الصّناعي وأحكامها

وفيه مطلبان :

- **المطلب الأوّل** : الصور المتفق في تحريمها .
- **المطلب الثّاني** : الصور المختلف فيها .

المبحث الثّاني
صور التّلقيح الصّناعي وأحكامها

● المطلب الأوّل : الصور المتفق في تحريمها :

الصور التي اتفق الفقها على تحريمها في التلقيح الصناعي ما يلي:

الصورة الأولى:

ما كان في الماءين أجنبيان سواء في أجنبية الحيوان المنوي أو البويضة أم أحدهما (وجود طرف ثالث)

الصورة الثانية:

أن يكون الماءان من الزوجين (الحيوان المنوي والبويضة) ويزرع في رحم الزوجة لكن بعد موت الزوج وانتهاء عدة الزوجة.

الصورة الثالثة :

إذا كان الحيوان المنوي من الزوج والبويضة من زوجته ويتم زراعة البويضة الملقحة في رحم امرأة أجنبية عنها .

كل هذه الصور غير جائزة، وبحرمتها صدرت الفتاوى وقرارات المجامع الفقهية .([1])

([1]) انظر: قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي من دورته الأولى لعام 1398هـ حتى الدورة الدورة الثامنة عام 1405هـ :((... أما بقية الصور الأربعة فلا خلاف في تحريمها)) نقلا عن كتاب:البنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهية:د.اسماعيل مرحبا،دار ابن الجوزية،ط1، 1429هـ، ص:416

المطلب الثّاني: الصور المختلف فيها:

أما الصور التي اختلفوا في حكمها صورتان. وسوف نتناولهما في فرعين على النّحو التالي:

الفرع الأوّل: تلقيح الصناعي بين الزوجين حال قيام الزوجية.

اختلف العلماء المعاصرون حول مشروعية عملية التلقيح بين الزوجين وذلك على النحو التالي:

القول الأول:

يري إباحة التلقيح بين الزوجين وممن قال بهذا الرأي:

فتوى المجمع الفقهي المنعق د في مكة المكرمة الدورة السابقة 1404هـ وندوة الانجاب بالكويت واللجنة الفقهية الطبية بالأردن وأكثر العلماء المعاصرين واشترطوا لجواز ذلك الشروط المتقدمة .([1]) واستدلّوا بالآتي:

1/ قياس هذه الصورة على إباحة الفقهاء القدامى لعملية الاستدخال بين الزوجين.([2]) حيث إن الاستدخال بين الزوجين لا يشترط في الاتصال المباشر بين الزوجين فهكذا هنا أن العملية تتم وفق السنة الطبيعية لتكوين الجنين ، ولا يلجأ إليها إلا في حالة العجز عن الإنجاب عن طريق الاتصال الطبيعي بين الزوجين فتدخل ضمن العلاج للحصول على الإنجاب حيث إن التداوي بالتلقيح الصناعي لمن ليس لديه القدرة على التخصيب يعد من الأمور المباحة شرعاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(تداووا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء)([3])

2/ إن المني والبويضة للزوجين وهما محترمان حال الإنزال وحال الإدخال ، كما أن الرحم الذي تم زرع اللقيحة فيه هو رحم الزوجة فلم يدخل بينهما طرف أجنبي

([1]) دراسة شرعية لأهم القضايا الطبية المتعلقة بالأجنة البشرية للملاوي ، ص :59

([2]) رد المحتار على الدرر المختار (حاشية ابن عابدين):لابن عابدين ، دار الفكر – بيروت ، ط2، 1412 – 1992م (213/5)،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي،دار الفكر،د،ط،د،ت،ص:468،مغني المحتاج إلي معرفة ألفاظ المنهاج:لمحمد بن الخطيب الشربيني،دار الفكر،د،ط،1429هـ/2009م(392/3)

([3]) الجامع الصحيح سنن الترمذي : محمد بن عيسى الترمذي السلمي – دار احياء التراث العربي ، بيروت – كتاب باب ما جاء في الدواء والحث عليه رقم : 2039 (383/4)

فلا مانع من اللجوء إلى الانجاب بهذه الطريقة شرعاً كوسيلة علاجية في حالة نقص الإخصاب بين الزوجين .

إن ما يحدث ذلك من انكشاف العورة هو لضرورة التداوي.([1]) والقاعدة تقول الضرورات تبيح المحظورات.([2])

القول الثاني :

يرى حرمة التلقيح الصناعي بين الزوجين وذهب إلى هذا القول بعض المعاصرين .([3]) وقد استدلّوا لرأيهم بما يلي:

1/ إنه من المعلوم أن الإنجاب الطبيعي يكون بالمعاشرة الزوجية بين الرجل وزوجته ، دون تدّخل واسطة ، ولا شك أن التلقيح يحتاج إلى طرف ثالث وهو الطبيب الذي يقوم بإجراء هذه العملية ، ولا يخفى ما في ذلك من انتهاك حرمة الزوجين في الأمور المبنية على السرية .

وأجيب عن ذلك: بأن المقصود بالواسطة والطرف الثالث ليس الطبيب وإنما هو وجود طرف ثالث متبرع أجنبي من الرجال أو النساء كأن تكون البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من غير الزوج أو تكون البويضة والحيوان المنوي من الزوجين فتوضع في غير رحم الزوجة فهذا هو المحرم.([4])

2/ إن القول بإباحة مثل هذه العمليات يفتح باب الفتنة ، لما فيه من احتمال الخطأ الذي يؤدي إلى دخول الشك في الأنساب فتحرم من باب درء المفاسد.

وأجيب عن ذلك: بأنه قد تم وضع ضوابط وشروط مشدّدة لتفادي عمليات الخطأ ، قام العلماء بوضعها حرصاً منهم على أن تتم العملية بدقة تامة ومتناهية .([5])

([1]) دراسة شرعية لأهم القضايا الطبية المتعلقة بالأجنة الشرعية للملاوي ، ص 59.

([2])المنثور في القواعد: للزركشي، تحقيق ، محمد حسن محمد ، دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان ، ط1 ، 1421 – 2000م (68/2)

([3])أنظر:التلقيح الصناعي:لمحمد أحمد لطفى،ص:141.

([4]) المرجع السابق ص141

([5]) دراسة شرعية لأهم القضايا الطبية المتعلقة بالأجنة للمحلاوي ، ص: 62-64.

الترجيح :

بعد نظر الأدلة والمناقشة ترى الباحثة على جواز التلقيح الصناعي بين الزوجين حال قيام عقد الزوجية سواء أكان داخلياً أم خارجياً مع مراعاة الضوابط والشروط المتقدمة.

الفرع الثّاني : الصورة الثانية (المختلف فيها)

التلقيح الصناعي بين الزوجين بعد انقطاع الزوجية (أثناء العدّة) إذا انقطعت العلاقة الزوجية بين الزوجين بطلاق أو بوفاة وكانت هناك أجنّة مجمدة لهذين الزوجين كانا قد احتفظا بها في بنوك حفظ الأجنة أثناء قيام العلاقة الزوجية بينهما وأرادت الزوجة بعد انقطاع الزوجية بينهما بطلاق أو وفاة أن تقوم بعملية التلقيح بهذه الأجنة المجمدة .([1])

اختلف العلماء على هذه الصورة على قولين:

القول الأوّل:

أن هذه الصورة جائزة ضمن العدّة لأن الحياة الزوجية تنتهي بانتهاء العدّة الشرعية مع العلم أنه لا يستحسن استخدامها.

القول الثّاني:

يرى أن هذه الصورة غير جائزة لأن الحياة الزوجية تنتهي بمجرد الوفاة.([2])

الترجيح :

الراجح هو قول القاضي بعدم جواز إجراء التلقيح الصناعي بعد انقطاع الزوجية أثناء العدة وسبب الترجيح هو:

أن في الأخذ بهذا القول احتياطاً للأنساب ، وقد جاءت الشريعة بحفظها. ولأن هذه الحالة لا يوجد ضرورة لأن المرأة يمكن أن تتزوج وتطلب الإنجاب بعد انقضاء العدّة، وأن عدة المتوفّى عنها زوجها إنما شرعت لتحقيق براءة الرحم ، وفي إدخال ماء الزوج أثناء هذه العدة إفساد لما وضعت العدّة لأجلها.

([1]) دراسة شرعية لأهم القضايا الطبية المتعلقة بالأجنة البشرية للمحلاوي ، ص 68.

([2])المرجع السابق: ص68

المبحث الثّالث

أحكام المترتبة على التلقيح الصناعي

المطلب الأوّل : نسب الطفل المولود وفيه فرعان

الفرع الأول: نسب الطفل المولود من التلقيح حالة قيام عقد الزوجية

الفرع الثاني: نسب الطفل المولود من التلقيح بعد انتهاء عقد الزوجية

المطلب الثاني : اجهاض الأجنة في التلقيح الصناعي .وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول : مفهوم الإجهاض

الفرع الثاني : حكم الإجهاض بشكل عام

الفرع الثالث: (النازلة) حكم إجهاض الأجنة في التلقيح الصناعي

المبحث الثّالث

أحكام تتعلق بمولود من التّلقيح الصّناعي

● المطلب الأول : نسب الطفل المولود

الفرع الأوّل : نسب الطفل المولود من التلقيح حالة قيام عقد الزوجية

من أهم آثار التلقيح الصناعي بين نطفتي الزوجين ثبوت نسب المولود إلى الزوجين وذلك لما يلي:

- أنه من مائهما
- وتخريجاً لما قرره الفقهاء من ثبوت النسب من استدخلت ماء زوجها في محل التناسل منها.([1])
- ولأن كل صورة يتخلق الجنين فيها من الزوجين ولا يدخل عنصر أجنبي معهما يثبت النسب فيها لهما.([2])

وبالتالي يترتب على صحة هذا النسب إثبات جميع الحقوق للطفل الناتج عن التلقيح الصناعي فيتثبت له حق الحضانة والميراث وغير ذلك من الحقوق ،([3])

الفرع الثّاني : نسب الطفل المولود من التلقيح بعد انتهاء عقد الزوجية

التلقيح يعد افتراق الزوجين يمكن أن يتم في العدة ويمكن أن يتم بعد انتهاء العدّة.

وفي كلا الحالتين يمكن أن يتم مع العلم بحصول الفرقة ويمكن أن يتم مع الجهل بحصول الفرقة .

كأن يؤخذ بمني الزوج ثم يموت أو يطلق والمرأة لا تعلم بذلك فتقوم بإجراء التلقيح الصناعي .([1]) ويمكن أن نفصل أحكام ذلك كما يلي:

([1]) حاشية ابن عابدين ، ص:213 ، حاشية الدسوقي ، ص:468، وشرح منتهى الإرادات لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، عالم الكتب ، بيروت ، ط2 ، 1996 (187/3)

([2]) أحكام النوازل من الإنجاب للمدحجي ، (665/2)

([3])المرجع السابق،(666/2)

إذا تم التلقيح في عدة المطلقة الرجعية فهنا لا إشكال في ثبوت النسب لصاحب النطفة ، وذلك لأن التلقيح إما أن يكون رجعة أو كالوطء بشبهه وعلى كلا الحالتين يكون النسب ثابتا.

(ب) إذا تم التلقيح بعد افتراق الزوجين بموت أو طلاق مع الجهل بحصول هذه الفرقة أو الجهل بالحرمة فالنسب ثابت في هذه الحالة لصاحب النطفة وذلك لأن التلقيح في هذه الحالة من جنس الوطء بشبهه ولا أشكال في ثبوت النسب بالوطء بشبهة عند جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة([2])

أما إذا تم إجراء التلقيح الصناعي بعد انتهاء العدة مطلقا أو في عدة غير الرجعية مع العلم بالفرقة هنا اختلف الفقهاء والباحثون المعاصرون على أقوال:

القول الأول :

أن النسب لا يثبت في حال حصول التلقيح الصناعي بعد انتهاء العدة مطلقاً أو في عدة المطلقة البائن ، وذلك لأن صاحب النطفة أجنبي عن المرأة فلا يثبت النسب عليه كما لا يثبت بزناه بها وهو قول لبعض الباحثين([3])

القول الثّاني:

أن النسب يثبت في حال حصول التلقيح الصناعي بعد انتهاء العدة مطلقاً أو في عدة المطلقة البائن إذا استلحقه ([4]) صاحب النطفة ولم يعارض ذلك فراش وذلك لأن إلحاقه فيه مصلحة للولد وعدم إحداث ضرر عليه خصوصاً أنه لا ذنب له في هذا وإليه ذهب بعض الباحثين.([5])

([1]) أنظر: أحكام النوازل في الانجاب للمدحجي (687/2)

([2]) أنظر: نهاية المحتاج (143/7) والمغني (66/8/8) وما بعدها ، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: لأبو عبد الله محمد بن أحمد ، دار الفكر ، ط3،1412هـ – 1992م (419/4) والمزيد من التفاصيل أنظر: أحكام النوازل في الانجاب للمدحجي(688/2)

([3]) أنظر أحكام النوازل في الانجاب: للمدحجي(698/2)

([4])استلحق المولود:ادعاه وهذا هو المعنى اللغوي،وهو مستعمل بهذا المعني عند جميع الفقهاء،لكن لم أقف على من عرفه منهم اصطلاحا إلا المالكية،حيث عرفه ابن عرفة بأنه:((ادعاء المدعي أنه أب لغيره)) أنظر:حاشية الدسوقي:لابن عرفة(412/3)

([5]) أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة : لزياد سلامه ، ص:188

ولا يخفى أن قول الثاني مبني على قول من قال بثبوت نسب ولد الزنا بالاستلحاق إذا لم يعارض ذلك فراش وهذا قول مرجوح وذهب جماهير العلماء أن ولد الزنا لا يثبت نسبه مطلقاً للزاني ولو استلحقه.([1])

الترجيح:

الراجح هو قول القائل بعدم ثبوت النسب إلى صاحب النطفة في حالة إجراء التلقيح الصناعي بعد انقطاع علاقة الزوجية بموت أو طلاق بائن أو بعد انتهاء العدة لأن الرجل صار أجنبياً على المرأة ومن ثم لا يثبت النسب إليه كما لا يثبت النسب إلى الأجنبي كما هو متقرر عند جماهير العلماء.

● المطلب الثّاني : إجهاض الأجنة في التلقيح الصناعي:

الفرع الأوّل : مفهوم الإجهاض:

أولاً : عند اللغويين:

تعريف لغة : (جهض)

الجيم والهاء والضاد أصل واحد وهو زوال الشيء عن مكانه بسرعة . يقال أجهضنا فلاناً عن الشيء إذا نجيناه عنه وغلبناه عليه .([2])

أنظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي : لمحمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي ، دار الفكر ، د،ط،د،ت(412/3)

([1]) شرح مختصر خليل : لمحمد بن عبد الله القرشي – دار الفكر ، بيروت ، د،ط،د،ت (101/6 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (412/3) – نهاية المحتاج (108/5) أسنى المطالب في شرح روض الطالب: لزكريا بن محمد بن زكريا السبكي، دار الكتاب الإسلامية ، د،ط،د،ت (319/2) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: لأبو الحسن على بن سليمان المرداوي، دار إحياء التراث العربي، ط2، د،ط(269/9) ،المبسوط : لمحمد بن أحمد السرخسي، دار المعرفة،بيروت،د،ط،1414هـ/1993م(157/17)،بدائع الصنائع:لأبوبكر ابن مسعود بن أحمد الكاساني،دار الكتب العلمية،ط2، 1406هـ/1986م(242/6)

(2) معجم مقاييس اللغة : لابن فارس (489/1)

ويقال أجهضت الناقة والمرأة ولدها (اجهاضا) أي اسقطته ناقص الخلق فهي (جهيض) و(مجهضة) بالهاء وقد تحذف ، (والجهاض) بالكسر اسم منه.([1])

والإجهاض الإزلاق والجهيض السقيط.([2])

ثانياً: عند الفقهاء :

ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة اجهاض عن المعنى اللغوي وكثيراً ما يعبرون عن الاجهاض بمرادفاته كالاسقاط والإلقاء والطرح والاملاص.([3])

ثالثاً: عند الأطباء :

عرفه الأطباء بأنه : خروج محتويات الرحم قبل عشرين أسبوعاً من الحمل ، وما سقط بعد ذلك يسمى ولادة قبل الأوان.([4])

وقيل هو : خروج متحصل الرحم في أي وقت من الحمل قبل تكامل الأشهر الرحمية.([5])

الفرع الثّاني : حكم الإجهاض بشكل عام :

أولاً : حكم الاجهاض قبل نفخ الروح فيه :

اختلف العلماء في حكم الاجهاض من قبل نفخ الروح فيه على آراء :

أ/ الرأي الأول : رأي الإمام الغزالي:([6])

---

(1) المصباح المنير : لأحمد بن محمد الفيومي ، تحقيق : عبد العظيم الشناوي ، دار المعارف القاهرة ، ط2 ، دت (131/1).

([2]) لسان العرب (131/7)

([3]) الموسوعة الفقهية الكويتية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، دار السلاسل – الكويت ، ط2 ، 1404م- 1427هـ (57/2).

(4) مشكلة الإجهاض : للدكتور محمد علي البار ، الدار السعودية ، ط1405،1هـ -1985م، ص10

([5]) موسوعة الفقه الطبي : للدكتور أحمد بن سير مباركي ، ود.عبدالله بن محمد الراشد وآخرون، مؤسسة الإعلام الصحي ، ط1، 1434هـ ، 2013 ، ص1324.

(6) سبقت ترجمته .

وهو من الشافعية _التحريم ، فلا يجوز الجناية على الجنين في أي مرحلة من مراحل نموه ، وقد قال :(وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية ، فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة زادت الجناية تفاحشاً ومنتهي التفاحش في الجناية بعد الانفصال حياً.([1])

وإليه ذهب المالكية في قول الدسوقي: (ولا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوماً وإذا نفخت فيه الروح حرم اجماعاً وقيل يكره قبل الأربعين([2])

الرأي الثّاني:

رأي الحنفية : يباح الاسقاط بعد الحمل ، ما لم يتخلق منه شيء ، ولم يكن ذلك إلا بعد 120 يوما لأنه ليس بآدمي . وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق : نفخ الروح وقيل عندهم: إن ذلك مكروه بغير عذر فإذا اسقطت بغير عذر يلحقها إثم . ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يتأجر به الظئر.([3]) ويخاف هلاكه ،وحمل بعضهم إباحة الاسقاط المطلقة على حالة العذر ، لأن الماء بعد ما وقع في الرحم مآله الحياة فلة حكم الحياة .([4])

الرأي الثّالث:

رأي الحنابلة هو كالحنفية المعتمد عندهم أنه يجوز الاسقاط في فترة الأربعة الأشهر الأولى قبل نفخ الروح.([5])

---

(1) الإحياء في علوم الدين: للإمام الغزالي (51/2).

(2) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : لابن عرفة الدسوقي (266/2) شرح مختصر خليل ، للخرشي (25/3).

(3) هي المرأة المرضعة لغير ولدها .

(4) رد المحتار على الدر المختار : لمحمد أمين ابن عابدين ، دار الفكر بيروت ، ط2 ، 1412هـ – 1992م (176/3) ، الفتاوى الهندية : لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي ، دار الفكر ، ط2 ، 1310هـ (356/5)

(5) كشاف القناع عن متن الاقناع: المنصور بن يونس بن صلاح الدين ، دار الكتب العلمية ، ط،ط،د،ت (220/1) الإنصاف للمرداوي (386/1)

الرأي الرابع:

رأي الشافعية والمعتمد عند الشافعية أنه لا يحرم استعمال ما يلقي الحمل ما لم تنفخ فيه الروح ، أما بعد نفخ الروح يحرم مطلقاً.([1])

ب/ الأدلة :

أولاً: أدلة القائلين بجواز الاجهاض قبل نفخ الروح مطلقاً، استدلّوا ما يلي :

1. إن ما لم تحلُ فيه الروح لا يبعث ويؤخذ من هذا أنه لا يحرم اسقاطه. ([2])
2. أنه في أطوار ما قبل نفخ الروح ليس بآدمي فلا يعد اسقاطه جناية .([3])

ثانياً:أبرز الأدلة للقائلين بتحريم الاجهاض قبل نفخ الروح فيه مطلقاً واستدلو ما يلي:

1. الأحاديث التي فيها احترام حياة الحمل كأحاديث إيجاب الغرة ([4]) على من اعتدى على حامل فأسقط جنينها وأحاديث تأخير الحد على الحامل حتى تضع. ومن ذلك:

حديث أبي هريرة ([5]) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر ، فأصاب بطنها وهي

---

(1) تحفة المحتاج في شرح المنهاج : لأحمد بن محمد علي بن حجر الهيثمي ، المكتبة التجارية الكبرى بمصر – 2 د،ط،1357هـ – 1983م (241/8)، (186/7) حاشية البجيرمي علي الخطيب ، دار الفكر ، د،ط،1415هـ – 1995م (360/3) ، فتاوى الرملي : لأحمد بن حمزة الأنصاري الرملي ، المكتبة الإسلامية ، د،ط(203/4)

(2) كشاف القناع عند متن الإقناع للبهوتي (220/1)

(3) الإجهاض بين الحظر والإباحة في الفقه الإسلامي: للدكتور شحاته عبد المطلب حسن أحمد ، دار الجامعة ، د،ط،2006 ، ص:41

(4) الغرة : دية الجنين وتساوي 5% من الدية الكاملة أي 50 دينار أو 500 درهم أنظر : الفقه الإسلامي ، وهبة الزحيلي (2646/4)

(5) عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني المتوفي سنة 59هـ – 678م ، أسلم سنة 7هـ ولزم النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه أحاديث كثيرة بلغت 5374 حديث "أنظر : سير أعلام النبلاء: لأبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبي، مؤسسة الرسالة ، ط3، 1405هـ/1985م(578/2)

حامل ، فقتلت ولدها الذي في بطنها ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى : أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة ....([1]) وجه الاستدلال بالحديث

*أن الجنين ما دام قابلاً للتخلق فلا يجوز التعرض له بشيء وأن المني بعد وقوعه في الرحم مآله الحياة فيكون له حكم الحياة.

* إن الجنين قبل نفخ الروح فيه معدة للحياة ، فيحرم إتلافه قياساً على تحريم وإيجاب الضمان على المحرم إذا كسر بيض السيد لأنه أصل السيد.([2])

رأي الباحثة :

ترى الباحثة أن الرأي الراجح هوعدم جواز الإجهاض بمجرد بدء الحمل لثبوت الحياة ، وبدء تكوين الجنين إلا لضرورة أو لعذر مقبول شرعاً.

وهـــــذا ما ذهب إليه الإمام الغزالي([3]) الذي يعتبر الإجهاض كالوأد جناية على وجود حاصل([4])وهـــــو ما رجح د. وهبه الزحيلي([5]) في كتابه فـــــــــــقه الإسلام وأدلته([6])

ثانياً: حكم الاجهاض بعد نفخ الروح فيه أن نفخ الروح في الجنين يكون بعد تمام أربعة أشهر أي بعد مائة وعشرين يوماً من بداية الحمل ولا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله في تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح .([7]) وذلك لأن الجنين إذا انفخت فيه الروح أصبح آدمياً له الأحكام الخاصة به ، فمن اعتدى عليه فقد اعتدى على

---

(1) رواه البخاري في كتاب الطب/باب الكهانة رقم:5758(135/7)

(2) حاشية ابن عابدين (176/3)

([3]) سبق ترجمته.

([4])إحياع علوم الدين: ص52

([5])سبق ترجمته

([6])الفقه الإسلامي وأدلته:للوهبة الزحيلي(2647/4).

([7]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (267/2) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (442/8)، فتح القدير لمحمد بن عبد الواحد السيواسي ابن الهمام ، دار الفكر ، د،ط،د،ت(401/3) ، حاشية الجمل على شرح المنهج: لسليمان بن عمر بن منصور ، دار الفكر ، د،ط،د،ت (491/5).

نفس معصومة فيكون داخلاً في قـــــــــــوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ﴾ ([1])

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ﴾([2]) وقـــــــــــوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ﴾([3]).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ([4]) رحمه الله:(إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين وهو من الوأد الذي قال الله فيه: ﴿وَإِذَا ٱلْمَوْءُۥدَةُ سُئِلَتْ ۝٨ بِأَيِّ ذَنۢبٍ قُتِلَتْ ۝٩﴾ ([5]).(([6])

الفرع الثّالث : (النازلة) حكم اجهاض الأجنة في التلقيح الصناعي

أولاً: حكم الاجهاض قبل غرس اللقيحة في الرحم

اختلف العلماء المعاصرون في ذلك على قولين :

القول الأوّل:

إن التلقيح الصناعي خارج الرحم لا يأخذ حكم الجنين في الرحم، وبالتالي فإن إتلاف الزائد من هذه اللقائح جائز شرعاً وهو قول معظم الفقهاء المعاصرين واستدلّوا لرأيهم: بأن اللقيحة لا يعتبر جنيناً شرعاً إلا بزرعها داخل الرحم، فالجنين لا يطلق إلا على الولد في بطن أمه، وإن اطلاق اسم الجنين عليها هو من قبيل المجاز.([7])

([1]) سورة الإسراء الآية :33.

([2]) سورة الإسراء الآية :31.

([3]) سورة الأنعام الآية :151.

([4]) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي المعروف بابن تيميه ، ولد في حران سنة 661هـ وومات 728 ، من مؤلفاته مجموعة الفتاوى وطبعت منها 37 مجلداً ، أنظر : الأعلام : للزركلي (144/1)

([5]) سورة التكوير ، الآيتان (8-9).

([6])مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:(161/34)

([7]) دراسة شرعية لأهم القضايا الطبية المتعلقة بالأجنة البشرية : للرملاوي ، ص 171.

القول الثّاني:

إن اللقيحة قبل زرعها في الرحم تعتبر جنيناً وبالتالي فلا يجوز الإعتداء عليه.

واستدلوا لرأيهم بأنها بداية للحياة الانسانية ، وبالقياس على اللقيحة في بطن الأم ، فإذا كانت اللقيحة في الرحم لها حرمتها واحترامها ، فلا يجوز الاعتداء عليها بالاسقاط والاجهاض ولا عبرة بكونها داخل الرحم أو خارجه حيث أنه لا تأثير للمكان في الحرمة وعدمها.([1])

ونوقش هذا الدليل :

إن قياس اللقيحة خارج الرحم على اللقيحة في بطن الأم هو قياس مع الفارق لوجود الفرق بينهما إذ لاتعتبر اللقيحة جنيناً شرعياً إلا بزرعها داخل الرحم فالجنين لا يطلق إلا على الولد في بطن أمه.

ثانياً: حكم الإجهاض بعد غرس اللقيحة في الرحم .

* ينطبق الاجهاض بعد غرس اللقيحة في الرحم نفس الحكم المنطبق على الاجهاض للجنين الملقح طبيعياً عن طريق المعاشرة بين الزوجين وقد سبق الكلام عن حكمه.

وعليه إذا تم التلقيح صناعياً فحصلت بعدد من الأجنة فإنه يحرم قتل هذه الأجنة بهدف تخفيض عددها.

إلا إذا كان في الإبقاء على العدد الزائد ما يعرض الحامل للموت يقيناً ، كما لو كانت مريضة بالقلب أو غيره من الأمراض التي قد تؤذي بها إلى الوفاة فحينئذ لا مانع شرعاً من اجهاض الأعداد الزائدة محافظة على حياة الأم عملاً بالقاعدة الشرعية المقررة (الضرر يزال) ([2]) والضرورة تبيح المحظورات.([3])

([1]) دراسة شرعية لأهم القضايا الطبية المتعلقة بالأجنة البشرية : للرملاوي ، ص 172.

([2]) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير:لعبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف،ط1، 1423هـ/2003م، ص:277.

([3]) المرجع السابق ، ص 287.

المبحث الرّابع

أحكام تتعلق بعمليّة التّلقيح الصّناعيّ

- **المطلب الأول : تجميد الأجنّـــة وفيه فرعان**

الفرع الأوّل: مفهوم تجميد الأجنّـــة.

الفرع الثّاني: حكم تجميد الأجنّـة.

- **المطلب الثّاني : تـأجير الأرحام وفيه أربعة فروع**

الفرع الأوّل : مفهوم تـأجير الأرحام

الفرع الثّاني : حكم الاستئجار برحم امرأة أخرى أجنبية للقيام بالحمل والولادة

الفرع الثّالث: حكم تبرع المرأة بالحمل والولادة عن امرأة أخرى.

الفرع الرّابع: الاستعانة برحم زوجة أخرى للزوج صاحب النطفة

المبحث الرّابع

أحكام تتعلق بعملية التلقيح الصناعي

هذا المبحث يمثّل لبَّ هذه الدّراسة، ويدور حول الأحكام المتعلّقة بعمليّة التّلقيح الصّناعيّ، وتبيّن الباحثة فيه آراء العلماء حول هذا التّلقيح، من خلال مطلبين هما: تجميد الأجنّة، وتأجير الأرحام، وتتفرّع منهما عدّة مسائل على النّحو التّالي:

● المطلب الأوّل : تجميد الأجنة

الفرع الأوّل : مفهوم تجميد الأجنة

أولاً: تعريفها لغة :

جمد الماء،وكل سائل جمد جمداً أو جموداً ضد ذاب ، فهو جامد وجمد تجميداً حاول أن يجمد.([1]) وتشير الباحثة إلى أن تجميد الماء ونحو، وكلّ عنصر خالطه الماء يتمّ بخفض حرارته إلى أدنى مستوى، وقد يكون إلى ما تحت درجة الصّفر . فيقول للشيء : هذا جامد، وجمد جموداً.

ثانياً: تعريفها اصطلاحاً:

هي نتيجة لعملية تلقيح تمت بين بويضة أنثوية وحيوان منوي في ظروف معينة خزنت في بنوك خاصة ليتم تنشيطها لاحقاً.([2])

وقيل أنها عبارة عن مخازن أو حضانات أو أجهزة يتم الاحتفاظ فيها بالأجنة التي بلغت الأشواط الأولى من نموها انقسمت إلى 4–8 خلايا جنينية وذلك داخل ثلاجات خاصة، مثل النتروجين السائل تحفظ عليها حياتها مع ايقافها عن الانقسام إلى حين تستخدم مرة أخرى.([3])

وعندما يراد الاستفادة من تلك الأجنة ، يسمح الأطباء بارتفاع درجة الحرارة تدريجياً فتعود كل التفاعلات الكيميائية مرة أخرى، أي تعود لها الحياة مرة أخرى.([4])

الفرع الثّاني: حكم تجميد الأجنة :

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم تجميد البويضات الملقحة عند قيام الحاجة لذلك مدة من الزمان وفق ضوابط محددة تمنع من اختلاطها وبيان اختلافهم كما يلي:

([1]) القاموس المحيط للفيروز أبادي ، ص 291.

([2]) أطفال الأنابيب والتلقيح الصناعي ، أمير فرج يوسف ، د،ط، 1438هـ – 2017 ، ص 55.

([3]) البنوك البشرية وأحكامها الفقهية : لاسماعيل مرحبا ، دار ابن الجوزي ، ط1429،1هـ ،ص:496.

([4]) الإنجاب الصناعي وأحكامه القانونية وحدوده الشرعية:محمد مرسي زهرة الكويت، د،ط، 1992–1993م، ص108.

أولاً: الأقوال في المسألة:

القول الأوّل : يجوز تجميد البويضات الملقحة ([1]) بأربعة شروط هي:

1- أن تكون هناك حاجة لتجميد البويضة الملقحة .

2- أن يشرف على حفظ البويضات الملقحة جهة مركزية موثوقة تعتمد إجراءات موثوقة ومضمونة تكفل عدم اختلاط الأنساب، ويشرف عليها أشخاص ثقات في دينهم وعلمهم.

3- أن يصدر قانون من الدولة ينظّم هذه العملية بحيث يترتب على المخالفين والمتلاعبين عقوبات رادعة.

4- ألاّ تطول مدة التخزين خشية وقوع طلاق أو وفاة الزوج أثناءها وإلى هذا ذهبت جمعية العلوم الطبية الإسلامية المنبثقة عن نقابة الأطباء الأردنية.([2]).

القول الثّاني:

يرى حرمة تجميد البويضات الملقحة وإليه ذهب مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي([3]) وهو قول أكثر الباحثين ([4])

ثانياً: أدلة الأقوال ومناقشتها:

أ/ استدلّ أصحاب القول الثاني القائلين بحرمة تجميد البويضات الملقحة بما يلي :

1. إن تجميد الأجنة حبساً للحياة عن مواصلة نموّها حتى تصل الغاية المقدّرة لها وهذا لا يجوز.

* ويناقش هذا الدليل :

([1]) وهو قول لبعض الفقهاء المعاصرين ، أنظر: دراسة شرعية لأهم القضايا الطبية المتعلقة بالأجنة البشرية : للرملاوي، ص 45.

([2]) أنظر: أحكام النوازل في الإنجاز : للمدحجي (596/2).

(3) وذلك في دورته السادسة المنعقدة في جده ف الفترة من (17-23) شعبان 1410هـ الموافق (14-20) مارس 1990، انظر: أحكام النوازل في الإنجاب: للمدحجي (596/2).

(4) انظر: دراسة شرعية لأهم القضايا الطبية المتعلقة بالأجنة البشرية للرملاوي ، ص:40.

بأن هذه اللقائح ليست أجنّة على وجه الحقيقة ما دام أنها لم تنقل إلى الرحم، كما أن الحياة الإنسانية في الجنين إنما تكون بنفخ الروح فيه ، ثم إنّ هذه الأجنّة لو تركت خارج الرحم فإن نموها يتوقّف ففي تجميدها حفاظ على ما فيها من الحياة حتى يمكن الانتفاع بها في المستقبل.([1])

2. إن من مقاصد الشريعة حفظ النسب،وتجميد البويضات الملقحة يعود على هذا المقصد بالإبطال، فيجب منعه والقول بتحريمه صيانة لأنساب الناس عن الاختلاط أو التشكيك فيها .
3. إن الشريعة جاءت بسدّ الذرائع الموصلة إلى المحرم،وفي منع تجميد البويضات الملقحة سدّ لذريعة اختلاط الأنساب عمداً أو خطأ.
4. إن في تجميد البويضات الملقحة وقوعاً في الشبهات، لاحتمال اختلاطها، فلا يمكن الوثوق بنسبة هذه البويضة الملقحة لأصحابها.([2])

وقد أمر المسلم باتقاء الشبهات والابتعاد عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إنّ الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من النّاس، فمن أتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كا الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه." ([3])

ويمكن أن تناقش الأدلة السابقة بأنه إنما يستقيم الاستدلال بها إذا كان الباب سيفتح على مصراعيه في تجميد البويضات الملقحة بدون ضوابط ، وأما إذا وضعت ضوابط ووسائل تمنع المفاسد المذكورة فلا يبقى وجه للتحريم ومن ذلك: اشتراط أن يشرف على تجميد البويضات الملقحة جهة مركزية موثوقة أو أن يقتصر في ذلك على مراكز طبية متخصصة تكون تابعة لجهات رسمية، ويتولى الإشراف عليها لجان شرعية طبية تتولى التحقيق من عدة أمور في كل حالة ومن أهم ذلك:

---

(1) انظر: أحكام النوازل في الإنجاب: للمدحجي (597/2).

(2) انظر: أحكام النوازل في الانجاب: للمدحجي (2597).

(3) رواه مسلم في كتابي المساقاة – باب أخذ الحلال وترك الشبهات ، رقم (1599) (1219/3).

1-التأكد من سلامة الطرق الفنية والمهنية لعملية التجميد والحفظ ، والتي تضمن عدم وقوع اختلاط البويضات الملقحة على سبيل العمد أو الخطأ.

2- التأكد من عدم استعمال البويضات الملقحة خارج نطاق الزوجية والتأكد من إتلاف هذه البويضات الملحقة بعد موت أصحابها أو زوال حاجتهم لتجميدها. ([1])

ب/ استدل أصحاب القول الأول القائلين بجواز تجميد البويضات الملحقة ما يلي:

1. إن الأصل في حكم هذه المسألة الإباحة فلا ينتقل عنها إلا بدليل.
2. إن من مقاصد الشريعة حصول النسل وتجميد البويضات الملقحة يحقق هذا المقصد الشرعي.
3. إن في تجميد البويضات الملقحة تخفيفاً من الأعباء المادية والبدنية على الزوجين([2]) والقاعدة الشرعية أن الوسائل لها أحكام المقاصد) ([3])

الترجيح:

الراجح هو القول الأول القاضي بجواز تجميد البويضات الملقحة،وسبب الترجيح هو:

1. قوة ما استدل به أصحاب هذا القول .
2. ضعف أدلة المخالفين مع الإجابة عما استدلو به.
3. أن الشروط التي اشترطها أصحاب هذا القول كفيلة بتفادي المحاذير التي من أجلها ذهب أصحاب القول الثاني إلى التحريم.
4. إن الحاجة ملحة لتجميد البويضات الملقحة بسبب نسبة الفشل العالية لعمليات التلقيح الصناعي والتي تزيد عن 70% ومن ثم نجد أن كل مراكز علاج العقم في العالم تقوم بتجميد اللقائح. ([4]) وفيها تقليل كشف عورة الرجل والمرأة.

([1]) أنظر تفاصيل ذلك : أحكام نوازل الإنجاب : للمدحجي (599/2).

([2])أحكام نوازل الإنجاب: للمدحجي(599/2)

([3]) أنظر: شرح القواعد والأصول الجامعة: لشيخ السعدي، ص4

([4]) أنظر أحكام النوازل في الإنجاب للمدحجي (600/2).

● المطلب الثّاني : تأجير الأرحام

الفرع الأوّل: مفهوم تأجير الأرحام

أولاً: تعريفه لغة: أجر، الأجرة :الجزاء على العمل، والجمع أجور والإجارة من أجر بأجر وهو:ما أعطيت من أجر في عمل([1])وفي التنزيل قال تعالى: ﴿عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖ﴾([2])

أما الرحم بالكسر فهو بيت منبت الولد ووعاؤه. ([3])

ثانياً: تعريف استئجار الأرحام كمفهوم مستقل:

هو استخدام رحم امرأة أخرى لحمل لقيحة مكونة من نطفة رجل وبويضة امرأة، وغالباً ما يكونان زوجين وتحمل الجنين، وتضمه وبعد ذلك يتولى الزوجان رعاية المولود ويكون ولداً قانونياً لهما، وقد يسمى رحم الظئر: وهو وضع البويضة الملقحة من ماء الزوج الشرعي في رحم امرأة ثالثة متطوعة أو مستأجرة، ([4])

الفرع الثّاني: حكم الاستعانة برحم الغير :

أولاً: حكم الاستعانة برحم أجنبية ، اختلف العلماء في حكم الاستعانة برحم أجنبية على قولين:

القول الأوّل:

لا يجوز استئجار امرأة لتقوم بالحمل والولادة وإليه ذهب أكثر الباحثين ([5])

القول الثّاني:

يجوز استئجار امرأة لتقوم بالحمل والولادة وإليه ذهب بعض الباحثين.([6])

([1]) لسان العرب : لابن منظور (1/77-78).

([2]) سورة القصص ، الآية 27.

([3]) القاموس المحيط : للفيروز أبادي ، ص627.

([4]) دراسات طبية معاصرة في منظور الفقه الإسلامي والقانون الوضعي: عبد الحليم إبراهيم كرسون، مكتبة الوفاء القانونية ، ط1،2015 ، ص 241-242.

([5])انظر: أحكام النوازل في الإنجاب : للمدحجي (2/789).

([6]) انظر: دراسة شرعية لأهم القضايا المتعلقة بالأجنة الشرعية : محمد سعيد محمد الرملاوي ، ص:57.

الأدلة:

أولاً: أدلة القائلين بتحريم تأجير الأرحام :

استدل القائلون بحرمة تأجير الأرحام بالأدلة الآتية :

1/قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ۝٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ۝٧﴾ ([1]).

وجهة الاستدلال: إن الله تعالى أمر بحفظ الفروج من كل ما هو محرم ونقل البويضة الملقحة إلى امـــرأة أخــرى من متعلقات الجماع كأنه اتصل بغـــير زوجته قــوله تعالى:﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَجَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةٗ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِۚ أَفَبِٱلۡبَٰطِلِ يُؤۡمِنُونَ وَبِنِعۡمَتِ ٱللَّهِ هُمۡ يَكۡفُرُونَ ۝٧٢﴾ ([2]).

إن الله قد جعل الزوجة من نفس جنس الزوج، ثم أوضح أن الولد إنما يكون من الزوج والزوجة قوله﴿مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُم...﴾ فهذا نصّ صريح في عدم جواز تأجير الأرحام ([3])

2/ إن استئجار الأرحام قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب إذا كانت صاحبة الرحم متزوجة، لاحتمال حملها من زوجها أيضاً، فلا يستطيع أن تميزه بين الحملين، كما أن زوجها إذا وطئها وهي حامل فإن الوطء يزيد من تخليق الجنين أي يؤثر فيه ، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى في قوله:"لا يحل لأمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره "([4]) ومعلوم أن الماء يسقى به الزرع يزيد فيه ويتكون الزرع منه، وقد شبه وطء الحامل بساقي الزرع الماء فالأم البديلة سوف تؤثر في الجنين حيث إن الحمل عبارة عن تفاعل

([1]) سورة المؤمنون:الآيات(5،6،7).

([2]) سورة النحل:الآية(72).

([3]) التلقيح الصناعي:أحمد محمد لطفى، ص:276.

([4]) سنن أبي داوود/كتاب النكاح /باب وطء السبايا، حديث رقم:2158(214/2).

حيوي بين أنسجة الأم الجنين ، كما أن تأثير ما عليه سوف يستمر حتى بعد الولادة عن طريق الصفات الوراثية والجهاز المناعي.([1])

ثانياً: أدلة القائلين بجواز تأجير الأرحام ومما استدلوا ما يلي :

1/ قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ ۝٢٠ فَجَعَلْنَٰهُ فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝٢١ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ ([2])

وجه الاستدلال:

يرى المجيزون لإيجارة الرحم أن هذه الآيات دليل واضح وصريح على أن الجنين إنما هو نتاج عملية التقاء الحيوان المنوي مع البويضة، ولا دخل الرحم في تكوينه، فالرحم هو الوعاء، وشبهوا دور الرحم بالنسبة للجنين بدور الأرض بالنسبة للنبات، فدوره يقتصر على الحمل فقط دون أدنى تأثير في التركيب البيولوجي .

ويناقش هذا الدليل: بأنه وإن كان الرحم كما تقولون هو الوعاء والقرار الذي يستقر فيه الجنين، فإن ذلك لا يعني انعدام تأثير الجنين لبعض الصفات الوراثية من المرأة الحامل.([3])

2/ قياس الأم البديلة (صاحبة الرحم المستأجرة)على الأم من الرضاع، حيث أجاز الشرع استئجار المرضعة مع ما يلحق من ذلك من تأثير كبير وواضح على الطفل، فمن باب أولى الاستئجار للحمل الذي لا يوجد له أثر كبير يلحق بالجنين، كما أن الشرع أطلق على المال الذي تأخذه المرأة المرضعة مقابل إرضاعها أجرة ، فإذا كان الأمر كذلك فلا مانع أن يسمي المال الذي تأخذه الأم البديلة مقابل الرحم أجرة ، قياساً على أجرة الرضاع ، وحيث إن الشرع قد أجاز تمليك منفعة الثدي فيجوز تمليك منفعة الرحم ، ويحرم استئجار الأرحام ما يحرم من الرضاع ، وتكون صاحبة الرحم المستأجرة هي أم للجنين بشكل من الأشكال. ([4])

([1]) دراسة شرعية لأهم القضايا الطبية المتعلقة بالأجنة البشرية : للرملاوي ، ص 77.

([2]) سورة المرسلات : الآيات (20-22).

([3]) انظر: التلقيح الصناعي: لأحمد محمد لطفي ، ص:285.

([4])المرجع السابق

وأجيب عن ذلك،بأن الرضاعة إنما جازت للضرورة محافظة على حياة الطفل،ولا شك أن ما جاز للضرورة لا يقاس عليه إذاً فلا يصحّ قياس الاستئجار للرحم على الاستئجار للرضاع ، كما أن الإجارة للرضاع مشروعة ، حيث ورد النص بمشروعيتها وهو قول الله جل جلاله:﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾﴾ ([1])

أما استئجار الأرحام فهو عقد إجارة غير شرعي، حيث لم يرد به نصّ، والإجارة على المحرم محرم، وفي ذلك يقول ابن رشد:([2])(فما اجتمعوا على إبطال إجارته كل منفعة كانت لشيء محرم العين كذلك كل منفعة كانت محرمة بالشرع.([3])

3/ إن الأصل في الأشياء الإباحة .([4]) كما هو مقرر شرعاً ، وعملية استئجار الأرحام دليل لم يرد دليل على تحريمها فتبقى على أصل الإباحة عملاً بالقاعدة المذكورة.

أجيب عن ذلك بأن الأمر هنا مختلف لأننا نتحدث عن حمل رحم إمرأة ليست بزوجة فالأمر يتعلق بالنسب وحفظ الفروج ومن المعلوم أن الفروج مبناها على الاحتياط إذ الأصل فيها التحريم .([5])

رأي الباحثة :

أن الراجح هو رأي الأول القاضي بحرمة استئجار امرأة أجنبية لتقوم بالحمل والولادة؛ لأنّ في الأمر شبهة،بل حرمة قائمة ومتحقّقه، إذ به لا تحتفظ الفروج، وقد تنقل صفات وراثية من الأم المستأجرة للجنين، فيقع اختلاط في الأنساب، والله أعلم.

([1]) سورة الطلاق الآية : 6.

([2])هو أبو الوليد،محمدبن أحمد بن محمد ابن رشد ولد سنة 450هـ، واشتهر بابن رشد، من أعيان المالكية وقاضيهم بقرطبة، من مؤلفاته:بداية المجتهد ونهاية المقتصد. أنظر:سير أعلام النبلاء(501/19)

([3]) بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لمحمد بن أحمد بن محمد ، القاضي ابن رشد ، تحقيق : فريد بن عبد العزيز الجندي ،دار الحديث – القاهرة ، د،ط، 1425هـ 2004م (6/4).

([4]) المنثور في القواعد للزركشي (86/2).

([5]) دراسة شرعية لأهم القضايا الطبية لمحمد سعيد السلاوي ، ص81.

وسبب الترجيح هو :

1. أن شرط جواز الإنجاب بين رجل وامرأة هو وجود عقد زواج شرعي، وهذا لا يوجد علاقة شرعية بين الرجل (صاحب النطفة) وبين صاحبة الرحم (الأم البديلة).
2. أن الأصل في الإبضاع التحريم،وهذا يقتضي حرمة دخول أي طرف ثالث أجنبي بين الزوجين في عملية الإنجاب.

الفرع الثّالث: حكم تبرع المرأة بالحمل والولادة عن امرأة أخرى:

وقد تقدم ترجيح عدم جواز استئجار المرأة لتقوم بالحمل والولادة فكذا لا يجوز ذلك على سبيل التبرع ، فيحرم على الزوجين استعارة رحم أجنبية من أجل قيامها بالحمل والولادة، ويحرم على الأجنبية إعارة رحمها لهذا الأمر ، ويمكن توضيح ذلك أكثر فيما يلي:

1- إذا كانت منفعة الرحم لا يجوز أن تكون محلاً للإجارة ، فلا يجوز ذلك أن تبذل المرأة منفعة رحمها على سبيل الصدقة ، كأن تكون قد قامت بهذا العمل على سبيل التطوع ومساعدة الآخرين -، لأن الصدفة لا بد من صحتها من كون الشيء المتصدق به قابلاً للبذل والإباحة والرحم ليست قابلة للبذل والإباحة فلا تصح الصدقة بمنفعتها.([1])

2- لا يجوز أن يكون هذا العمل من الأم البديلة على سبيل الهدية أو الهبة ، لأنه لا يجوز شرعاً إهداء ما لا يجوز بذله وإباحته ، ولهذا لا يجوز لأحد أن يهدي زوجته إلى آخر للاستمتاع بها ، كما أن الضابط في الهبة أن كل ما جاز بيعه جاز هبته.([2]) والرحم لا يجوز ببيعها ولا يبيع منفعتها فلا يجوز هبتها.([3])

3- الأقرب أن فعل الأم البديلة هو على سبيل الإعارة لرحمها، لأن التبرع هنا ليس بالرحم نفسه بل بمنفعته فقط فتكون إعارة محرمة ،ويكون عقد العارية

([1]) أحكام النوازل في الإنجاب : للمدحجي (808/2)،

([2]) أنظر بدائع الصنائع (119/6).

([3]) أحكام النوازل في الإنجاب للمدحجي (809/2).

باطلاً ، لأن من شرط صحته أن يكون الانتفاع بالمعار مباحاً.([1]) والرحم ليس قابلاً للبذل والإباحة.

الفرع الرّابع : حكم الاستعانة برحم زوجة أخرى للزوج أخرى للزوج (صاحب النطفة)

وهذه الصورة من الصور الممكنة للتلقيح الصناعي .

وأن مما هو ظاهر أن كل من قال بجواز الاستعانة برحم امرأة أجنبية عن صاحب النطفة فإنه سيجيز هذا الأسلوب من باب أولى.

لكن الذين حرموا الاستعانة برحم امرأة أجنبية عن صاحب النطفة من الفقهاء والباحثين المعاصرين اختلفوا في جواز الاستعانة برحم زوجة أخرى لصاحب النطفة وبيان اختلافهم كما يلي:

أولاً: الأقوال في المسألة:

القول الأوّل:

يحرم الانتفاع برحم الزوجة الأخرى للقيام بالحمل والولادة ، وإليه ذهب أكثر الباحثين .([2])

القول الثاني:

جواز الانتفاع برحم الزوجة الأخرى

ثانياً: أدلة الأقوال:

أولاً:استدلّ أصحاب القول الأول القائلون بحرمة الانتفاع برحم الزوجة الأخرى بما يلي :

1-أنه لا يؤمن من اختلاط الأنساب من جهة الأم لأن صاحبة الرحم قد تحمل من زوجها بالإضافة إلى اللقيحة المنغرسة في رحمها.

نوقش: بأنه وإن كان وارداً نظرياً إلا أنه مستبعد من الناحية العلمية لأن عملية زرع اللقيحة تحتاج إلى تحضيرات كثيرة تمنع من اتصال الزوج بها ، لا تخرج

([1]) أحكام النوازل في الإنجاب : للمدحجي (814/2) ، مستجدات العلوم الطبية في الاختلافات الفقهية : لمحمد نعمان محمد علي المعداني ، ط1، 1437هـ ، 2016م ، ص 119.

([2]) مجلة مجمع الفقه الإسلامي : عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة (246/2) على رأي الشيخ محمد علي التسخيري.

من المستشفى إلا بعد أن ينغلق المبيض بعد العلوق وهذا ما قرره فريق من الأطباء المعتمد ين.([1])

2-إن اللقيحة التي تزرع في رحم الزوجة الأخرى المتبرعة غير مأذون شرعاً بدخولها في رحمها وإن تلقت بماء الزوج ،لأن المأذون به شرعاً هو ماء الزوج وحده،وبالتالي فقد اجتمع هنا محظور ومأذون فيه، والقاعدة التي يجب تطبيقها: أن ما اجتمع فيه حظر وإباحة قدم جانب الحظر على جانب الإباحة ([2]).

لا سيما فيما يتعلق بالفرج التي الأصل فيها الحظر لقوله تعالى:((والذين هم لفروجهم حافظون))5﴿إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٧﴾ ([3])([4]).

3- إن الزوجتين المتبرعة بالحمل وصاحبة البويضة قد يحصل بينهما تنازع عاطفي، وهذا قد يؤدي إلى الخلاف والشقاق العظيم والشارع يحسم باب الخلاف بين الناس ويمنع الأسباب المؤدية إليه ، وإعمالا لقاعدة الشريعة في ذلك يمنع نقل اللقيحة إلى رحم الزوجة الأخرى.

4- إن الرجل عقد على كل من المرأتين عقداً على حدة، ومن ثم فيجب أن يبقى رحم كل واحدة منفصلاً في علاقته عن الرحم الأخرى.([5])

5- إن العلماء على خلاف كبير في الأم النسبية لهذا الجنين هل هي صاحبة البويضة أم صاحبة الرحم.([6])

([1]) مستجدات العلوم الطبية في الاختلاف الفقهي ، نعمان البعداني ، ص114.

([2]) انظر: المنثور في القواعد الفقهية : للزركشي (25/1) .

([3]) سورة المؤمنون الآيات (5-7) ، سورة المعارج الآيات (29-31).

([4]) أحكام النوازل في الإنجاب : للمدحجي (814/2).

([5]) المرجع السابق(815/2).

([6]) مستجدات العلوم الطبية في الاختلافات الفقهية لمحمد نعمان العبداني ، ص115.

أدلة القول الثاني:

استدلّ أصحاب القول الثاني القائلون بجواز الانتفاع برحم الزوجة الأخرى ما يلي:

1- بقياس الرحم على الثدي بجامع المنفعة في كل منهما وهي التغذية ، فكما أجزنا لأم الرضيع التي تحتاج ثدي غيرها لضعف ثديها لانعدام اللبن فيه أو قلته أن تسترضع ولدها ثدي غيرها، كذلك نجيز لأم الجنين التي تحتاج رحم غيرها لضعف رحمها عن اتمام الحمل أن تستخدم هذا الرحم – رحم الغير، وإنما قصرنا الانتفاع هذا على رحم الضرة دون غيرها بخلاف الرضاعة لاعتبارات أخرى.([1])

2- أننا لا نستطيع الجزم بالتحريم لكون الماء من الزوج والبويضة من الزوجة والحمل في رحم مباح للزوج.

3- بأمن اختلاط الأنساب ، وذلك بأن تشترط على الزوج ألا يتصل بزوجته التي تبرعت بحمل اللقيحة إلا بعد أن تبين الحمل بشكل طبيعي والأخذ بالضوابط والضمانات والاجراءات التي تدعو إلى الاطمئنان من عدم اختلاط الأنساب مع تقييد الجواز بوجود ضرورة كتعذر الحمل أو الإضرار بالأم ([2])

([1])مستجدات العلوم الطبية في الاختلافات الفقهية لمحمد نعمان العبداني ، ص:116.

([2]) المرجع السابق ، ص 116-117.

الفصل الرّابع

حكم اختيار جنس الجنين وحكم منع الحمل

ويحتوي على ثلاثة مباحث :

المبحث الأوّل : مفهوم اختيار جنس الجنين

- **المبحث الثّاني : حكم اختيار جنس الجنين**
- **المبحث الثالث : حكم منع الحمل**

المبحث الأوّل

مفهوم اختيار جنس الجنين

- **المطلب الأوّل : تعريف الجنين لغة واصطلاحاً**

الفرع الأول: تعريف الجنين لغة .

الفرع الثاني: تعريفه اصطلاحاً.

● المطلب الأوّل : تعريف الجنين لغة واصطلاحاً :

الفرع الأوّل : تعريف الجنين لغة :

الجنين هو الولد ما دام في البطن والجمع الأجنة ([1]) وسمي الجنين جنيناً لاستتاره في بطن أمه.([2]) وممّا جاء في معناه في القرآن الكريم، قوله تعالى:﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبًا ...﴾([3])

الفرع الثاني: تعريفه اصطلاحاً:

الجنين في اصطلاح الفقهاء لايخرج عن المعنى اللغوي،وهو الولد ما دام في البطن غير أن الفقهاء اختلفوا فيما يصدق عليه لفظ الجنين حال سقوطه وقبل تمام خلقه ونفخ الروح فيه .

عرفه الحنفية : بأنه الولد ما دام في الرحم، ويكفي استبانة بعض خلقه كظفر وشعر.([4])

وعرفه المالكية : بأنه ماطرحته من مضغة أو علقة أو ما يعلم أنه ولد. ([5])

وعرفه الشافعية : بأنه ما كان في البطن، وأقل ما يكون به جنيناً أن يفارق المضغة والعلقة حتى يتبين منه شيء من خلق آدمي أصبع أو ظفر أو عين أو ما أشبه ذلك.([6])

وعرفه الحنابلة : بأنه ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفياً.([7])

وتستخلص الباحثة المعنى من قول الفقهاء أنّ ما استقر في رحم أمّه، ولم يخرج إلى الحياة بعد، فهو جنين،فإذا خرج بالولادة، فهو ـــــــــ بنوع جنسه ـــــــــ ولد، ولايسمّى جنيناً، والله أعلم.

([1]) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : أبو نصر اسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ، تحقيق : أحمد عبد الغفور 2ط1 ، دار العلم للملايين – بيروت ، الطبعة الرابعة ، 1407هـ - 1987م (2094/5).

([2]) لسان العرب (89/13).

([3]) سورة الأنعام الآية: 76.

([4]) رد المحتار على الدر المختار: لابن عابدين (587/6).

([5]) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : أبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبي ، تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي ، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب ، ط،ط، 1387هـ (483/6).

(6) الحاوي الكبير: لأبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي ، تحقيق : الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان ، الطبعة الأولى ، 1419هـ - 1999م (385/12).

(7) كشاف القناع عن متن الإقناع : للبهوتي (23/6).

● المطلب الثّاني : المقصود بتحديد جنس الجنين بالتقنيات الصناعية :

لقد ظل أمر جنس المولود المنتظر هو شغل الوالدين الشاغل عبر العصور لاعتبارات خاصة تحكمها الطبيعة والفطرة البشرية والاعتقادات المتوارثة ، وظلّ السعي لاختيار جنس الجنين شغل الناس في مختلف الحضارات وقدموا طرقاً مختلفة زعموا أنها تؤدي إلى المساعدة في اختيار جنس الجنين . وقد جاء العلم الحديث وبدّد كثيراً من الاعتقادات السابقة ، وقدم نظريات وطرقاً لتحديد جنس الجنين حظيت بالاهتمام والدراسة والتطبيق ولاقت نجاحاً في بعض الطرق تصل إلى 99% وهي كلها لا تعدو كونها أسباباً وجهوداً ، والأمر أولاً وآخراً تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى ([1])

والمسؤول عن تحديد جنس الجنين هو الأب وليس الأم وبيان ذلك ما يلي:

من المعلوم في علم الوراثة أن خلية الإنسان تحتوي على 46 (كروموسوماً) ،أي ثلاثة وعشرين زوجاً فيها زوج واحد فقط يحدد جنس الجنين،ويحمل هذا الزوج عند الذكر (xy)،أي صفياً ذكرياً وآخر أنثوياً، بينما تحمل المرأة الأنثى(xx)، أي صيغتين أنثويتين . أما الخلايا الجنسية عند الذكر والأنثى ؛ فإنها تحمل نصف هذا العدد ، أي ثلاثة وعشرين صيغياً فيكون الحيوان المنوي عند الذكر حاملاً صفياً ذكرياً(y) أو (x) والبيضة عند الأنثى حاملة الصيغة (x) فقط فيكون لدى الذكر نوعين مختلفين من الصيغات (x) أو (y)، ولدى الأنثى نوعين متشابهين(x) أو (x) والحيوان المنوي الذي يلتقي بالبويضة فيكون إما (y) فيكون الجنين ذكراً : (xy) ، وإما يكون (x) فيكون الجنين أنثى (xx) . فمن هنا يكون الذكر هو المسؤول عن تحديد جنس الجنين لا الأنثى .([2])

وقد توصل العلماء في هذا العصر إلى معرفة الفوارق بين الحيوان المنوي الذكر والحيوان المنوي المؤنث ومنها:

1/ الحيوان المنوي المذكر أخف وزناً من الحيوان المنوي المؤنث.

---

(1) أحكام النوازل في الانجاب : للمدحجي (990/3).

([2]) أحكام اختبار نوع الجنين : د. إبراهيم ، ص:5.

2/ الحيوان المنوي المذكر أصغر حجماً من الحيوان المنوي المؤنث.

3/ الحيوان المنوي المذكر أسرع حركة من الحيوان المنوي المؤنث.

4/ الحيوان المنوي المذكر يعيش لمدة قصيرة من الزمن ، في حين أن الحيوان المنوي المؤنث يعيش لمدة زمنية أطول.

5/ الحيوان المنوي المذكر يحمل شحنة موجبة ، بينما الحيوان المنوي المؤنث يحمل شحنة سالبة .

وظاهر مما تقدم أن جنس الجنين يتحدد منذ لحظة التقاء الحيوان المنوي مع البويضة وتشكيل النطفة الأمشاج ومصداق ذلك في السنة المطهرة قوله صلى الله عليه وسلم :" ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلاً مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله وإذا على مني المرأة مني الرجل أنثا بإذن الله.([1])

وهناك نظريات وطرق عديدة بين أصحابها وجود عوامل تؤثر في تحديد جنس الجنين إن كان ذكراً أو أنثى والتي يمكن للمرء بتطبيقها أن يحدد جنس جنينه مستقبلاً ، وهذه الطرق تعمل على تغليب الحيوان المنوي الخاص بالجنس المطلوب وتهيئة الظروف الملائمة لإعطائه فرصة السبق إلى البويضة وتلقيحها أو العمل على إعاقة أو استبعاد الحيوان المنوي للجنس غير المطلوب ليتحقق التلقيح بالحيوان المنوي الخاص بالجنس المرغوب ، وهذا هو المقصود بتحديد جنس الجنين .([2])

([1]) رواه مسلم/كتاب الحيض/باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما.رقم(315)،(252/1)

([2]) أحكام النوازل في الإنجاب : للمدحجي (991/3-993).

المبحث الثّاني

حكم اختيار جنس الجنين

وفيه ثلاثة مطالب :

- **المطلب الأوّل : الطرق والوسائل العامة غير الطبية لتحديد جنس الجنين**

الفرع الأوّل: أقوال العلماء في المسألة.

الفرع الثّاني: تحرير محل النزاع مع الذكر أسباب الخلاف.

- **المطلب الثّاني : ألطرق الطبية لتحديد جنس الجنين**

– الفرع الأوّل : أقوال العلماء في المسألة.

الفرع الثّاني: تحرير محل النزاع في المسألة مع ذكر أسباب الخلاف.

- **المطلب الثّالث: أدلة المجيزين ومناقشتها :**

المطلب الأول: الطرق والوسائل العامة غير الطبية لتحديد جنس الجنين

الجامع لهذه الطرق هو أنها وسائل وطرق تستعمل لتحديد جنس الجنين دون تدخل طبي، فالرغبة في تحديد جنس الجنين أمر شغل كثيرًا من الناس منذ القدم. وقد تناقل الناس طرقًا عديدة ونظريات مختلفة لا تصدقها تجربة ولا تثبتها براهين. فلا تستحق الوقوف عندها؛ لأن كثيرًا منها قد اندثر وطواه كرُّ الزمان(105)، ولاسيما مع ما يشهده العالم اليوم من ثورة علمية في العلوم الطبيِّة عمومًا وعلم الهندسة الوراثية خصوصًا. لذلك سأتطرق في هذا المطلب إلى الطرق التي لها حضور في حياة الناس فقط مما لا يستدعي تدخلاً طبيًّا.

الفرع الأول: النظام الغذائي

ورد في بعض الأبحاث أن لتغذية المرأة تأثيرًا في عملية تحديد جنس المولود؛ وقد شرحت تلك الأبحاث كيفية التأثير التي تتلخص في أن بعض الأغذية تؤدي إلى إحداث تهيئة من طريق زيادة نسب مواد في الرحم وخفض نسب مواد أخرى ينتج عنها التلقيح بالجنس المطلوب. ولحصول ذلك كله برنامج غذائي مقترح(106).

ومن هذا العرض الموجز لهذه الطريقة يتبين أنه ليس فيها ما يُوجِب المنع والتحريم. بل هي من جملة الأسباب المباحة؛ لتحقيق الرغبة في جنس المولود.

الفرع الثاني: استعمال الغسول الكيميائي المناسب

هذه الطريقة تتلخص في أنه بات معروفًا أن الوسط الحامضي أكثر ملاءمة للحيوان المنوي الأنثوي، والوسط القاعدي يناسب الحيوان المنوي الذكري. لذلك يستعمل بعض النساء دش مهبلي حامضي أو قاعدي لتهيئة الرحم بالوسط الكيمائي المناسب للجنس المرغوب فيه(107).

وهذه الطريقة كسابقتها في الحكم، ليس فيها ما يخرجها عن أصل الإباحة.[1]

[1] Hppt//almoslim net

الفرع الثالث: توقيت الجماع

تعتمد هذه الطريقة على معرفة اختلاف الخصائص الخلقية للحيوانات المنوية الذكرية عن الأنثوية. فقد كشفت الأبحاث أن الحيوان المنوي الذكري خفيف الوزن[1]، سريع الحركة، يعيش زمنًا قصيرًا، في حين أن الحيوان المنوي الأنثوي ثقيل الوزن، بطيء الحركة، يعيش زمنًا أطول من الذكري. وبناء على ذلك يمكن التدخل لتهيئة التوقيت المناسب للجماع؛ الذي يرشح حصول الجنس المأمول. فمثلا إذا حدث الجماع مباشرة بعد حدوث الإباضة فإن الكفة ترجح للذكورة، والعكس صحيح. وقد ترتفع نسبة النجاح بالحصول على الجنس المطلوب إذا ضمت الوسائل المتقدمة إلى التوقيت الدقيق للإباضة والوقاع(108).

والحكم في هذه الطريقة كالوسيلتين السابقتين، فهذه الوسيلة لا تعدو كونها سببًا مباحًا لا محظور فيها لإدراك مقصد جائز مباح.

أما ما يتعلق بتوقيت الجماع استنادًا إلى دورة القمر(109) فلا يجوز اعتماده ولا العمل به؛ لأنه سبب لم يثبته حس ولا تجربة. وهو ضرب من التخمين المرتبط بالتنجيم واعتقاد تأثير الأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية.

الفرع الرابع: الجدول الصيني والطريقة الحسابية

حقيقة الجدول الصيني الذي يُرَوَّج له على أنه وسيلة من وسائل تحديد جنس الجنين محاولة إيجاد علاقة فلكية بين جنس الجنين وعمر أمه وعمر الجنين وشهر التلقيح، في طريقة معقدة. تبنى على فرضيات فلكية لا ترتكز على أساس علمي يُعتمد عليه(110). وقريب منه الطريقة الحسابية التي تعتمد على جمع عدد أحرف اسم المرأة، مع عدد أحرف اسم والدتها، مع عدد أيام الشهر الذي يتم به الحمل، مع عدد أيام الشهر الذي سوف تلد به المرأة، فإذا حصل لدينا رقمًا مفردًا فينتظر

[1] Hppt//almoslim net

أن يكون المولود ذكرًا، وإذا حصل رقمًا مزدوجًا فيكون المولود المنتظر أنثى(111).

وهذه الطريقة لا يرتاب عالم بشرع أنها لا تجوز لما اشتملت عليه من اعتقاد جاهلي، وعمل المنجمين والعرافين الذين يدعون علم الغيب. كما أن في هذه الطرق جعل ما ليس سببًا في الشرع ولا في القدر سببًا.

وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية عن تحديد جنس الجنين استنادًا إلى الجدول الصيني ((وأما تحديد نوعه بموجب الجدول المشار إليه فهو كذب وباطل؛ لأنه من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ويجب إتلاف هذا الجدول، وعدم تداوله بين الناس))(112).

وكذلك كانت فتوى مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه حيث جاء في فتواهم ((فلا يجوز اعتماد هذه الطريقة أو غيرها مما يشبهها كالجدول الصيني المذكور في السؤال لمعرفة أمر غيبي كتحديد الجنين أو غيره، والاعتماد على هذه الطريقة من جنس أعمال العرافين والمنجمين الذين يجعلون للأيام والشهور وأسماء الأشخاص تأثيرًا في الخلق ووسيلة إلى معرفة أمور الغيب، وهذا من أعظم المحرمات، لأن ذلك من الشرك القبيح الذي نهى الله عنه))(113).[1]

[1] Hppt//almoslim net

● المطلب الثاني : ألطرق الطبية لتحديد جنس الجنين

الفرع الأولً: أقوال العلماء في المسألة :

إن مسألة اختيار نوع الجنين بالتقنيات الصناعية من المسائل الحادثة والقضايا المتجددة، إذ لم يسبق بحث عند الفقهاء الأقدمين لأنها جاءت مصاحبة للتطور العلمي الكبير الذي رافقه التعرف على جزئيات المادة المورثة في نواة الخلية وفك العديد من رموزها وتحديد كثير من وظائفها وكان منها الجينات المسؤولة عن جنس المولود ذكراً أو أنثى.([1])

وقد اختلف الفقهاء المعاصرون والباحثون في هذه المسألة على قولين: ([2])

القول الأوّل:

أن الأصل في العمل على تحديد الجنين الجواز وأنه لا مانع منه شرعاً وهذا رأي بعض الباحثين ([3])

([1]) حكم اختيار نوع الجنين:د.إبراهيم، ص:9.

([2]) وقد ذكر بعض الباحثين قولا ثالثا، وهو التوقف، ولم أذكره في الأقوال،لكونه لايتضمن إضافة.

([3]) انظر:رؤية شرعية في تحديد جنس الجنين:د.خالد عبد الله المصلح،نسخة إلكترونية،ص:19 www.almosleh.com، اختيار جنس الجنين:د.محمد إبراهيم سعد النادي،مدرس الفقه المقارن بكلية الشريعة ، جامعة الأزهر، نسخة إلكترونية،ص:42 https//jfsit.jounals.ekb.eg، حكم اختيار نوع الجنين: إعداد الباحث د.إبراهيم أبو غالية،بحث مقدم إلي مؤتمر الشريعة،جامعة النجاح،2019، ص:18، تحديد جنس الجنين بين الطب والعقيدة والفقه:إعداد الأستاذة الباحثة حمزاوي حكيمة،بحث مقدم إلي مؤتمر الدولي المرسوم بقضايا طبية معاصرة في الفقه الإسلامي،جامعة النجاح الوطنية،فلسطين،ص:25، اختيار جنس المولود من منظرر شرعي:للباحثة د.ساجدة طه محمود،بحث مقدم المؤتمر الدولي قضايا طبية معاصرة في الفقه الإسلامي المحور الأول: تحديد جنس الجنين، جامعة النجاح الوطنية،فلسطين، نسخة إلكترونية،ص:21، تحديد جنس الجنين:دزعبد العزيز بن أحمد العليوي،مجلة علمية محكمة،2016م،نسخة إلكترونية، ص:48، تحديد جنس الجنين بين المانعين والمجيزين:د.عبد الحميد راجح كردي، استاذ المشارك بجامعة عمان، الأردن، بحث مقدم المؤتمر الدولي الناسع، الكلية الشريعة:((قضايا طبية معاصرة في الفقه الإسلامي، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، نسخة إلكترونية، ص:25

القول الثّاني:

يحرم تحديد جنس الجنين بالتقنيات الصناعية وهذا رأي المجمع الفقهي الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي .([1]) وإليه ذهب بعض الباحثين.([2])

الفرع الثّاني: تحرير محل النزاع في المسألة مع ذكر أسباب الخلاف

أولا: تحرير محل النزاع

اتفق الفقهاء والباحثون على جواز استعمال الطرق الطبيعية في ترجيح احتمال كون المولود ذكراً أو أنثى لأن هذه ليس اختياراً حقيقياً يؤدي إلى نتائج قطعية أو قريبة من القطع وليس فيه كشف للعورات وإنما يتم بين الزوجين.

واتفق الفقهاء والباحثون على حرمة تحديد جنس الجنين إذا كان على مستوى الأمة ، وذلك لأنه محاولة للإخلال بالنواميس الكونية ([3]) والله جلّ وعلا نهى عن ذلك فقال: ﴿وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ۝٧ أَلَّا تَطْغَوْا۟ فِى ٱلْمِيزَانِ ۝٨﴾ ([4]) وقال سبحانه وتعالى : ﴿وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا﴾ ([5]).

وهذا ما جاء في توصية ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام الخاصة بالمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية:(اتفقت وجهة النظر الشرعية على عدم جواز التحكم في جنس الجنين إذا كان ذلك على مستوى الأمة)([6])

---

(1) وذلك في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 11-27 شوال ، 1428 الموافق 3-8 نوفمبر ، 2007م ، ونصه "لا يجوز أي تدخل طبي لاختبار جنس الجنين إلا في حالة الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية " أنظر : أحكام النوازل في الانجاب للمدحجي (1012/3)

(2) انظر: فقه النوازل للجيزاني (40/4)، أحكام النوازل في الانجاب للمدحجي (1020/3) الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة ، إعداد مركز التميز البحثي ، الطبعة الأولى ، 1435 (ص: 248، تحديد جنس الجنين : إعداد إعداد الاستاذة هبلة بنت عبد الرحمن اليابس ، المحاضرة بكلية الشريعة بالرياض ، بحث مقدم لمؤتمر الفقه الإسلامي الثاني ، جامعة الإمام ربيع 14

(3) انظر: أحكام النوازل في الانجاب (1011/3)،حكم اختيار نوع الجنين:د.إبراهيم أبو غالية، ص:8،9

(4) سورة الرحمن:الآيتان(7،8)

(5) سورة الأعراف: الآية(85)

(6) أحكام النوازل:للمدحجي (1011/3)

تحديد جنس الجنين بالتقنيات الصناعية التي تحتاج إلى تدخل طبي كالتي تتم بتقنية التلقيح الصناعي الداخلي أو الخارجي –سواء قبل الإخصاب أو بعده إذا كان على مستوى الأفراد هذا مما اختلف فيه الفقهاء المعاصرون والباحثون.

ثانيا: أسباب الخلاف في المسألة :

1- الاختلاف في فهم الآيات الواردة في علم الله بأحوال خلق الإنسان ذكراً أو أنثى وغير ذلك، هل هي كلها من اختصاص خلق الله فلايد لغيره فيها قدراً ولا شرعاً، أم أنه يمكن لغيره سبحانه إذا علم بأسبابها أن يكون له أثر عليها، ويكون فعله هذا من ضمن مشيئة الله .

2- الاختلاف في قضية اختيار جنس الجنين هل يدخل في ضمن تغيير خلق الله المنهي عنه أم لا ؟

3- الاختلاف في إجراء القياس فبعضهم قاسها على اختيار الجنين بالطرق الطبيعية ولم ير فرقاً بينهما وبعضهم قاسها على العزل، وآخرون عدوا قياسا مع الفارق، وقد قاس بعضهم على وأد الجاهلية .

4- التردد بين المصلحة والمفسدة عند إباحة هذه المسألة فبعضهم يرى أن فيها فساداً للنظام الاجتماعي والسنن الكونية،وبعضهم يرى أن فيها تحقيقاً لمصلحة من يرغبون في جنس معين، وإمكانية منع أي خلل اجتماعي من خلال القوانين والضوابط المفروضة .

5- الاختلاف في هذه المسألة هل يبنى على قاعدة الإباحة الأصلية كونها ما سكت عنه الشرع ، فتدخل من باب العفو عن المسكوت عنه ؛ أم أن هناك أدلة تقتضي على حكم الإباحة .

6- عند اختبار جنس الجنين لابد من انكشاف عورة المرأة وكشف العورة محرم لا يباح إلا عند الضرورة أو ما ينزل منزلتها من الحاجات . فهل اختيار جنس الجنين ضرورة أم حاجة ضرورية يباح من أجلها المحرم.([1])

7- الاختلاف في هذه العملية ،هل فيها إخلال بمقصد الحفاظ على النسل أو العرض الذي هو من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة من أجل الحفاظ عليها أم لا ؟ إذ هناك احتمال لاختلاط غير مقصود أو مقصود بين العينات المختلفة المأخوذة من الأزواج.([2])

([1]) انظر: حكم اختيار نوع الجنين ، د. إبراهيم أبو غاليه ، ص 9-11.

([2]) أنظر: حكم اختيار نوع الجنين ، د. إبراهيم أبو غالية ، ص11.

المطلب الثّاني : أدلة المانعين ومناقشتها

الفرع الأوّل : أدلة المانعين

ومن أدلتهم ما يلي:

1/ قــوله تعتتالى:﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡأَرۡحَامِ...﴾ ([1]) وقوله تعالى:﴿ٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا تَحۡمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلۡأَرۡحَامُ وَمَا تَزۡدَادُ﴾ ([2])

وجه الاستدلال:إن الله استأثر بعلم ما في الأرحام ومنها الذكورة والأنوثة وإذا كان العلم بها متعذراً فمن باب أولى القدرة على التحكم في جنس الجنين، فهو علم لما في الأرحام.([3]) جاء في أحكام القرآن:(تمدح من الله سبحانه بعلم الغيب، والإحاطة بالباطن الذي يخفى على الخلق، فلا يجوز أن يشاركه في ذلك أحد، وأهل الطب يقولون:إذا ظهر النفخ في ثدي الحامل الأيمن فالحمل ذكر وإذا ظهر في الثدي الأيسر فالحمل أنثى ، وإذا كان الثقل في الجانب الأيسر فالولد أنثى فإن قطعوا بذلك فهو كفر.([4])

وقد نوقش هذا الدليل بأن علم ما في الأرحام هو العلم التفصيلي بكل أحوال الجنين.([5])

جاء في تفسير القرآن العظيم:(ويعلم ما في الأرحام) أي ما حملت من ذكر أو أنثى أو شقياً أو سعيداً.([6])

([1]) سورة لقمان: الآية (34).

([2]) سورة الرعد: الآية (8).

([3]) حكم اختبار نوع الجنين : د. إبراهيم أبو غالية (11).

([4]) أحكام القرآن للقاضي عبدالله بن العربي ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، ط3 ، 1424هـ ، 2003م (79/3).

([5]) حكم اختبار نوع الجنين ، د. إبراهيم أبو غالية ، ص 11.

([6]) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، تحقيق : سامي بن محمد سلامه ، دار طيبة للنشر ، ط2 ، 1420هـ – 1999م (352/6).

وجاء في تفسير جامع أحكام القرآن:وقد يعرف بطول التجارب أشياء من ذكورة الحمل وأنوثة إلى غير ذلك،وقد تختلف التجربة وتنكسر العادة ويبقى العلم لله وحده.([1])

2/ واستدلوا قوله تعالى: ﴿لِّلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَٰثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَٰثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾﴾ ([2])

وجه الاستدلال:

فالله سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه كما يشاء ومن جملة تصرفه أن يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء ذكوراً أو يزوجهم ذكوراً وإناثاً، وفي التحكم لجنس الجنين تطاول على مشيئة الله وإرادته، ومعارضة لما يريده الله تعالى ويطلبه.([3])

وقد نوقش هذا الدليل:بأن اختيار جنس الجنين لا ينافي إرادة الله ومشيئته إذ لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، وما توصل إليه الطب من اختيار جنس الجنين، إنما هو بقدرة الله ومشيئته، ولا يخرج عن دائرة الأسباب التي أقام الله عليها هذا الكون فهو لا يخرج عن المشيئة الإلهية بل هو تنفيذ لها قال سبحانه:﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٩﴾﴾ ([4]) ، كما أن ما توصل إليه الطب بالوسائل الحديثة لا يتعارض مع هذه الآية،لأن الأطباء لا يستطيعون التحكم في جنس الجنين على وجه اليقين وإنما غاية ما توصلوا إليه أنهم استطاعوا أن يهيئوا بعض الأسباب لتلقيح البويضة بجنس الحيوان المنوي المطلوب وقد يفشلوا في تحقيق ذلك.([5])

([1]) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (82/14).

([2]) سورة الشورى ، الآيات (49،50).

([3]) أحكام نوازل الإنجاب للمدحجي (1015/3) ، حكم اختيار جنس الجنين ، د. إبراهيم (ص، 11،12).

([4]) سورة التكوير:الآية 29.

([5]) اختيار جنس الجنين في ضوء الفقه الإسلامي ، د. محمد إبراهيم سعد النادي ، ص: 37

3/ إن التحكم في جنس الجنين له آثاره الخطيرة حيث يسبب وجود فائض كبير من الذكور وعدد قليل جداً من الإناث،لأن الناس في العادة يفضلون الذكور على الإناث وبهذا يختل التوازن القائم بين الذكور والإناث.

وقد نوقش هذا الدليل:بأن المحاولات القائمة هي مجرد محاولات ولكن الحقيقة النهائية لله سبحانه وتعالي، فلا يمكن التحكم التام في المسألة،والمشيئة التامة لله سبحانه وتعالى.([1])

4/ إن التدخل الطبي لاختيار جنس الجنين قد يكون ذريعة لاختلاط الأنساب([2])

وقد نوقش هذا الدليل:بأن اختيار جنس الجنين يشترط لجوازه أن لا يكون هناك شك في استبدال مني الزوج أو بويضة الزوجة، أو اللقيحة بعد تكونها بغيرها ، فيجب أن تتخذ جميع الاحتياطات الضرورية التي تمنع اختلاط النطف([3])

5/ إن التدخل الطبي لاختيار جنس الجنين يستلزم كشف عورة المرأة المغلظة أمام الطبيب الأجنبي لاستخراج البويضات منها ، وكذلك عند ارجاعها إلى رحمها بعد تلقيحها بماء الزوج ، وهذا أمر محرم لا يباح إلا الضرورات الطارئة ، واختيار جنس الجنين لا يعد من الضرورات التي تستباح له المحظورات ، كما أنه ليس بحاجة تنزل منزلة الضرورة.([4])

وقد نوقش هذا الدليل:

بأن هذا الكشف قد يتدرج في الحاجة التي لا خلاف بين أهل العلم في أنه يجوز معها كشف العورة بقدرها([5]) .

([1]) انظر: أحكام النوازل في الإنجاب:للمدحجي(1018/3).

([2]) رؤية شرعية في تحديد جنس الجنين: د.خالد عبد الله المصلح، ص:17، تحديد جنس الجنين: د. هيلة عبد الرحمن:ص:43

([3]) أحكام النوازل في الإنجاب:للمدحجي(1019/3).

([4]) المرجع السابق:(1019/3).

([5]) رؤية شرعية في تحديد جنس الجنين:د.خالد، ص:18.

● المطلب الثّالث: أدلة المجيزين ومناقشتها

1:القياس على اختيار جنس الجنين بالسلوكيات الطبيعية، فكما يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق التي تكون قبل الجماع في الإنجاب الطبيعي فكذلك يجوز السعي إلي تحقيق ذلك بهذه الوسائل الحديثة([1])

وقد نوقش هذا الدليل:بأن قياس جواز اختيار جنس الجنين بهذه الطريقة على الوسائل الطبيعية قياس مع الفارق وذلك بوجهين:

الوجه الأوّل: أن الأصل لا شبهة فيه،لأنه يجري بين الزوجين وهذا بخلاف الفرع الذي يتطلب تدخل الأطباء ،وبقاء النطف في المختبر مدة من الزمن مما يجعلها عرضة للاختلاط بغيرها

الوجه الثّاني: أن الأصل ليس فيه كشف للعورة المغلظة أمام من لايحلّ له النظر إليها وهذا بخلاف الفرع ([2]).

2/ أن النبي صلى الله عليه وسلم بين السبب الطبيعي الذي يوجب الإذكار أو الإناث بإذن الله ([3])

ففي صحيح الإمام مسلم من حديث ثوبان([4]) أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب اليهودي الذي سأله عن الولد. فقال صلى الله عليه وسلم:((ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرءة أذكرا بإذن الله وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله))([5])

وجه الاستدلال: الحديث يدلّ على جواز اختيار جنس الجنين من قبل الأبوين،فقد أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم أمارات ظاهرة عن الطريق التي

([1]) أحكام النوازل في الإنجاب:للمدحجي(1013/3).

([2]) المرجع السابق(1014/3).

([3]) فتح الباري:لابن حجر(273/7).

([4]) مولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثوبان بن بجدد،وقيل:ابن جحد.يكنى أبا عبد الله،هو صحابي مشهورشهد فتح مصر، قيل أنه من العرب الحكمي،من حكم بن سعد بن حمير، وقيل: من حمير من اليمن،روي عن النبي صلي الله عليه وسلم،توفي رضي الله عنه في خلافة معاوية سنة أربع وخمسين. أنظر:الأعلام:للزركلي(102/2).

([5]) سبق تخريجه، ص80

يمكن من خلالها إنجاب المولود المرغوب فيه من حيث كونه ذكرا أو أنثى، وهذا لا يختلف عما يسعى إليه علم الوراثة المعاصر إلا في وسيلة الوصول إلى المطلوب([1])

وقد نوقش هذا الدليل:

بأن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يحدث في الجماع بإرادة الله دون التدخل من أحد فلا يكون فيه استخراج للنطف من الزوجين واختيار لنوع من الحيوانات المنوية دون الأخر. ([2])

3/ القياس على العزل:

حديث جابر ([3]) رضي الله عنه قال:(كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل)([4]) وفي رواية:(كنا نعزل على عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا)([5])

وجه الاستدلال:

دل الحديث على إباحة العزل:وهو منع لإنجاب الولد ، فإذا أبيح منع الإنجاب من أصله، فيباح منع الحمل بنوع منه ، فيكون تحديد جنس الحمل ومنع الجنس الآخر عند بداية التلقيح مباحاً كذلك.([6])

وقد نوقش هذا الدليل:

([1])اختيار جنس الجنين في ضوء الفقه الإسلامي:د.إبراهيم سعد النادي، ص:35.

([2]) أنظر : تحديد جنس الجنين ، د. هبلة بنت عبد الرحمن اليابس ، ص 51.

([3]) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي، صحابي، من المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم،غزا تسع عشرة غزوة، وكان له في آخر أيامه حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم، أنظر: الأعلام:للزركلي(104/2).

([4]) أخرجه البخاري/كتاب النكاح/باب العزل، رقم:(5209)،(33/7).

([5]) أخرجه مسلم/كتاب النكاح/باب حكم العزل،رقم(1440)،(304/1).

(6) أنظر تحديد جنس الجنين من الناحية الطبية والشرعية ، د. ماجده طه محمود ، ص25 ، تحديد جنس الجنين : د. هبلة بنت عبد الرحمن اليابس ، ص 52.

بـــأن إلحـــاق اختيار جنس الجنين بالعزل في الجـــــــــواز غير مسلم ؛ لأن الأصل يجـــــري بين الزوجـــين بالطـــرق الطبيعية دون تدخـــــل أحـــــد وهـــــذا بخـــــلاف الفـــرع([1])

4/ الأصل في الأشياء الإباحة ([2]) وما سكت الشرع عن بيان حرمته يعد عفوا ومن ذلك تحديد جنس الجنين بهذه الطريقة .([3])

وقد نوقش هذا الدليل لا يسلم عدم ورود دليل على تحريم تحديد جنس الجنين، بل الدليل قائم على ذلك وهو وجود المفاسد والمحاذير المترتبة على الطرق المخبرية. ([4])

الترجيح:

الراجح هو القول الأول القاضي بتحريم اختبار جنس الجنين بالتقنيات الصناعية .

وسبب الترجيح هو: قوة ما استدل به أصحاب هذا القول والجواب عمّا ورد عليها من المناقشة.

وإنما يباح بدافع الوقاية من الأمراض الوراثية الخطيرة المرتبطة بالجنس ويمنع فيما عدا ذلك. وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي .([5])

---

(1) أنظر أحكام النوازل في الإنجاب : للمدحجي (1015/3).

(2) انظر:الفصول في الأصول:أحمد بن علي أبو بكر الرازي ، وزارة الأوقاف الكويتية ، ط2، 1414هـ – 1994 ، 252/3 ، المحصول : لأبو عبد الله محمد بن عمر الرازي ، تحقيق الدكتور طه جابر فياض العلواني ، مؤسسة الرسالة ، ط1418،3هـ – 1997م (97/6).

(3) انظر: أحكام النوازل في الإنجاب (1014/3).

(4) انظر: تحديد جنس الجنين ، د. هبلة ، ص 53.

([5]) جاء في القرار السادس بشأن موضوع اختيار جنس الجنين في دورة المجمع التاسعة عشرة ، بتاريخ 22-27 شوال 1428هـ – 2007م :(لا يجوز أي تدخل طبي لاختبار جنس الجنين ، إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية التي تصيب الذكور دون الإناث ، أو بالعكس فيجوز حينئذ التدخل بالضوابط الشرعية المقررة على أن يكون ذلك القرار من لجنة طبية مختصة لا يقل عدد أعضاؤها عن ثلاثة من الأطباء العدول تقدم تقريراً طبياً بالإجماع يؤكد أن حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي حتى لا يصاب الجنين بالمرض الوراثي ومن ثم يعرض هذا التقرير على جهة الافتاء المختصة لاصدار ما تراه في ذلك. أنظر : موقع رابطة العالم الإسلامي قرارات المجمع الفقهيhttpsLLfatwa.islamonline.net

المبحث الثالث: حكم منع الحمل

المطلب الأول: حكم منع الحمل المؤقت

المطلب الثاني: حكم منع الحمل الدائم

المطلب الثالث: وسائل منع الحمل الحديثة وحكم الشرع فيه

المطلب الأول: حكم منع الحمل المؤقت

قبل أن نبين حكم الحمل صفة مؤقتة لا بد من الإشارة أولا إلى العزل وحكمه، وذلك لأن له إرتاباطاً وثيقاً بوسائل منع الحمل المؤقتة من جهة أن الغاية من الجميع واحدة.

أولاً: تعريف العزل

العزل: هو صرف الماء عن المرأة حذراً عن الحمل.[1]

وقيل: هو أن ينزل بعد الجماع خارج الفرج.[2]

وقيل هو أن ينزع إذا أقرب الانزال فينزل خارجاً عن الفرج.[3]

ثانياً: حكمه

اختلف العلماء في حكم العزل على قولين:

القول الأول: أن العزل مباح وإليه ذهب جماهير الفقهاء من الحنفية[4] والمالكية[5] والشافعية[6] والحنابلة.[7]

---

[1] - معجم التعريفات: للعلامة علي ابن محمد الجرجاني تحقيق: محمد صديق المشاوي، دار الفضيلة، د، ط، 1413هـ، (ص: 126).

[2] - أسنى المطالب في شرح روض الطالب: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، دار الكتاب الإسلامي، د، ط، د، ت، (186/3).

[3] - مطالب أولى النهي ف شرح غاية المنتهى، (261/5).4ة

[4] - بدائع الصنائع: لأبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، دار الكتب العلمة، الطبعة الثانة، 1406هـ -1986م (33412)، (126/5)، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق: عثمان بن علي بن محجن الزيلعي، المطبعة الكبرى الأميرية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1313هـ (21/6)، رد المحتار (17513)، الفتاو الهندية، (335/1).

[5] - المنتقى شرح الموطأ (143/4)، شرح مختصر خليل للخرشي: محمد بن عبد الله الخرشي، دار الفكر للطباعة بيوت، د، ط، د،ت، (225/3)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (226/2)، حاشية الساوي على الشرح الصغير: لأبو العباس أحمد بن محمد، دار المعارف، د، ط، د، ت، (420/2)، منح الجليل: (360/3).

[6] - الغر: البهية في شرح البهج الوردية: لزكريا بن محمد بن محمد أحمد، المطبع الميمنية، د، ط، د، ت (170/4)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج: لأحمد بن محمد بن حجر الهيثمي، المكتبة التجارية الكبرى بمصر، د، ط، 1357هـ - 1983م، (186/7)، حاشة البجيرمي علي الخطيب: سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي، دار الفكر، د، ط، 1415هـ - 1995م، (364/1).

[7] - المغني: لأبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامه: مكتبة القاهرة، د، ط، (298/7)، كشاف القناع، (190/5)، الإنصاف (348/8)، شرح منهى الإرادات: لمنصور بن يونس البهوتي، عالم الكتب، ط1، 1414هـ - 1993م، (431/3).

القول الثاني: أن العزل محرم وإليه ذهب ابن حزم[1] وهو قول لبعض الحنفية[2] ووجه عند الشافعية[3] وقول عند الحنابلة.[4]

ثالثا: أدلة الأقوال

أ) أدلة الأصحاب القول الثاني

استدل أصحاب القول الثاني القائلون بحرمة العزل ما يلي:

حديث جدامه[5] بنت وهب الأسدية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال: (ذلك الوأد الخفي).[6]

وجه الاستدلال:

فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العزل وأد، والوأد محرم، فيكون العزل محرماً، لاشتراكهما في منع النسل وقطعه.

ونوقش هذا القول ما يلي:

(1) قوله صلى الله عليه وسلم: ((ذلك الوأد الخفية)).

يدل على أنه ليس في حكم ظاهر أصلاً فلا يترتب عليه حكم إنما جعله وأد من جهة اشتراكهما في قطع الولادة وهذا يوجب كراهة لا تحريماً.[7]

---

[1] - المحلي: لأبو محمد علي بن أحمد بن سعد بن حزم، دار الفكر – بيروت، د، ط، د، ت، (222/9).

[2] - فتح القدير (410/3).

[3] - فتح الباري شرح صحح البخاري، أحمد بن علي بن حجر، دار المعرفة – بيروت، د، ط، 1379، (308/9 – 309)، حاشة البجيرمي (364/1).

[4] - الإنصاف (349/3).

[5] - جدامه بنت وهب الأسدية من أسد بن خزيمة اسلمت بمكة وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت مع قومها إلى المدينة وكانت تحت أنيس بن قتادة، روت عنها عائشة انظر أسد الغايه في معرفة الصحابة لابي الحسن الشيباني دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ - 1994م (49/7).

[6] - أخرجه مسلم في كتاب النكاح – باب جوان القبيلة، رقم: 1442، (1067/2).

[7] - شرح النووي علي مسلم/ باب حكم العزل (9/10)، فتح البار (305/9 – 306)، نيل الأوطار باب ما جاء في العزال (235/6).

(2) إن أحاديث الإذن صريحة في الإذن فيه بخلاف حديث جدامه فليس صريحاً في المنع اذ لا يلزم في تسميته وأداً خفياً أن يكون حراماً بل هذا من باب التشبيه فالعزل قطع لطريق الولادة قبل مجيء الولد فأشبه قتل الولد بعد مجيئه.[1]

ب) أدلة أصحاب القول الأول

استدل أصحاب القول الأول القائلون بجوازالعزل ما يلي:

حديث جابر[2] بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا[3] وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل فقال: أعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها، فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت فقال: قد اخبرتك انه سيأتيها ما قدر لها)).[4]

وظاهر من الحديث الإذن في العزل اذ كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار في فعله وتركه إلى الرجل وهذا هو حد المباح.[5]

عن جابر بن عبد الله[6] رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل.[7]

وفي رواية: (كنا نعزل على عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا).[8]

---

[1] - زاد المعاد (131/5 – 132)، شرح النووي لصحيح مسلم (9/10)، فتح الباري (9/ 305-306).
[2] - جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي صحابي من المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه جماعة من الصحابة له ولابيه صحبة غزا 19 غزوة وكان له في حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم أنظر: الأعلام: للزركلي (10412).
[3] - أبي ساقيتنا. انظر شرح النووي لمسلم (13/10).
[4] - رواه مسلم في كتاب النكاح – باب حكم العزل (2/ 1064)، رقم (1439).
[5] - أحكام نوازل الإنجالب: للمرحجي (303/1).
[6] - سبقت ترجمته.
[7] - أخرجه البخاري – كتاب النكاح – باب العزل، رقم (5209)، (33/7).
[8] - اخرجة مسلم – كتاب النكاح – باب حكم العزل – رقم (1440)، (1065/2).

فقد عزل الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن التشريع ونزول الوحي وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينههم، فكان اقراراً منه صلى الله عليه وسلم ولو كان منهي عنه لم يقروا على فعله، فدل ذلك على جواز العزل.[1]

عن أبي سعيد الخدري[2] رضي الله عنه قال: قالت اليهود: ((العزل الموؤدة الصغرى)) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((كذبت يهود إن الله لو أراد أن يخلق شيئاً لم يستطع أحداً أن يصرفه)).[3]

وجه الاستدلال:

فتكذيب الرسوال صلى الله عليه وسلم لليهود بأن العزل وأد، وعدم نهي السائل عن العزل دليل على جوازه.[4]

وقد نوقشت هذة الأدلة ما يلي:

أنه يعارضها حديث جدامة[5] رضي الله عنها المتقدم وحديثها ناقل عن الإباحة الأصلية فيكون ناسخاً لها هو وفق الإباحة الاصلية.[6]

ويجاب عن هذة المناقشة ما يلي:

أن حديث جذامة ليس صريحاً في تحريم العزل وأما أحاديث الإباحة فهي كثيرة مشتهرة صريحة في الجواز مع كون الجمع ممكناً بحمل حديث جذامة على

---

[1] - أحكام نوازل الإنجاب: للمحجي، (304/1).

[2] - سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي أبو سعيد: صحابي مات من ملازمي النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه أحاديث كثيرة غزا اثنتى عشرة غزوة وله 1170 حديثاً توفي في المدينة، انظر الإعلام للزركلي (87/3) وتهذيب التهذيب: أبو الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني، مطبعة دائر المعارف النظامية الهند الطبعة الأولى 1326 هـ (479/3).

[3] - رواه أحمد في المسند مسند أبي سعيد الخدري رقم (11288)، (389/17)، ورواه أبو داوود في كتاب النكاح - باب ما جاء في العزل رقم (2171)، (252/2)، والحديث صححه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (132/5) وله شواهد منها: حديث جابر رضي الله عنه رواه الترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في العزل رقم (1136)، (434/3).

[4] - تحفه الأحوذي - كتاب النكاح - باب ما جاء في العزل (242/4).

[5] - سبقت ترجمتها.

[6] - أنظر: الحلي (223/9).

الكراهة والأحاديث الآخرى على بيان الجواز.[1]

أن القول في النسخ يحتاج إلى تاريخ محقق يبين تأخر أحد الحديثين عن الآخر وهذا مما لا يعرف هنا[2] وأكثر علماء أصول الفقه لا يعتبرون النقل عن الإباحة الأصلية دليلاً عن تأخر الناقل، لأن احتمال يكون الناسخ هو المبقي على الأصل واحتمال الناقل فلا مزية لأحدهما على الآخر.[3]

الترجيح:

الراجح هو القول الأول القائلين بجواز العزل وذلك لقوة أدلتهم والجواب عما ورد عليها من المناقشة، مع الجواب عما استدل به المخالفون وإن كان الأولى تركه لحديث جدامة.[4]

رضي الله عنها ولما فيه من تقليل النسل، ومنع المرأة من كمال استمتاعها، ولحديث ابي سعيد الخدري[5] رضي الله عنه أخبره: أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إنا نصيب سبياً، فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل فقال: (أو إنكم تفعلون ذلك لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نسمه كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة).[6]

أي ما عليكم ضرر في ترك العزل لأن كل نفس قدر الله تعالى خلقها لا بد أن يخلقها سواء عزلتم أم لا فأشار إن ترك العزل أحسن لأن المؤثر في وجود الولد وعدمه القدر لا العزل.[7]

---

[1] - أنظر: زا المعاد (132/5)، شرح النووي على سلم (9/10)، فتح الباري (306/9).
[2] - زاد المعاد (145/5).
[3] - المستصفى: الأمام الغزالي (103)، حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع: لحسن بن محمد بن محمود العطار، دار الكتب العلمية، د، ط، د، ت، (127/2).
[4] - سبقت ترجمتها.
[5] - سبقت ترجمته.
[6] - اخرجه البخاري- في كتاب البيوع – باب بيع الرقيق، رقم (2229)، (83/3)، وأخرجه مسلم في كتاب النكاح – في باب العزل (رقم: (12)، (1062/2)، (1062/2).
[7] - شرح النووي علي مسلم (10/10).

مسألة: هل يشترط إذن الموطوءة بالعزل أو أنه يجوز للواطئ أن يعزل عنها بغير إذنها؟

اختلف العلماء في العزل عن الزوجة الحرة على أقوال:

القول الأول: أن جماهير العلماء من الحنفية[1] والمالكية[2] والحنابلة[3] والشافعية في قول[4] ذهب إلى أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها.

القول الثاني: فقد ذهب الشافعية إلى عدم اشتراط إذن الزوجة، بناء على أن حقها في الوطء وليس في الإنزال.[5]

أ) أدلة الأقوال

1) استدل الأصحاب القول الأول القائلين أن لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ما يلي:

حديث عمر[6] رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها.[7]

2) أن للزوجة حقاً في الولد ، والوطء مع انزال سبب لحصول الولد ولها في الولد حق وبالعزل يفوت الولد فكأنه سبباً لفوات حقها.[8]

3) أن الحرة لها حق في الوطء حتى كان لها المطالبة به قضاء للشهوة والعزل

---

[1] - بدائع الصنائع (5/2، 49)، تبين الحقائق (166/2)، فتح القدير (46/10).
[2] - الشرح الكبير وحاشية الدسوقي، (266/2)، شرح مختصر خليل، (225/3).
[3] - الإنصاف (34818)، مطالب أولى النهي (26/5).
[4] - شرح النووي علي سلم (10/10).
[5] - القدر البهية في شرح البهجة (170/4)، حاشية البجيرمي علي الخطيب (364/1).
[6] - عمر بن الخطاب بن نفيل لقرشي العدوي، أبو حفص: ثاني الخلفاء الراشدين، وأول من لقب بأمير المؤمنين كان في الجاهلية من أبطال قريش وأشرافهم، وهو أحد العمر بن اللذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوا ربه أن يعز الإسلام بأحدهما، أسلم قبل الهجرة بخمس سنين أنظر: الأعلام: للزركلي (45/5).
[7] - رواه أحمد في المسند عمر (339/1)، رقم (212)، ورواه ابن ماجه في كتاب النكاح باب العزل (620/1) رقم (1928)، وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف انظر: العلل: الدارقطي (93/2).
[8] - بدائع الصنائع (495/2).

يخل بذلك.[1]

ب) أدلة أصحاب القول الثاني:

قالوا: أن حقها في الوطء وليس في الإنزال.[2]

الترجيح:

أن الراجح هو القول الأول القائلين بعدم جواز العزل عن لحرة إلا بإذنها وذلك لقوة أدلتهم.

ثالثاً: حكم منع الحمل المؤقت

تقدم أن العزل جائز إذا تراضى عليه الزوجان ومنع الحمل مؤقتاً حكمه حكم العزل تماماً، وقد صرح ذلك الفقهاء المتقدمون.

قال المالكية: ومثل العزل أن تجعل في الرحم خرقة ونحوها مما يمنع وصول الماء للرحم.[3]

وقال الحنفية: وينبغي أن يكون سد المرأة فم رحمها كما تفعله النساء لمنع الولد حراماً يغير إذن الزوج قياساً على عزله بغير إذنها.[4]

أما الفقهاء المعاصرون فقد تكلموا عن موانع المؤقتة وجعلوه حكمها حكم العزل.

وقد صدرت بالجواز عند الحاجة قراراة المجامع والهيئات الفقهية ومن ذلك:

---

[1] - تبين الحقائق، (21/6).
[2] - الغرر البهية في شرح البهيجة (170/4)، حاشية البجيري على الخطيب (364/1).
[3] - شرح مختصر خليل: للخرشي (225/3).
[4] - بحر الرائق، (215/3).

مجمع الفقة الإسلامي الهند (1/1/1)، عقد مجمع الفقه الإسلامي بالهند ندوته الفقهية الأولى، في الفترة: 23–25 شعبان 1409هـ الموافق 1–2 أبريل 1989م بجامعة همدر.

هناك صور استثنائية يجوز فيها للرجل أو المرأة التحكم المؤقت في الإنجاب وهي:

1) أن تكون المرأة ضعيفة جداً، ويرى الأطباء الحذاق أنها لاتطيق الحمل، وإذا حملت فيغلب على الظن أن يصيبها ضرر شديد.

2) اذا غلب على ظن الأطباء الحذاق تضرر المرأة أثناء الولادة بإضرار ومشاق لاتطاق.[1]

وكذلك مجمع الفقه الإسلامي الدولي منظمة المؤتمر الإسلامي (5/1/39).

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمر الخامس بالكويت، من 1–6 جمادي الآخر 1409هـ الموافق 10–15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م.

وفيه لا يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو ايقافه لمدة معينة من الزمان اذا دعت اليه حاجة معتبرة شرعاً وبحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم.[2]

المجمع الفقهي الإسلامي رابطة العالم الإسلامي (2/1) الدورة الثالثة المنعقدة في مكة المكرمة ربيع الآخر 1400هـ وفيه:

[1] - قرارات المجامع الفقهية: لعادل عبد الفضيل، دار التعليم الجامعي، د، ط، 20-17م، (ص: 220).
[2] - قرارات المجامع الفقهية: (دكتور عادل عبد الفضيل (ص:221).

إذا كان منع الحمل أو تأخيره في حالات فردية للضرر محقق، ككون المرأة لا تلد ولادة عادية، وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين فإنه لا مانع من ذلك شرعاً.[1]

المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية المحرم سنة 1385هـ – مايو 1965م.

إذا كانت هناك ضرورة شخصية تحتم تنظيم النسل، فللزوجين أن يتصرفا طبقاً لما تقتضية الضرورة ولا تقدير لهذه الضرورة بل متروك لضمير الفرد ودينه.[2]

مجمع الفقة الإسلامي السوداني وفيه:

يجوز منع الحمل في حالات محدودة كما إذا كان الحمل المتعاقب يؤدي إلى مرض محقق للأم أو أن مجرد الحمل يؤدي إلى ضرر بالأم أو لجنين، ولا بد أن يكون ذلك بعلم الزوج.

ولا يجوز إستخدام موانع الحمل لمجرد مباعدة الحمل ولا خشية كثرة الأطفال.[3]

المجلس الأدبي للإفتاء والبحوث (ق10/3).

سئل المجلس عن حكم استعمال بعض موانع الحمل؟

فأجاب بما يلي:

لا مانع شرعاً من استخدام ما يمنع الإنجاب مؤقتاً.[4]

---

[1] - المرجع السابق (ص:223).
[2] - المرجع السابق: (ص: 223).
[3] - قرارات مجامع الفقهية، د. عادل الفضيل (ص:225).
[4] - قرارات مجامع الفقهية، د. عادل الفضيل (ص:231).

المطلب الثاني: حكم منع الحمل بصفة دائمة (التعقيم)

أولاً: عند المتقدمين

بين الفقهاء رحمهم الله تعالى عدم جواز استخدام أدوية تمنع الإنجاب بصفة دائمة سواء على الرجل أو المرأة ومن نصوصهم في ذلك:

نص المالكية على أنه لا يجوز للرجل أن يتسبب في قطع مائة ولا أن يستعمل ما يقلل نسله، كما لا يجوز للمرأة استعمال ما يبرد الرحم ويقطع الحمل من أصله.[1]

ونص الشافعية على أنه يحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما يحرم على الرجل استعمال ما يؤذي إلى قطع النسل بالكلية.[2]

ونص الحنابلة على أنه لا يجوز استعمال ما يقطع الحمل.[3]

ثانياً: عند المعاصرين

اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى على عدم جواز منع الحمل بشكل نهائي باستئصال القدرة على الإنجاب سواء كان بإصدار قانون عام أو بوضع نظام يفرض على الزوجين تحديد النسل كما لا يجوز للرجل والمرأة اتخاذ إجراء يمنع الحمل بشكل نهائي إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك كما اذا قرر الخبير الخوف على حياه المرأة وهذا ما قرره مجلس مجمع الفقة الإسلامي[4] بعد إطلاعه على

---

[1] - شرح مختصر خليل: للقرشي (226/3)، منح السبيل (361/3).
[2] - نهاية المحتاج (443/8)، حاشية البجيرمي على شرح الخطيب (360/3).
[3] - كشاف القناع (218/1)، الإنصاف (383/1).
[4] - المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 -6 جمادى أولى 1409هـ - 1015 كانون الأول (ديسمبر 1988م نقلاً عن: موسوعة الفقه الطبي: للدكتور أحمد بن سير وآخرون(ص: 1255).

البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (تنظيم النسل) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، كما أنه قرار هيئة كبار العلماء.[1]

وجاء في قرار مجلس مجمع الفقة الإسلامي[2] ما يلي:

أولاً: لا يجوز إصدار قانون عام يحدد من حرية الزوجين في الإنجاب.

ثانياً: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة وهو ما يعرف (الاعقام)أو (التعقيم) ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية.

خلاصة:

لا يجوز منع الحمل بشكل نهائي وذلك لأنه يعارض مقصد عظيم من مقاصد الشرع وهو مقصد حفظ النسل ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية.

[1] - قرار هيئة كبار العلماء، رقم 42وتاريخ 1396/4/13هـ، نقلاً عن: المرجع السابق: (ص: 125).
[2] - المنقد في دورة مؤتمر الخاص بالكويت من 1-6 جمادى أولى 1409هـ - 10-15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م نقلاً عن المرجع السابق/ (ص: 1257).

المطلب الثالث: وسائل منع الحمل الحديثة وحكم الشرع فيه

الفرع الأول: وسائل منع الحمل الحديثة المؤقتة وحكم الشرع فيه

و فيه مسالتان:

المسالة الأولى: وسائل منع الحمل الحديثة المؤقتة

أن الوسائل الحديثة لمنع الحمل كثيرة ومن اهمها:

1/ الوسائل الميكانية والكيميائية والوضعية:

وهذة الوسائل تعتمد على إيجاد حاجز يمنع وصول المني إلى عنق الرحم ومن هذه الوسائل:

أ) الرفال (الحاجز الذكري الغمد) الغلاف الواقي القراب الكبوت.[1]

ب) الحاجز المهبلي القبعة الهولندية وهو عبارة عن حاجز مطاطي بحلقة معدنية سميكة لها خاصية الزتيرك تستعملها المرأة موضعياً في المهبل قبل الجماع بحيث تغطي سقف المهبل بما فيه عنق الرحم.[2]

ج) القبعة الرحمية (قلنسوة عنق الرحم) وهي قبعة من المطاط واللدن لتغطية عنق الرحم الذي يبرز في سقف المهبل وبالتالي يغطي فتحة عنق الرحم، ويمنع ولوج الحيوانات المنوية إلى الرحم.[3]

---

[1] - المنقد في دورة مؤتمر الخاص بالكويت من 1-6 جمادى أولى 1409هـ - 10-15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م نقلاً عن المرجع السابق/: (ص: 128).

[2] - المرجع السابق: (ص: 128 - 129).

[3] - المرجع السابق: (ص: 129).

د) اللولب: (الأجهزة الرحمية لمنع الحمل) وهي أجهزة رحمية تستخدم لمنع الحمل على شكل لولب وظيفتها منع وصول الحيوانات المنوية إلى قناة الرحم وتقليل قدرتها على التلقيح.[1]

2/ الوسائل الهرمونية: وهي أنواع متعددة من الحبوب والتي تحتوي جميعها على أحد مشتقات الأستروجين أو البروجستوجين أو كليهما معاً.[2]

المسالة الثانية: حكم الشرع فيه

بناء على البحث الفقهي المتقدم، فإن وسائل منع الحمل المؤقتة الحديثة حكمه حكم العزل تماماً لأن هذه الوسائل تشترك مع العزل في منع الحمل مؤقتا،وذلك بمنع وصول ماء الرجل إلى رحم المرأة مع اختلاف طرق ووسائل منع الحمل ،وقد رجحنا فيما سبق أن العزل جائز وعليه فيجوز استخدام وسائل منع الحمل المؤقتة إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً بحسب تقدير الزوجين عند تشاور بينهما وتراض بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر.[3]

وقد أشار عدد من الفقهاء والباحثين قديماً وحديثاً إلى أن حكم هذة الوسائل مبني على حكم العزل وقد سبق الكلام في ذلك عند حديثنا حكم منع الحمل المؤقت.

الفرع الثاني: وسائل منع الحمل الدائم الحديثة وحكم الشرع فيه

وفيه مسألتان

المسألة الأولى: هناك وسائل متعددة لمنع الحمل الدائم ومن أهمها:

---

[1] - أحكام الطبية المتعلقة بالنساء: د. خالد (129).
[2] - المرجع السابق: (130).
[3] - قرارات مجامع الفقهية: لدكتور عادل عبد الفضيل، (ص: 221).

1) فتح البطن عن طريق الجراحة للوصول إلى قناتي فالوب لإجراء القطع أو الربط.[1]

2) تنظير جوف البطن وذلك ادخال منظار بعد إيجاد فتحة في البطن يدخل المنظار من خلالها ويتم بعد ذلك قطع أو ربط قناتي فالوب.[2]

3) الوسائل الفيزيائية لسد قناتي الرحم ومنها الكي بالكهرباء عن طريق ملقط خاص بذلك ومنها الكي بالحرارة الكهرائية.[3]

4) الوسائل الميكانية: لسد قناتي الرحم ومنها استخدام الحلقة حيث يتم ادخال الحلقة بواسطة منظار خاص إلى قناة الرحم تطبق على العروة وتسد مجراها بإحكام.[4]

المسالة الثانية: حكم الشرع فيه

دلت النصوص الشرعية بعمومها على تحريم الاختصاء أو ما في معناه من الوسائل، وأما النصوص والأدلة المانعة لمنع حمل الدائم ووسائلة القديمة والحديثة فهي على النحو التالي:

أولاً: الآيات والأحاديث الدالة على تحريم الاختصاء والتبتل قولة تعالى: ((وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ)).[5] والخصاء يدخل في عموم تغيير خلق الله فيكون محرماً.[6]

---

[1] - أحكام الطبية المتعلقة بالنساء: (ص: 119).
[2] - المرجع السابق: (119).
[3] - المرجع السابق: (119).
[4] - المرجع السابق: (119).
[5] - سورة النساء، الآية (119).
[6] -تفسير الطبري، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار الهجر، الطبعة الأولى: 1422هـ - 2001م، (494/7).

كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصاء عن ابن مسعود[1] رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا يا رسول الله ألانستخصي؟ فنهانا عن ذلك.[2]

ثانياً: أن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النسل وبقائة ومنع الحمل الدائم ووسائلة هادم لهذا المقصد العظيم فكان محرماً، لإخلاله بأمر ضروري يتوقف عليه وجود الإنسان.[3]

وقد نص كثير من الفقهاء والباحثين المعاصرين على حرمة التعقيم الدائم ومن ذلك:

قرار المجمع الفقهي الإسلامي الهند (1/1/1) المنعقد 1409هـ – 1989م وفيه:

لا يجوز للرجل استئصال القدرة على الإنجاب كما لا يجوز ذلك للمرأة أيضاً إلا في حالة استثنائية وهي أن يقلب الظن بموتها أو تلف عضو من أعضائها اذا حملت مجدداً بتقرير من يثق به من الأطباء، فحينئذ يجوز إجراء العملية الجراحية على امرأة كهذه لكي لا يستقر الحمل.[4]

وكذلك لمجمع الفقة الإسلامي الدولي منظمة المؤتمر الإسلامي (5/1/39) المنعقد 1409هـ – 1988م وفيه:

1) لا يجوز اصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب.

2) يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة وهو ما يعرف (باالاعقام)أو التعقيم ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية.[5]

---

[1] - عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي: أبو عبد الرحمن صحابي من أكابرهم فضلاً وعقلاً و قريباً من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أهل مكة، ومن السابقين إلى الإسلام، وأول من جهر بقراءة القران بمكة وولي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيت مال الكوفة ثم قدم الى المدينة في خلافة عثمان، فتوفي فيها فيها عن نحو ستين عاماً (انظر: الإعلام للزركلي (137/4).

[2] - روى البخاري في كتاب النكاح – باب تزويج المعسر الذي معه القرآن في الإسلام، (4/7)، رقم (5071).

[3] - أحكام الطبية المتعلقة بالنساء: د. خالد (ص: 122).

[4] - قرارات المجامع الفقهية: د. عادل (ص: 220).

[5] -المرجع السابق: (ص: 221).

●الخاتمة :

الحمد لله حمداً يليق بجلالته وعظمته،والصلاة،والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وأسأل المولى جل جلاله كما يسر لي انجاز هذا البحث أن يجعله مباركاً نافعاً،وأن يجعل هذا العمل المتواضع خالصاً لوجهه الكريم. وهذه نتائج البحث وتوصياته.

أولاً: نتائج البحث:

وهذه أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث في هذا الموضوع :

1. أن مقاصد الشريعة لها دور كبير في اجتهاد أحكام النوازل.
2. أن أهم مقاصد النكاح حفظ النسل
3. ان مقاصد الشريعة هي مرجع الأبدي للاستقاء ما يتوقف عليه التشريع والقضاء في الفقه الإسلامي.
4. إن مقاصد الشّريعة يجب أن تُراعى في أحكام النّوازل، مراعاة مقاصد الأنكحة وحفظ النّسل،وعدم اختلاط الأنساب، ومراعاة حكمة الله في توازن الخلق والحياة.
5. يجوز تلقيح الصناعي بين الزوجين سواء كان داخلي أو خارجي إذا توفرت الشروط والضوابط المتقدمة .
6. لا يجوز تلقيح الصناعي بعد انقطاع الزوجية في أثناء العدة .
7. عدم ثبوت النسب إلى صاحب النطفة في حالة إجراء التلقيح الصناعي بعد انقطاع العلاقة الزوجية بموت أو طلاق.
8. عدم جواز الإجهاض بمجرد بدء الحمل لثبوت الحياة وبدء تكوين الجنين إلا لضرورة أو لعذر مقبول شرعاً
9. يجوز تجميد الأجنة إذا توفرت الشروط والضوابط المتقدمة .
10. لا يجوز استئجار رحم امرأة أخرى أجنبية للقيام بالحمل والولادة وكذلك لا يجوز التبرع أو الإعارة.
11. لا يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق المخبرية إلا في حالة الضرورة العلاجية.

ثانياً: التوصيات:

1. يجب توفير المراجع الكافية للمستجدات الفقهية كالمؤلفات المعاصرين ومجلات المجامع الفقهية وغير ذلك من المراجع المتعلقة بالنوازل في الجامعات وخاصة في جامعتنا العامرة.
2. أخذ الاحتياطات والضوابط الشرعية لمنع وقووع المحاذير التي حذر منها الشرع كاختلاط الأنساب ، أو وقوع بعض المحرمات ككشف العورة إلا عند الضرورة التي تقدر بقدرها.
3. ضرورة مراقبة المراكز الطبية والعيادات المختصة بالتلقيح الصناعي وذلك بتشكيل لجان مختصة بالاخصاب من الأطباء الشرعيين الموثوق بهم .
4. وأخيراً أوصي بالمزيد من البحث والدراسة في مسألة جواز الانتفاع برحم الزوجة الأخرى للزوج للقيام بالحمل والولادة.
5. تزويد الجامعات وكليات الطب بمقررات إضافية في فقه نوازل الإنجاب ليخرج الطبيب مدركاً لمستجدات عمله وفق ما قاله الشّأرع الحكيم.

سبحانك ربّك ربّ العزة عمّا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين.

6.على الفقهاء وعلماء الشريعة استيعاب سائر المستجدات والنوازل في أحكام الشرع حتى يعرف حكم كل نازلة

الفهارس العـامّـــة

- فهرس الآيات القــرآنية
- فهرس الأحاديث النّبوية
- فهرس المصادر والمراجع
- فهرس محتويات البحث

فهرس الآيات القرآنية

م	الآيـــة	رقمها	السورة	الصفحة
1	﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾ ﴾	3	المائدة	37
2	﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾	151	الأنعام	61
3	﴿ وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾ ﴾	85	الأعراف	84
4	﴿ ۞ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾ ﴾	122	التوبة	37
5	﴿ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَىْءٍ عِندَهُۥ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾ ﴾	8	الرعد	86
6	﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَٰجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِىَ بِـَٔايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾ ﴾	38	الرعد	40
7	﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾ ﴾	9	النحل	8
8	﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ ۚ أَفَبِٱلْبَٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾ ﴾	72	النحل	70

م	الآيـــة	رقمها	السورة	الصفحة
9	﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾ ﴾	89	النحل	37
10	﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ﴿٣١﴾ ﴾	31	الإسراء	61
	﴿ وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ ﴾	33	الإسراء	61
11	﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ﴿٥﴾ ﴾	5	المؤمنون	70
12	﴿ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ ﴾	6	المؤمنون	70
13	﴿ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿٧﴾ ﴾	7	المؤمنون	70
14	﴿ قَالَ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَٰنِىَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٢٧﴾ ﴾	27	القصص	69
15	﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾ ﴾	34	لقمان	86
16	﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَٰبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ	32	فاطر	8

	لِّنَفۡسِهِۦۖ وَمِنۡهُم مُّقۡتَصِدٞۖ وَمِنۡهُمۡ سَابِقُۢ بِٱلۡخَيۡرَٰتِ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَضۡلُ ٱلۡكَبِيرُ ﴿٣٢﴾			
م	الآيـــة	رقمها	السورة	الصفحة
17	﴿ ۞ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِۚ كَبُرَ عَلَى ٱلۡمُشۡرِكِينَ مَا تَدۡعُوهُمۡ إِلَيۡهِۚ ٱللَّهُ يَجۡتَبِيٓ إِلَيۡهِ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِيٓ إِلَيۡهِ مَن يُنِيبُ ﴿١٣﴾ ﴾	13	الشورى	9
18	﴿ لِلَّهِ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ يَخۡلُقُ مَا يَشَآءُۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَٰثٗا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ ﴾	49	الشورى	42
19	﴿ أَوۡ يُزَوِّجُهُمۡ ذُكۡرَانٗا وَإِنَٰثٗاۖ وَيَجۡعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًاۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٞ قَدِيرٞ ﴿٥٠﴾ ﴾	50	الشورى	87
20	﴿ ثُمَّ جَعَلۡنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡرِ فَٱتَّبِعۡهَا وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ ﴿١٨﴾ ﴾	18	الجاثية	9
21	﴿ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلۡمِيزَانَ ﴿٧﴾ ﴾	7	الرحمن	84
22	﴿ أَلَّا تَطۡغَوۡاْ فِي ٱلۡمِيزَانِ ﴿٨﴾ ﴾	8	الرحمن	84
23	﴿ أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ	6	الطلاق	72

	﴿أُخۡرَىٰ ٦﴾			
24	﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٢٩﴾	29	المعارج	75
25	﴿إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٣٠﴾	30	المعارج	75
26	﴿أَلَمۡ نَخۡلُقكُّم مِّن مَّآءٖ مَّهِينٖ ٢٠﴾	20	المرسلات	71
م	**الآيـــة**	**رقمها**	**السورة**	**الصفحة**
27	﴿فَجَعَلۡنَٰهُ فِي قَرَارٖ مَّكِينٍ ٢١﴾	21	المرسلات	71
28	﴿إِلَىٰ قَدَرٖ مَّعۡلُومٖ ٢٢﴾	22	المرسلات	71
29	﴿وَإِذَا ٱلۡمَوۡءُۥدَةُ سُئِلَتۡ ٨﴾	8	التكوير	62
30	﴿بِأَيِّ ذَنۢبٖ قُتِلَتۡ ٩﴾	9	التكوير	62
31	﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢٩﴾	29	التكوير	87

فهرس الأحاديث النبويّة

م	طرف الحديث	رقم الصفحة
/1	ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله.	80
/2	إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما أمور متشابهات.	68
/3	تداوو عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء.	51
/4	فمن رغب عن سنتي فليس مني.	40
/5	لايحل لإمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره	71
/6	أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة.	60
/7	كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلّم والقرآن ينزل.	90
/8	كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلّم فلم ينهنا.	90

فهرس الأعـــلام

م	العلـــم	رقم الصفحة
/1	أبو هريرة	60
/2	ثوبان	89
/3	القرافي	18
/4	ابن عبد البر	36
/5	الشاطبي	11
/6	الغـــزالي	61
/7	الفاســـي	12
/8	عز بن عبدالسّلام	11
/9	ابن عاشور	12
/10	وهبة الزحيلي	61
/11	يوسف العالم	9
/12	الريسوني	12
/13	اليوبي	13
/14	ابن تيمية	62
/15	جابـــر	90

المصادر والمراجع

القرآن الكريم

أولاً: تفسير علوم القرآن

1. أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبدالله بن العربي ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، ط3 ، 1424هـ ، 2003م
2. تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، تحقيق : سامي بن محمد سلامه ، دار طيبة للنشر ، ط2 ، 1420هـ – 1999م.
3. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : لمحمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ، تحقيق أحمد البردوني ، دار الكتب المصرية – القاهرة ، ط2 ، 1384هـ – 1964

ثانياً: السنة النبوية وشروحها :

4. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد:لأبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ، وزارة علوم الأوقاف والشؤون الإسلامية – المغرب، 1387م.
5. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه (صحيح البخاري): لمحمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي ، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر ، دار طوق النجاة ، ط1422،1هـ.
6. سنن أبي داؤود:لأبو داؤود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير،تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد،المكتبة العصرية ،صيدا – بيروت، د،ط ، د،ت.
7. فتح الباري شرح صحيح البخاري:لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، دار المعرفة – بيروت ، د،ط ، 1379م.
8. المنتقى شرح الموطأ للإمام مالك،للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي ، ط1، 1232هـ .

ثالثاً: اللغة والمعاجم:

9. تاج العروس من جوهر القاموس: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ، تحقيق عبد العليم الطحاوي ، الطبعة الثانية ، 1404هـ - 1984.
10. تهذيب اللغة : محمد بن أحمد الأزهري ، تحقيق : محمد عوض مرعب ، دار إحياء التراث العربي- بيروت – لبنان ، ط1420،1- 1990م
11. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : أبو نصر اسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ، تحقيق : أميل بديع وآخرون،دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان ،ط1 1420هـ - 1990م.
12. القاموس المحيط : لمحمد بن يعقوب الفيروز أبادي ، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ، مؤسسة الرسالة – لبنان ، ط8، 1426هـ - 2005م.
13. كتاب العين : الخليل بن أحمد الفراهيدي ، ترتيب وتحقيق : د. عبد الحميد منداوي ، دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان ، د،ط،د،ت82.
14. لسان العرب ابن منظور ، تحقيق : عبد الله علي الكبير ، محمد أحمد وهاشم محمد ، د ، ط ، د،ت.
15. معجم اللغة العربية المعاصرة : أحمد مختار ، الطبعة الأولى ، 1429هـ - 2008م.
16. معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، د: ط ، د، ت.

رابعاً: كتب التراجم:

17. الأعلام:محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي،دار العلم للملايين، ط5،2002م.
18. سير أعلام النبلاء:أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبي،مؤسسة الرسالة، ط3،1405هـ - 1985م
19. مشاهير أعلام المسلمين : علي بن نايف الشحود ، د، ط، د،ت .
20. المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين : أعضاء ملتقى أهل الحديث ، د ط ، د ت .

خامساً : كتب أصول الفقه ومقاصد الشريعة :

21. إرشاد الفحول للشوكاني ،تحقيق سامي ابن العربي، دار الفضيلة، ط1، 1421هـ - 2000م.
22. أصول الفقه الإسلامي : دكتور . وهبة الزحيلي ، ط1 ، 1436هـ - 2015م.
23. أعلام الموقعين لمحمد بن أبي بكر بن القيم الجوزي ، تحقيق : محمد عبد السلام إبراهيم ، دار الكتب العلمية – بيروت ، ط1 ، 1411هـ- 1991م.
24. الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح للدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة ، مكتبة الرشد – الرياض ، الطبعة الأولى ، 1420هـ - 1999م.
25. شرح تنقيح الفصول:أبو العباس القرافي، تحقيق :طه عبد الرؤوف سعد ، شركة الطباعة الفنية المتحدة ، ط1 ، 1393 – 1973م.
26. شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل: لمحمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد ، تحقيق:أحمد الكبيسي، مطبعة الإرشاد – بغداد ، د،ط ، 1390هـ - 1971م.
27. علم مقاصد الشريعة ، د.نور الدين مختار الخادمي ، ط1 ، 1421هـ - 2008م (14/1)
28. الفصول في الأصول: لأحمد بن علي أبو بكر الرازي ، وزارة الأوقاف الكويتية ، ط2، 1414هـ - 1994.
29. قواطع الأدلة في أصول الفقه: للسمعاني، تحقيق:د. عبد الله بن حافظ الحكمي ، د،ط، د، ت.
30. قواعد الأحكام في مصالح الأنام لأبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ، دار المعارف – بيروت – لبنان ، الطبعة الأولى ، 1421هـ - 2000م.

31.المحصول:لأبو عبد الله محمد بن عمر الرازي ، تحقيق الدكتور طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة ، ط3 1418هـ - 1997م.
32. المستصفى في علم الأصول للإمام أبي حامد الغزالي ، تحقيق: د. حمزة بن زهير ، د،ط، د، ت .
33.مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ، تحقيق : د. محمد الحبيب ابن الخوجة ، الطبعة الأولى ، 1425هـ - 2004م.
34.مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية : د. محمد بن سعد بن أحمد اليوبي ، دار الهجرة ، الطبعة الثامنة ، 1418هـ - 1998م .
35. مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها:د.علال الفاسي،الطبعة الخامسة، 1993م.
36. مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ، د. يوسف أحمد محمد البدوي ، دار النفاس - الأردن ، ط1، 2000.
37. المقاصد العامة للشريعة الإسلامية : د. يوسف حامد العالم ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، الطبعة الأولى ، 1413هـ ، 1993م .
38. الموافقات : للإمام الشاطبي ، دار بن عفان ، د،ط ، د،ت.
39.نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي: د. أحمد الرسيوني، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، الطبعة الأولى ، 1416هـ - 1995م
40.الوجيز في أصول الفقه الإسلامي:الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي ، الطبعة الثانية ، 1427هـ - 2008م.

سادساً : كتب الفقه وقواعده :

أولاً : كتب الحنفية

41. بدائع الصنائع : أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني ، دار الكتب العلمية ، ط2 ، 1406هـ - 1986م

42. رد المحتار على الدر المختار على الدر المختار(حاشية ابن عابدين):لابن عابدين ، دار الفكر بيروت ، ط2 ، 1412هـ - 1992م.

43.الفتاوي الهندية: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، ط2 ، 1310هـ .

44.الفتاوي الهندية:لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي،دارالفكر، ط1310،2هـ .

45. فتح القدير لمحمد بن عبد الواحد السيواسي ابن الهمام ، دار الفكر ، د،ط،د،ت.

46.المبسوط : لمحمد أحمد السرخسي ، دار المعرفة – بيروت ، ط،د،ط ، 1414هـ- 1993م.

47. المبسوط: لمحمد بن أحمد السرخسي ، دار المعرفة – بيروت ، ط ، د ، ط ، 1414هـ - 1993م .

48. مجموع رسائل ابن عابدين : لابن عابدين ، د،ط، د،ت.

49. مجموعة رسائل ابن عابدين:لابن عابدين، دار الفكر بيروت، ط1412،2هـ - 1992م.

ثانياً : كتب المالكية :

50. بداية المجتهد ونهاية المقتصد أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي ، دار الحديث – القاهرة ، د،ط، 1425ه-2004م.

51. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: لمحمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي، دار الفكر، د،ط،د،ت.

52.شرح مختصر خليل:محمد بن عبدالله الخرشي، دار الفكر – بيروت ، د،ط ،د،ت.
53. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل أبو عبدالله محمد بن أحمد، دار الفكر، ط3 ، 1412ه- 1992.

ثالثاً : كتب الشافعية :

54. إحياء علوم الدين ،أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، دار المعرفة – بيروت، د،ط ،د،ت .
55. أسنى المطالب في شرح روض المطالب :زكريا بن محمد بن زكريا السبكي ، دار الكتاب الإسلامية ، د،ط، د،ت.
56. تحفة المحتاج في شرح المنهج المنهاج :أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي ، المكتب التجارية الكبرى – مصر ، د،ط ، 1357ه- 1983م.
57. حاشية البجيرمي على الخطيب: لسليمان بن محمد بن عمر البجيرمي ، دار الفكر، د،ط، 1415ه- 1995م.
58. حاشية الجمل على شرح المنهج ،سلمان بن عمر بن منصور،دار الفكر،د،ت.
59. فتاوي الرملي :أحمد بن حمزة الأنصاري الرحملي ، المكتبة الإسلامية ، د، ط،د،ت.
60. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج :محمد بن الخطيب الشربيني ، دار الفكر ، د،ط، 1429- 1430هـ ، 2009م.
61.نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لمحمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي ، دار الفكر – بيروت ، ط أخيرة – 1404ه – 1984م.

رابعاً : كتب الحنابلة :

62. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي ، دار إحياء التراث العربي، ط2،د،ت.

63.كشاف القناع عن متن الاقناع: المنصور بن يونس بن صلاح الدين ، دار الكتب العلمية ، ط،ط،د،ت.

64. مجموع الفتاوى أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،مجمع الملك فهد – المدينة النبوية ، د،ط ، 1417ه–1995م.

65. وشرح منتهى الإرادات منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ،عالم الكتب ، بيروت ، ط2 ، 1996

القواعد الفقهية :

66. الأشباه والنظائر:عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية، ط1411،1ه–1990م .

67.شرح القواعد الفقهية:أحمد بن الشيخ محمد الزرقاء، دار القلم – دمشق – سوريا، ط2 ، 1409ه–1989م.

68. القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير:عبدالرحمن بن صالح العبداللطيف ، ط1، 1423ه– 2003م.

69.المنثور في القواعد:لزركشي، تحقيق، محمد حسن محمد، دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان ، ط1 ، 1421.

الفقه العام :

70. الاجهاض بين الحظر والإباحة في الفقه الإسلامي للدكتور شحاته عبد المطلب حسن أحمد ، دار الجامعة ، د،ط،2006م.

71. أحكام الاشتباه في النسب في الفقه الإسلامي: علي عبد الرحيم عامر ، دار السلام ، ط1، 1433هـ - 2012م .

72. الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي : محمد خالد منصور ، دار النفائس – الأردن ، ط1 ، 1419م – 1999م.

73.أحكام النوازل في الإنجاب ، د. محمد بن هائل بن غيلان المدحجي ، دار كنوز ، السعودية ، ط1، 1432ه- 2011م.

74. أخلاقيات التلقيح الاصطناعي ، نظرة إلى الجذورية ، د. محمد علي البار ، دار السعودية ، ط1407،1ه-1987م

75. أطفال الأنابيب بين الحظر والإباحة وموقف الفقه الإسلامي منها : محمد سعيد شاهين ، دار الفكر الجامعي ، ط1، 2010.

76.أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة : زياد أحمد سلامه ، الدار العربية للعلوم ، دار البيارق ، ط1417،1ه-1996م

77. أطفال الأنابيب والتلقيح : أمير فرج يوسف ، د،ط، 1438ه – 2017م

78. الانجاب الصناعي بين التحليل والتحريم محمد بن يحيى بين التحليل والتحريم محمد بن يحيى بن حسن النجيمي ، مكتبة العبيكان ، ط1 ، 1427-2011م.

79. الإنجاب الصناعي وأحكامه القانونية وحدوده الشرعية:محمد مرسي زهره ، الكويت ، د،ط، 1992-1993م.

80. البنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهية : دار اسماعيل مرحبا ، دار ابن الجوزية ، ط1429،1هـ.

81. التلقيح الصناعي بين أقوال الأطباء وآراء الفقهاء : أحمد محمد لطفي أحمد ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندريه ، ط2010،1م.

82. دراسات طبية معاصرة في منظور الفقه الإسلامي والقانون الوضعي: عبد الحليم إبراهيم كريسون، مكتبة الوفاء القانونية ، ط1، 2015م.
83. دراسة شرعية لأهم القضايا الطبية المتعلقة بالأجنة البشرية : محمد سعيد محمد الرملاوي ، دار الجامعة الجديدة ، د،ط،2003م.
84. الفقه الإسلامي وأدلته ، د. وهبه بن مصطفى الزحيلي ، دار الفكر ، سوريا – دمشق ، ط4،د،ت.
85. الفقه العقدي للنوازل ، عبد الرحيم السلمي ، د،ط،د،ت.
86. فقه القضايا الطبية المعاصرة : علي محي الدين القرة داغي وآخرون ، دار البشائر الإسلامية ، ط1، 1427هـ – 2011م.
87. فقه النوازل : الدكتور محمد سين الجيزاني ، دار ابن الجوزي ، د ، ط، د، ت.
88. فقه النوازل في العبادات ، د.خالد بن علي بن محمد ، د ، ط، د، ت.
89.فقه النوازل للأقليات المسلمة : د. محمد يسري إبراهيم ، دار اليسر ، القاهرة ، ط1434،1ه – 2013م
90. مجلة مجمع الفقه الإسلامي: منظمة المؤتمر الإسلامي بجده ، د، ط،د،ت.
91.مستجدات العلوم الطبية وأثرها في الاختلافات الفقهية : محمد نعمان محمد علي البعداني ، دار الكتب – صنعاء ،ط1، 1437ه.
92. مشكلة الاجهاض : للدكتور محمد علي البار ، الدار السعودية ، ط1405،1هـ – 1985م.
93.موسوعة الفقه الطبي : للدكتور أحمد سيد مبارعي ود. عبد العزيز بن محمد الراشد وآخرون، مؤسسة الإعلام الصحي ، ط1، 1434هـ ، 2013م.
94. الموسوعة الفقهية الكويتية ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – دار السلاسل – الكويت ، ط2 ، 1404م – 1427هـ.
95. الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة : إعداد مركز التمييز البحثي ، ط1، 1435ه.
96.النوازل الأصولية : د.أحمد بن عبدالله بن محمد الضويجي ، د،ط،1427ه

الكتب الالكترونية :

97.اختيار جنس الجنين في ضوء الفقه الإسلامي، د.محمد إبراهيم سعد النادي،مدرس الفقه المقارن–جامعة الأزهر،نسخة إلكترونية ، أنظر :https//jfslt.jounals- eko.eg

98.اختيار جنس المولود من منظور شرعي، للباحثه د. ساجدة طه محمود ، بحث مقدم للمؤتمر الدولي ، قضايا طبية معاصرة في الفقه الإسلامي ، المحور الأول – تحديد جنس الجنين – جامعة النجاح الوطنية – فلسطين ، نسخة إلكترونية .

99.أنظر :https//repository.najah.edu

100. انظر :https: repository.njah.edu

101. تحديد جنس الجنين ، إعداد الأستاذة هبلة ئبن عبد الرحمن ، محاضرة بكلية الشريعة بالرياض ، بحث مقدم لمؤتمر الفقه الإسلامي الثاني ، جامعة الإمام ، 1413ه، نسخة إلكترونية .

102. تحديد جنس الجنين بين الطب والعقيدة والفقه: إعداد الأستاذة الباحثة حمزاوي حكيمه ، بحث مقدم للمؤتمر الدولي المرسوم ب قضايا طبية معاصرة في الفقه الإسلامي – جامعة النجاح – فلسطين ،نسخة إلكترونية.

103. تحديد جنس الجنين بين المانعين والمجيزين : د. عبد الحميد الكردي ، أستاذ مشارك،جامعة عمان – الأردن، بحث مقدم للمؤتمر الدولي الاسلامي – جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين ، نسخة إلكترونية .

104. تحديد جنس الجنين:د.عبد العزيز بن أحمد، مجلة علمية محكمه ، 2016م ، نسخة إلكترونية .

105. حكم اختيار نوع الجنين ، د. إبراهيم أبو غالية ، بحث مقدم إلى مؤتمر الشريعة – جامعة النجاح 2019م.

106. رؤية شرعية في تحديد جنس الجنين : د. خالد عبدالله المصلح ، تحديد جنس الجنين ، د. هبله.

فهرس الموضوعات

الموضـــوع	رقم الصفحة
البسملة	ب
استهلال	ج
الإهداء	د
الشكر والتقدير	هـ
مستخلص البحث	و
Abstract	ز
المقدّمـــــــة	1 ـــــ 5
الفصل الأوّل **مقاصـــد الشـــريعة**	
المبحث الأوّل: مفهوم مقاصد الشريعة	8
المبحث الثّاني: حجية مقاصد الشريعة وأهميتها	16
المبحث الثّالث : أقسام مقاصد الشريعة	18
الفصل الثّاني **مفهـــوم نوازل الإنجـــاب**	
المبحث الأوّل: تعريف نوازل الإنجاب	28
المبحث الثّاني: أساب وقوع النوازل وضوابط الاجتهاد في النوازل.	31
المبحث الثّالث : حكم النوازل في الاجتهاد وأهميته	35
الفصل الثّالث	

أحكـام التلقيح الصناعـي	
المبحث الأوّل: تعريف التلقيح الصناعي	40
المبحث الثّاني: صور التلقيح الصناعي وأحكامها	50
المبحث الثّالث : أحكام متعلقة بالطفل المولود من التلقيح الصناعي.	55
المبحث الرّابع: أحكام تتعلق بعملية التلقيح الصناعي	65
الفصل الرّابع **أحكـام تحـديد جنس الجـنين**	
المبحث الأوّل : مفهوم اختيار جنس الجنين	79
المبحث الثّاني : إختيار جنس الجنين	83
المبحث الثالث: حكم منع الحمل	
الخاتمة	
النتائج	92
التّوصيات	93
الفهارس العامّـــة	
فهرس الآيات	95
فهرس الأحاديث	99
فهرس الأعـــــلام	100
فهرس المصادر والمراجع	101
فهرس محتويات البحث	111